

INFORME ANUAL

2021

LOUDH

El estado de los
Derechos Humanos
en El Salvador

INFORME ANUAL

2021

**El estado de los Derechos Humanos
en El Salvador**



OU DH
OBSERVATORIO
UNIVERSITARIO
DE DERECHOS HUMANOS

Contenido

Siglas	4
Presentación	6
Introducción.....	7
1. Derecho a la vida.	16
1.1. Uso de la fuerza letal en enfrentamientos armados.	16
1.2. Muertes violentas (homicidios).....	23
1.3. Muertes violentas de mujeres y feminicidios.	31
1.4. Grupos de Exterminio y Ejecuciones	33
2. Derecho a la integridad.	35
2.1. Abusos policiales.	35
2.2. Violencia sexual.	41
2.3. Desplazamiento forzado.	45
3. Derecho a la libertad.	51
3.1. Vulneraciones contra la libertad (desapariciones).	51
3.2. Detenciones.	59
3.3. Situación en bartolinas policiales.	61
3.4. Situación en centros penales.	62
4. Derecho de acceso a la justicia.....	64
4.1. Acceso a la justicia constitucional.	64
4.2 Ataques a la independencia judicial.....	66
4.3 Mecanismos disciplinarios y de control.	73
4.4 Sistema de justicia: carga laboral.	75
4.5 Vulneraciones al derecho de acceso a la justicia.....	77
4.6 Acceso a la justicia y grupos en situación de vulnerabilidad.....	80
5. Derecho a la reparación integral de las víctimas.....	96
5.1. 1. Indemnización: fondos destinados a la reparación de víctimas	96
5.1. 2 Satisfacción: comisiones de búsqueda y unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado de la FGR.	106
Análisis global	113
Conclusiones y recomendaciones.....	126

Siglas

APES: Asociación de Periodistas de El Salvador.

ASPIDH: Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano.

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CNJ: Consejo Nacional de la Judicatura.

CSJ: Corte Suprema de Justicia.

DAV: Dirección de Atención a Víctimas.

DESCA: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

DIGESTYC: Dirección General de Estadísticas y Censos.

DOM: Dirección Nacional de Obras Municipales.

ENVS: Encuesta Nacional de Violencia Sexual.

FGR: Fiscalía General de la República.

FISDL: Fondo de Inversión para el Desarrollo Local.

IGSP: Inspectoría General de Seguridad Pública.

Iudop: Instituto Universitario de Opinión Pública.

IML: Instituto de Medicina Legal.

INABVE: Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes.

LAIP: Ley de Acceso a la Información Pública.

LEIV: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

LGBT: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero.

LILIC: Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación.

MINDEL: Ministerio de Desarrollo Local.

MJSP: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

OU DH: Observatorio Universitario de Derechos Humanos.

PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

PNC: Policía Nacional Civil.

SIMMOW: Sistema de Morbimortalidad en Línea.

UCA: Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

WOLA: Washington Office for Latin America.

Presentación

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) tiene el agrado de presentar el *Informe Anual 2021: el estado de los Derechos Humanos en El Salvador*. Este es el tercer documento de la serie, a través del cual se busca aportar datos, información y análisis basados en una metodología mixta, es decir combinando elementos cuantitativos y cualitativos.

Nuevamente, el informe desarrolla cinco derechos humanos de forma prioritaria, estos son: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas. Cada uno de ellos cuenta con un capítulo en el que se profundiza sobre determinados temas que han sido priorizados debido a altos índices de victimización o porque evidencian problemas graves de vulneraciones a los derechos humanos, impunidad o respuestas deficientes por parte del Estado.

De acuerdo a la metodología del OUDH, una de las fuentes de información más importantes para este documento han sido las mismas instituciones públicas. A ellas se ha accedido a través de los recursos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), incluyendo solicitudes de acceso a la información y la publicación de información oficiosa en portales oficiales. Otra de las fuentes de información prioritarias han sido los medios de comunicación. Esta fuente es sistematizada a través de un monitoreo permanente que desarrolla el equipo del Archivo de Prensa del Observatorio. Mediante este ejercicio se ha identificado información importante que ayuda a profundizar en el desarrollo de los derechos. No menos importantes han sido actores como las mismas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos, que también han abonado a evidenciar la evolución de la situación de los derechos humanos en El Salvador, durante el año 2021.

Introducción

En medio de un contexto histórico marcado por la pandemia del COVID-19, el año 2021 ha sido un periodo de profundos cambios para El Salvador. Desde el inicio, las elecciones legislativas y municipales que se llevaron a cabo el 28 de febrero de 2021, marcaron el inicio del año con un ambiente de confrontación y tensión entre los distintos actores políticos. El momento más álgido de esta situación fue el domingo 31 de enero, cuando una caravana de militantes (visiblemente identificados) del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue atacada con arma de fuego. El ataque dejó como resultado a dos personas muertas y tres personas heridas¹. Entre los presuntos responsables del hecho se encontraban un miembro de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la PNC, un motorista y un agente de seguridad privada; todos asignados al Ministerio de Salud (MINSAL)².

Los resultados del proceso electoral marcaron la reconfiguración del escenario político. Los partidos tradicionalmente mayoritarios, tanto en la Asamblea Legislativa como en los gobiernos municipales, fueron desplazados por el principal partido de gobierno, Nuevas Ideas (NI), que logró 55 diputados. Estos, sumados a los seis votos de GANA consolidaron una mayoría absoluta que le facilitaría la agenda legislativa con independencia de los restantes partidos políticos. En cuanto a las elecciones municipales, los datos preliminares del TSE dieron a conocer que el partido NI se perfiló como ganador en 149 de los 262 municipios de El Salvador, es decir que el principal partido de gobierno gobernará en el 57% de alcaldías del país³.

Pese a la expectativa que podría haber generado la consolidación de una nueva fuerza política en El Salvador, la autodenominada “Nueva Asamblea Legislativa” pronto materializó uno de los atentados a la democracia más graves de las últimas décadas: el

¹ Noticias 4Visión (@noticias4vision) (31/01/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/noticias4vision/status/1356277721123446788>

² Radio YSKL (01/02/2021) *Fiscal General confirma: PPI, Vigilante y motorista asignados al Ministerio de Salud, detenidos por atentado a miembros del FMLN*. Recuperado de: <https://radioyskl.com/2021/02/01/fiscal-general-confirma-ppi-vigilante-y-motorista-asignados-al-ministerio-de-salud-detenidos-por-atentado-a-miembros-del-fmln/>

³ Martínez, L. (01/03/2021) MAPA: Nuevas Ideas gobernará 149 de 262 municipios de El Salvador. *El Diario de Hoy*. Recuperado de: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/nuevas-ideas-ganador-en-145-municipios-elecciones-municipales-vota-2021/812139/2021/>

1 de mayo del 2021 la nueva integración de la Asamblea procedió a la destitución de los cinco magistrados de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo al presidente de dicho Órgano de Estado, y del Fiscal General de la República.

El decreto de destitución tuvo el voto de 64 diputados de NI, GANA, PCN y PNC⁴. Un total de 19 legisladores de los partidos de oposición votaron en contra⁵. El decreto destituyó a los magistrados Armando Pineda, Aldo Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez y Marina de Jesús Marengo de Torrento, haciéndose efectivo ese mismo día⁶. También destituyeron con el mismo decreto a los magistrados suplentes José Cristóbal Reyes Sánchez, Jorge Quinteros Hernández, José Luis Lovo Castelar y Sonia Cortez de Madriz⁷.

Minutos más tarde, la Sala emitió una resolución contra el decreto legislativo y declaró la medida como inconstitucional, señalando que la *“falta de beneplácito del Órgano Ejecutivo con las sentencias y resoluciones no es razón para destituir a jueces constitucionales”*⁸, ya que la Constitución señala requisitos y un procedimiento diferente al utilizado. Asimismo, señaló que constituía un *“factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta Sala, es decir, una coacción”*⁹. Sin embargo, a pesar de la sentencia, la Asamblea Legislativa aprobó el nombramiento de cuatro abogados y una abogada para que sustituyan a los cinco magistrados propietarios: Óscar López Jérez, como presidente de la Sala; Elsy Dueñas, como primera vocal; José Ángel Pérez Chacón, como segundo vocal; Luis Javier Suárez, como tercer vocal y Nahum Martínez,

⁴ El Faro [@_elfaro_] (01/05/2021) Recuperado de: https://twitter.com/_elfaro_/status/1388679414188281864

⁵ El Faro [@_elfaro_] (01/05/2021) Recuperado de: https://twitter.com/_elfaro_/status/1388679414188281864

⁶ Magaña, Y. (01/05/2021) Asamblea destituye a la Sala de lo Constitucional en El Salvador. *Diario El Mundo*. Recuperado de: <https://diario.elmundo.sv/asamblea-destituye-a-la-sala-de-lo-constitucional-en-el-salvador/>

⁷ Magaña, Y. (01/05/2021) Asamblea destituye a la Sala de lo Constitucional en El Salvador. *Diario El Mundo*. Recuperado de: <https://diario.elmundo.sv/asamblea-destituye-a-la-sala-de-lo-constitucional-en-el-salvador/>

⁸ Sala de lo Constitucional de la CSJ (01/05/2021) *Mandamiento judicial de inconstitucionalidad 1-2021*. Pág. 28. Recuperado de: https://www.jurisprudencia.gob.sv/sctter/M_1-2021.pdf

⁹ Sala de lo Constitucional de la CSJ (01/05/2021) *Mandamiento judicial de inconstitucionalidad 1-2021*. Pág. 28. Recuperado de: https://www.jurisprudencia.gob.sv/sctter/M_1-2021.pdf

como cuarto vocal¹⁰, sin cumplir con los requisitos y procedimientos contemplados en la Constitución.

La segunda propuesta realizada ese mismo día por la Asamblea Legislativa, fue la destitución del Fiscal General de la República, Raúl Melara Morán. Similar a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se hizo a través de dispensa de trámite, es decir, sin dictamen favorable de la Comisión legislativa respectiva. La pieza de correspondencia que contenía su destitución fue introducida por el diputado Jorge Castro, y la moción de destitución fue propuesta por el diputado Caleb Navarro, ambos del partido Nuevas Ideas. Según la Asamblea, Melara Morán no era idóneo para el cargo de Fiscal General, por el presunto vínculo que tenía con el partido ARENA, supuestamente demostrado en “*fotografías de las elecciones del 2019, el sitio web del partido y en su extracto de hoja de vida*”¹¹, así como también en la aparición de su nombre en la lista de financistas de ese partido para las elecciones de 2014¹². Posteriormente, con 64 votos a favor de los partidos NI, GANA, PCN y PDC, la legislatura destituyó a Melara de su cargo, y eligieron al licenciado Rodolfo Delgado como el nuevo Fiscal General¹³.

El día posterior a la elección, el Movimiento “Por la Vida de la Democracia en El Salvador”, un grupo ciudadano conformado por 30 OSC y representantes de la empresa privada, catalogaron las acciones de la Asamblea Legislativa como un “*golpe de Estado*” y un “*asalto a la separación de poderes*”¹⁴. El documento añade que “*mediante la cooptación de la justicia*” el bloque oficialista, compuesto por los partidos NI, GANA, PCN

¹⁰ Alvarado J., Lazo, R., y Arauz, S. (02/05/2021). Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. El Faro. Recuperado de: https://elfaro.net/es/202105/el_salvador/25451/Bukele-usa-a-la-nueva-Asamblea-para-tomar-control-de-la-Sala-de-lo-Constitucional-y-la-Fiscal%C3%ADa.htm

¹¹ Asamblea Legislativa [@AsambleaSV] (01/05/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/AsambleaSV/status/1388717018552152067>

¹² Asamblea Legislativa [@AsambleaSV] (01/05/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/AsambleaSV/status/1388717698927009799>

¹³ Asamblea Legislativa [@AsambleaSV] (01/05/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/AsambleaSV/status/1388740574191177731>

¹⁴ Barrera, J. A. (02/05/2021) Más de 20 organizaciones rechazan “golpe de Estado” en El Salvador. *Diario El Mundo*. Recuperado de: <https://diario.elmundo.sv/mas-de-20-organizaciones-rechazan-golpe-de-estado-en-el-salvador/>

y PDC, pretende consumir un *“ya cuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una sola persona”*, haciendo referencia al presidente de la República, Nayib Bukele¹⁵. El 3 de mayo hubo otra concentración de 50 OSC en el campus de la UCA para exigirle al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa *“restituir el Estado democrático de Derecho”* para garantizar los derechos de la población¹⁶.

Las acciones también fueron condenadas internacionalmente por la Organización de los Estados Americanos (OEA)¹⁷ y por Juan S. González, asesor para América Latina del presidente estadounidense Joe Biden¹⁸. Asimismo, el Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony J. Blinken, contactó directamente al presidente de la República, Nayib Bukele, para expresar su preocupación por la decisión de la Asamblea Legislativa¹⁹. También la Secretaria en funciones del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, Julie Chung, manifestó que una relación fuerte entre El Salvador y Estados Unidos va a depender de que el gobierno *“respete la separación de poderes y se someta a las normas democráticas”*²⁰. Finalmente, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, expresó su preocupación por la remoción de los jueces y agregó que un Órgano Judicial independiente es importante para *“una democracia saludable y una economía fuerte”*²¹. A los señalamientos realizados, se sumó el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell Fontelles, quien urgió al Estado

¹⁵ Teleprensa [@Teleprensa33] (02/05/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/Teleprensa33/status/1389310391193325571>

¹⁶ Alas, S. (03/05/2021) 50 entidades piden restablecer Estado democrático en El Salvador. *Diario El Mundo*. Recuperado de: <https://diario.elmundo.sv/50-entidades-piden-restablecer-estado-democratico-en-el-salvador/>

¹⁷ Villaroel, G. (02/05/2021) EEUU urge a Bukele respetar separación de poderes tras destitución de la Sala. *Diario El Mundo*. Recuperado de: <https://diario.elmundo.sv/eeuu-urge-a-bukele-respetar-separacion-de-poderes-tras-destitucion-de-la-sala/>

¹⁸ González, J. S. [@Cartajuanero] (01/05/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/cartajuanero/status/1388655062164152324>

¹⁹ Price, N. (02/05/2021) Secretary Blinken's Call with Salvadoran President Bukele. Press releases. *Office of the Spokesperson*. Recuperado de: <https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-salvadoran-president-bukele/>

²⁰ Chung, J. [@WHAAsstSecty] (01/05/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1388672924404572160>

²¹ Harris, K. [@VP] (02/05/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/VP/status/1389016642114527233>

salvadoreño a garantizar “la seguridad física y jurídica” de los magistrados, y expresó su preocupación por la destitución²².

A pesar de la gravedad de las acciones, estas no fueron las únicas orientadas a la socavación de la independencia judicial. El 31 de agosto con una “*dispensa de trámite*” solicitada por el diputado de NI, Jorge Castro, la Asamblea Legislativa reformó la “*Ley Orgánica de la Carrera Judicial*”²³. Con estas reformas se habilitó la separación de su cargo a Jueces mayores de 60 años, o quienes hubieren cumplido 30 años en funciones, lo que estaría afectando a una tercera parte de los jueces en El Salvador²⁴, violentando con ello la carrera judicial y la estabilidad de la que gozan los jueces según la Constitución.

Del mismo modo, se hizo una reforma similar a la “*Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR)*”²⁵, para que el Fiscal General, *por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la complejidad y especialidad de los asuntos que se traten en una determinada unidad organizativa, pudiera ordenar mediante acuerdo el traslado temporal o permanente de los miembros de la carrera fiscal*²⁶. Al igual que las modificaciones hechas a la Ley Orgánica de la Carrera Judicial, esta reforma le pone fin a la carrera fiscal cuando las personas cumplan 60 años, sin que la regla aplique al Fiscal adjunto, al auditor fiscal y al secretario general²⁷. Personas legisladoras de la bancada oficialista defendieron la reforma manifestando que buscaban mejorar la carrera fiscal en

²² Borrell Fontelles, J. [@JosepBorrellF] (03/05/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1389135862169018370>

²³ Asamblea Legislativa [@AsambleaSV] (31/08/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/AsambleaSV/status/1432861897561346051>

²⁴ Comunicado de prensa: “LAS REFORMAS A LEY DE LA CARRERA JUDICIAL Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA FGR OBSTACULIZAN LA PERSECUCIÓN DE CRÍMENES DE LA GUERRA CIVIL”
http://www.dplf.org/sites/default/files/comunicado_-_reformas_a_ley_organica_fgr_y_ley_carrera_judicial.pdf

²⁵ Asamblea Legislativa [@AsambleaSV] (31/08/2021) Recuperado de: <https://twitter.com/AsambleaSV/status/1432875000701272072>

²⁶ El Faro [@elfaro_] (31/08/2021) Recuperado de: https://twitter.com/_elfaro_/status/1432871662148624385

²⁷ El Faro [@elfaro_] (31/08/2021) Recuperado de: https://twitter.com/_elfaro_/status/1432876140478320641

relación con el ingreso, promociones, ascensos, traslados, remoción y cese de los fiscales²⁸.

La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, las Reformas a la Ley de la Carrera Judicial y el proceso selección de cinco magistrados que terminaban sus funciones el 30 de junio del 2021, consolidaron el dominio del Ejecutivo y del Legislativo sobre el Órgano Judicial²⁹, violando la separación de poderes y el Estado de Derecho en el país. Además de los vicios de forma con los que se llevaron a cabo todos estos procesos, los que eventualmente podrían configurar inconstitucionalidades y hasta la comisión de delitos, representan un atentado hacia al diseño democrático, basado en la independencia de Órganos del Estado, que garantice un efectivo control entre ellos, y por lo tanto un sistema efectivo de pesos y contrapesos.

Por otro lado, también hay otros escenarios caracterizados por la existencia de profundos retrocesos democráticos, por ejemplo, en el acceso a la información pública, la libertad de prensa, la militarización de la seguridad pública, el discurso oficial contrario a los derechos humanos, el aumento de la hostilidad a las organizaciones de la sociedad civil y al movimiento de los derechos humanos, el cierre de espacios de participación y/o encuentro entre el Estado y la sociedad civil, o los mismos procesos de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

En términos de acceso a la información pública, el OUDH ha observado y experimentado diversas acciones institucionales contrarias al carácter progresivo que debe tener todo derecho. Por ejemplo, la inhabilitación de la Oficina de Información y Respuesta de la Dirección General de Centros Penales y el cese de publicación de información de oficio sobre la población penitenciaria, sin habilitar canales alternativos o informar en debida forma sobre este cierre, genera la imposibilidad de acceder a información sobre la situación de las personas privadas de libertad. Lo mismo sucedió con los portales institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en lo relativo a las bases

²⁸ Diario El Salvador Sección Política [De_Politica_ES] (31/08/2021) Recuperado de: https://twitter.com/De_Politica_ES/status/1432864169406214146

²⁹ Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). La Captura del Órgano Judicial, octubre del 2021. Disponible en: <https://www.uca.edu.sv/idhuca/wp-content/uploads/Captura-%c3%93rgano-Judicial-vF.pdf>

de datos públicas de muertes violentas y feminicidios, puesto que a finales del año pasado no solo se dejó de publicar las estadísticas oficiales sobre el tema, sino que eliminaron toda la existente.

A nivel global, en julio del presente año, el Ministro de Gobernación presentó una propuesta de reformas legales que incluía modificar el procedimiento de selección de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aumentar los plazos para respuesta a las solicitudes de información de 10 a 20 días hábiles y dar más atribuciones al presidente IAIP³⁰. En febrero del 2022, se supo extraoficialmente que hubo un nuevo intento de reformar este cuerpo normativo en la lógica de limitar el ejercicio de ese derecho³¹. Son preocupantes los diversos intentos que ha habido en la Asamblea Legislativa de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que, si bien no se han materializado, denota la agenda contraria a la transparencia y rendición de cuenta.

También el ejercicio de la libertad de prensa se ha visto afectado, particularmente por el aumento de agresiones registradas y sistematizadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). En julio del 2021, en el marco del Día Nacional del Periodista, la ex presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, informó que en los primeros siete meses del año se habían registrado 167 casos de afectaciones a la prensa, la mayoría generadas por diferentes instituciones gubernamentales. Esto representa un aumento del 128% respecto del mismo periodo del año pasado³². Por otro lado, también es preocupante la información conocida en enero del 2022 relacionada a las investigaciones de las plataformas CitizenLab y AccessNow. El principal hallazgo de la investigación es la confirmación del espionaje realizado a través del programa Pegasus a 35 periodistas y

³⁰ Red Informativa ARPAS (14/04/2021). Organizaciones rechazan reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. ARPAS. Recuperado de: <https://arpas.org.sv/2021/07/organizaciones-rechazan-intencion-del-ejecutivo-de-reformar-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/>

³¹ Rodríguez, M. y Velásquez, E. (01/02/2021). Asamblea Legislativa frena reforma que pretendía ocultar ingresos de funcionarios. Recuperado de: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-frena-reformas-ley-acceso-informacion-publica/923079/2022/>

³² Deutsche Welle (31/07/2021). El Salvador: APES registra 167 afectaciones a periodistas en siete meses. Recuperado de: <https://www.dw.com/es/el-salvador-apes-registra-167-afectaciones-a-periodistas-en-siete-meses/a-58718962>

miembros de la sociedad civil, particularmente críticos con políticas y gestiones gubernamentales³³.

En el campo de la seguridad pública, la implementación del Plan Control Territorial (PCT) ha combinado elementos positivos, como la reducción de algunos índices delictivos, con otros cuestionables desde la perspectiva de derechos humanos. En primer lugar, llama la atención el periódico surgimiento de repuntes de homicidios en días específicos, lo cual apunta a que la capacidad operativa de las estructuras al margen de la ley sigue sustancialmente invariable después de más de dos años de implementación de los planes gubernamentales de seguridad pública del actual gobierno. Ello, sumado a las evidencias conocidas públicamente sobre la existencia de negociaciones y acuerdos entre las estructuras al margen de la ley y el Gobierno³⁴ ³⁵, ponen en duda la sostenibilidad en el largo plazo de las reducciones de índices delictivos.

Otro elemento de preocupación es la cuarta fase del PCT, anunciada el lunes 19 de julio como “Incursión”. Esta fase consiste en el aumento del personal militar pasando de 20,000 a 40,000 integrantes activos en cinco años. Esto iría aparejado con el aumento del número de efectivos militares dedicados a tareas de seguridad pública³⁶. Esta fase es contraria a recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, que en reiteradas ocasiones han planteado la necesidad de reducir de forma gradual hasta finalmente suprimir la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública³⁷. Idealmente, el fortalecimiento presupuestario e institucional debería ir orientado a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y otras instituciones

³³ Pineda, A. (12/01/2021). Confirman espionaje contra 35 periodistas y activistas en El Salvador. Diario El Mundo. Recuperado de: <https://diario.elmundo.sv/nacionales/confirman-espionaje-contra-35-periodistas-y-activistas-en-el-salvador>

³⁴ Martínez, C, Cáceres, G. y Martínez, Ó. (23/08/2021). Gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia. El Faro. Recuperado de: https://elfaro.net/es/202108/el_salvador/25668/Gobierno-de-Bukele-negoci%C3%B3-con-las-tres-pandillas-e-intent%C3%B3-esconder-la-evidencia.htm?fbclid=IwAR1-AilqR6DJsyUxeDLacnl2UBVfadrN1x5hQD_X7wCvozIL6sD7Zyy2p8

³⁵ Sherman, Ch. (08/12/2021). Tesoro de EEUU: Gobierno salvadoreño negoció con pandillas, ¿por eso cayó la tasa de asesinatos? Los Angeles Time. Recuperado de: <https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-12-08/tesoro-de-eeuu-gobierno-salvadoreno-negocio-con-pandillas>

³⁶ Hernández, W. y Alas, L. (19/07/2021). Bukele anuncia que en cinco años la Fuerza Armada pasará de 20,000 a 40,000 soldados. El Diario de Hoy. Recuperado de: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nayib-bukele-anuncia-fase-4-plan-control-territorial/860600/2021/>

³⁷ Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Recomendaciones: <https://oudh.uca.edu.sv/cms/recomendaciones/fichas/2471>
<https://oudh.uca.edu.sv/cms/recomendaciones/fichas/2979>

con el mandato constitucional de persecución del delito, garantía y protección de los derechos de la población y atención integral a las víctimas de la violencia.

Es en este contexto donde se insertan las diferentes dinámicas que se analizarán en el presente informe. En el desarrollo de cada derecho se aportan elementos de contenido, cuantitativos y cualitativos, que ayudan a conocer y profundizar sobre el estado de cada derecho humano analizado.

1. Derecho a la vida.

1.1. Uso de la fuerza letal en enfrentamientos armados.

Los “enfrentamientos armados” o “agresiones ilegítimas” son eventos registrados por la Policía Nacional Civil (PNC) en los que agentes policiales, en el ejercicio de sus funciones, se enfrentan mediante disparos de armas de fuego, contra personas particulares, normalmente miembros de grupos al margen de la ley, ya sean estos maras, pandillas o crimen organizado.

El análisis de estos registros permite estudiar el comportamiento policial relativo al uso de la fuerza letal en contexto de enfrentamientos armados. La existencia de un evento de este tipo supone la “acción potencialmente delictiva” por parte de los particulares, y que al poner en riesgo la vida e integridad de los agentes policiales, estos se ven habilitados a hacer uso de la fuerza letal, para defenderse y neutralizar la amenaza.

No obstante, esa habilitación no supone en ninguna forma el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza letal, sino que debe hacerse bajo los principios de moderación, estricta necesidad y proporcionalidad, reduciendo al mínimo las lesiones y daños³⁸. Contrariar estos principios, es decir, hacer uso de la fuerza de forma desproporcionada e innecesaria respecto de la amenaza recibida, podría definirse como la configuración de un abuso policial. Y si el resultado de este abuso, deviene en la muerte del particular, apunta a la configuración de una grave violación al derecho a la vida por parte de un agente estatal, es decir, una ejecución extrajudicial.

Por todo lo anterior, este tema es de crucial importancia, ya que es un escenario crítico donde potencialmente se puede llevar a cabo graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, diversas investigaciones periodísticas³⁹ y de la Procuraduría para

³⁸ Policía Nacional Civil. “Marco conceptual para el uso de la fuerza y el empleo de armas letales de la PNC”. 2017.

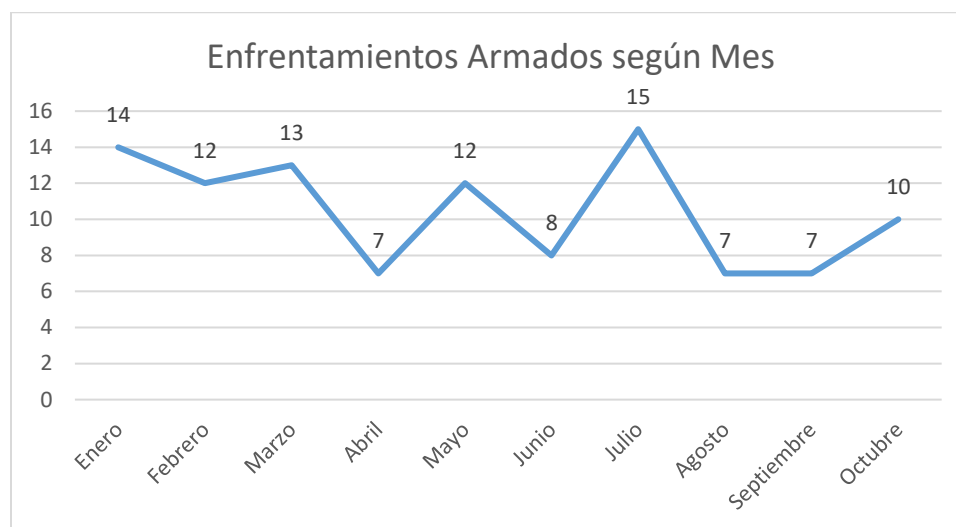
³⁹ Avelar, B. y Martínez, J. (22 agosto 2017). En la intimidad del escuadrón de la muerte de la policía. Revista Factum. <https://www.revistafactum.com/en-la-intimidad-del-escuadron-de-la-muerte-de-la-policia/>

la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)⁴⁰ han demostrado que los términos “enfrentamiento armado” y la “agresión ilegítima” han sido utilizados con frecuencia como “la versión oficial” de un evento que en realidad resultó siendo una ejecución extrajudicial, y que muchas veces ni siquiera existió una amenaza o agresión inicial de parte de los particulares hacia los agentes estatales. Es decir, se utilizó la narrativa gubernamental para encubrir graves casos de violaciones a derechos humanos.

La PNC reporta 105 enfrentamientos armados hasta el 31 de octubre de 2021. En comparación, hasta la misma fecha del 2020, la PNC reportaba 153 de estos eventos. Esto se traduce en una reducción de 31.37 puntos porcentuales. En todo el año 2020 se reportaron 181 eventos.

El promedio diario fue de 0.34 enfrentamientos, mientras que el promedio mensual fue de 10.5. Los meses con mayor número de eventos fueron julio con 15 eventos, enero con 14 y marzo con 13 eventos. Por el contrario, los meses de abril, agosto y septiembre registraron las menores cantidades, con siete eventos cada uno.

Gráfico. Enfrentamientos armados según mes, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la PNC.

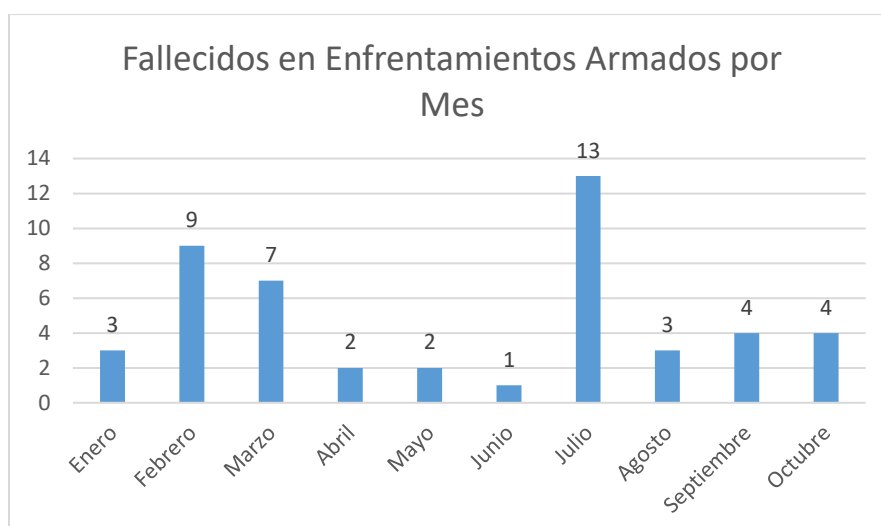
⁴⁰ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, *Informe especial de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, sobre las Ejecuciones Extralegales atribuidas a la Policía Nacional Civil, en El Salvador, período 2014-2018*, agosto, 2019.

Producto de estos 105 enfrentamientos, se reportó como resultado el fallecimiento de 48 personas particulares.

A partir de estos datos se puede obtener el indicador “Promedio de muertes violentas de personas particulares por cada enfrentamiento armado con agentes de seguridad pública”. El resultado de este cálculo es 0.45 muertes por enfrentamiento armado.

No obstante, este comportamiento no se aplicó de la misma manera a través del tiempo. Por ejemplo, el mes de julio registró 15 enfrentamientos y 13 personas particulares fallecidas, aumentando el promedio por enfrentamiento a 0.87.

Gráfico. Fallecidos en enfrentamientos armados según mes, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la PNC.

En general, uno de cada tres enfrentamientos (33.3%) dejaron como resultado la muerte de una persona particular. En números netos, los 35 enfrentamientos, de un total de 105, dejaron como saldo 45 víctimas mortales. Los datos de la PNC no permitieron asociar a tres personas fallecidas a los enfrentamientos ocurridos.

A nivel territorial, San Salvador se posicionó como el departamento con mayor número de eventos, concentrando 20 de ellos, seguido por La Libertad con 17 y Usulután con 14. En estos tres departamentos se concentró el 48.5% de todos los casos.

Tabla. Enfrentamientos armados según departamento, 2021.

Nº	Departamento	Cantidad	Porcentaje
1	Ahuachapán	3	2.9
2	Cabañas	3	2.9
3	Chalatenango	2	1.9
4	Cuscatlán	5	4.8
5	La Libertad	17	16.2
6	La Paz	2	1.9
7	La Unión	6	5.7
8	Morazán	8	7.6
9	San Miguel	4	3.8
10	San Salvador	20	19.0
11	San Vicente	4	3.8
12	Santa Ana	10	9.5
13	Sonsonate	7	6.7
14	Usulután	14	13.3
Total General		105	100.0

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PNC.

Puerto el Triunfo, del departamento de Usulután, se posicionó como el municipio con mayor número de eventos, registrando cinco, seguido por Jiquilisco, del mismo departamento, con cuatro eventos. Ambos municipios concentraron 64.28% de los enfrentamientos ocurridos en Usulután. A continuación, se presentan los diez municipios con más enfrentamientos armados:

Tabla. Enfrentamientos armados según municipio, 2021.

Departamento	Municipio	Cantidad
Usulután	Puerto El Triunfo	5
Usulután	Jiquilisco	4
San Salvador	Mejicanos	4
Santa Ana	Chalchuapa	3
Morazán	Chilanga	3
La Libertad	Colón	3
Ahuachapán	Concepción De Ataco	3
La Unión	Conchagua	3
San Salvador	Guazapa	3
Sonsonate	Izalco	3

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PNC.

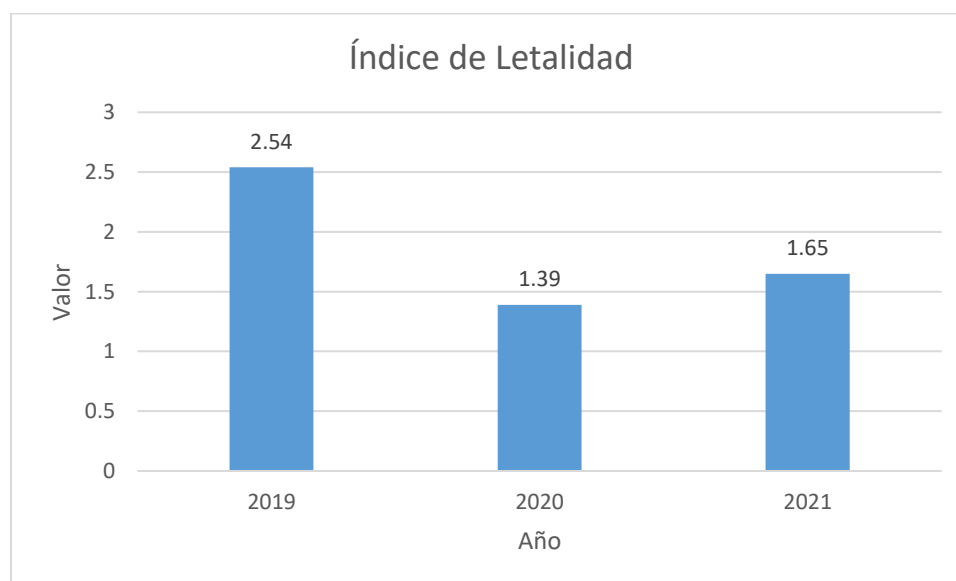
1.1.1. Índice de letalidad.

A partir de los datos de la PNC se puede realizar el cálculo del “Índice de Letalidad”. Se trata de un indicador que ayuda a dimensionar y analizar el uso o abuso de la fuerza letal por parte de la PNC, al realizar una relación entre el número de personas fallecidas en enfrentamientos y el número de personas que solo resultaron lesionadas.

Con un total de 48 personas fallecidas y 29 personas lesionadas, hasta el 31 de octubre, se encuentra que el Índice de Letalidad es de 1.65. Esto significa que, en el contexto de enfrentamientos armados, por cada persona lesionada se registra 1.65 personas fallecidas.

En comparación con el año 2020, el índice ha experimentado un leve aumento de 0.26 puntos. A pesar de que existe una disminución neta del número de fallecimientos, el Índice de Letalidad nos permite vislumbrar cómo el accionar policial continúa siendo desproporcional en el uso de la fuerza letal y en los daños que causa.

Gráfico. Índice de letalidad, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la PNC.

A nivel territorial, los municipios también mostraron un comportamiento diferente al obtenido a escala nacional. En primer lugar, se encuentran los municipios que tuvieron

un Índice de Letalidad elevado debido a una mayor cantidad de personas fallecidas que lesionadas. Estos son el municipio de Moncagua y el de Jiquilisco, ubicados en los departamentos de San Miguel y Usulután, respectivamente. En segundo lugar, se encuentran los municipios donde los enfrentamientos solamente ocasionaron muertes, sin dejar personas lesionadas. A pesar de esta desproporción, la ausencia de lesionados impide el cálculo del Índice. No obstante, Izalco, Guacotecti y San Julián destacan por su elevado número de personas fallecidas producto de los enfrentamientos armados.

Tabla. Municipios con mayor número de fallecidos en enfrentamientos armados, 2021.

Municipio	Fallecidos	Lesionados	Índice
Moncagua	3	1	3
Jiquilisco	2	1	2
Izalco	4	0	SC
Guacotecti	3	0	SC
San Julián	3	0	SC

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PNC.

1.1.2. Personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas.

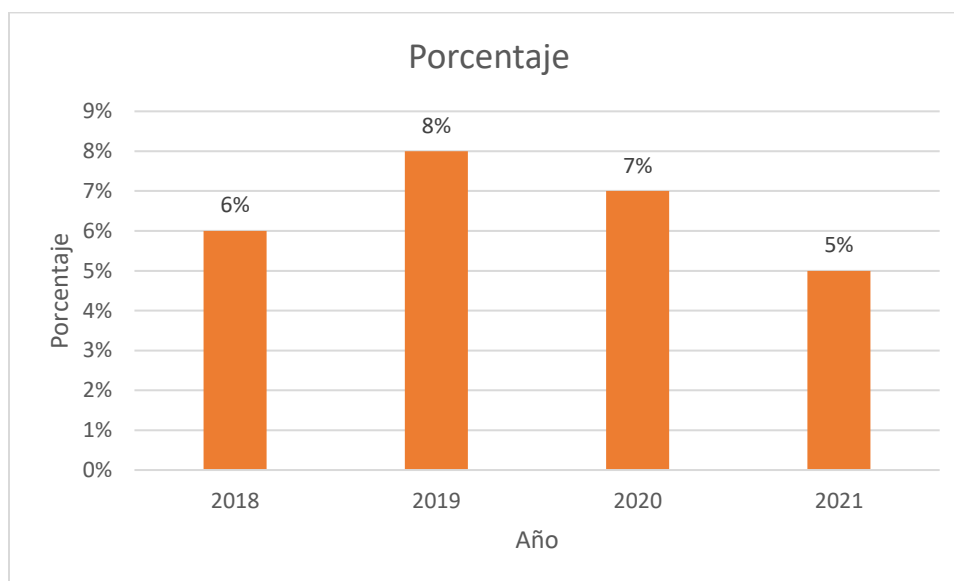
Otro indicador de interés sobre el accionar policial es el de “Personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas”. Como su nombre lo indica, aquí se establece una relación entre el número de personas fallecidas en enfrentamientos armados y el total de víctimas de la violencia letal. Este indicador nos ayuda a dimensionar el porcentaje de víctimas de violencia letal que ha sido producto de la actividad del Estado.

Así, las 49 personas fallecidas⁴¹ en enfrentamientos vienen a representar un 4.94% de 990 muertes violentas en el país. En comparación con el año 2020, este indicador ha mostrado un descenso aproximado de 2 puntos porcentuales. Incluso, el indicador establece que un comportamiento policial aceptable se expresa cuando el valor es

⁴¹ 48 personas particulares y 1 militar.

inferior o igual al 5% de todas las muertes violentas. En años recientes, únicamente el valor correspondiente a 2021 ha logrado posicionarse por debajo de dicho parámetro.

Gráfico. Porcentaje de personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la PNC.

1.1.3. Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos.

Finalmente, un último indicador que muestra las condiciones del uso de la fuerza letal por parte de la policía es la “Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos”. Al establecer esta relación se busca expresar la desproporción de daños causados por agentes de seguridad pública frente a las muertes causadas por personas particulares.

En el contexto de enfrentamientos armados, con 48 muertes de personas particulares, cero muertes de agentes policiales, y la muerte de un elemento militar, la proporción es de 48 personas fallecidas por cada policía o militar fallecido en dichos eventos.

En comparación con el año 2020, la relación ha aumentado, pasando de un valor de 29 hacia 48. A pesar de existir un descenso en las muertes en enfrentamientos, este

indicador se ha elevado debido que los agentes de seguridad pública no han sido victimizados en este tipo de contextos.

En el siguiente cuadro comparativo se muestra la misma relación anteriormente expuesta: a pesar del descenso en muertes de ambas partes de los conflictos, la desproporción en el número de víctimas son personas particulares, mantiene el indicador a un nivel elevado.

Tabla. Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos, 2021.

Categorías	2019	2020	2021 (Oct)
Muertes violentas de particulares en enfrentamientos	193	88	48
Muertes violentas de policías y militares en enfrentamientos	8	3	1
Relación de muertes violentas en enfrentamientos	24	29	48

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PNC.

1.2. Muertes violentas (homicidios).

1.2.1 Fosas y Osamentas

Antes de entrar al análisis de los datos propiamente, es imperativo referirse a una cuestión circundante a la información en cuanto tal, pero que impacta sustancialmente sobre este tema. En el manejo institucional de las estadísticas de muertes violentas: en mayo del 2021, la Mesa Técnica de Homologación de Homicidios y Feminicidios promulgó un cambio en su metodología de trabajo de la siguiente manera: “A partir de este mes, la mesa técnica interinstitucional para la conciliación de cifras de víctimas de homicidios y feminicidios contabiliza por separado las osamentas encontradas de datación no determinada”⁴².

Es decir, la instancia oficial que proporciona la información final sobre este grave tipo de violencia informó que excluirían de los datos oficiales a un conjunto de víctimas cuyas circunstancias no les permita determinar la fecha de muerte. Este anuncio fue dado sin

⁴² Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Repositorio de Homicidios Homologados, Acta del mes de mayo. En su momento estaba disponible en: <https://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/reporte-de-homicidios/>. Estos documentos fueron eliminados de este portal.

mayores explicaciones orientadas a la fundamentación técnica de este cambio. En la práctica, esto supone la invisibilización de un conjunto de personas víctimas de violencia letal y, en términos metodológicos, la manipulación de la información pública.

Según los datos recopilados, entre mayo y diciembre del 2021, el IML ha reportado 47 osamentas encontradas durante ese periodo que no fueron contabilizadas en la información que proveen otras fuentes como la Policía Nacional Civil o el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esta disparidad en los datos afecta el cálculo de otras estadísticas como los promedios diarios, mensuales o tasas por 100,000 habitantes.

Por ejemplo, según la información que publicó en su momento la PNC, el año 2021 registró 1,140 víctimas de homicidio⁴³. Sin embargo, según la información del IML, la cifra total de víctimas de muertes violentas fue de 1,211⁴⁴. Es decir, que existe una diferencia de 71 víctimas entre los datos de ambas instituciones, lo que significa que un 5.9% de las víctimas de violencia letal no están siendo reconocidas en debida forma por el Estado, en particular por el Ejecutivo, representando un sub registro importante sobre este grave tipo de violencia.

Este cambio metodológico se dio el mismo mes del descubrimiento del caso de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. El 7 de mayo, el ex agente policial Hugo Osorio fue detenido en flagrancia por el homicidio de 2 mujeres y 1 hombre⁴⁵. Posterior a la captura, las instituciones de seguridad realizaron una inspección de la vivienda de Osorio y encontraron diversas fosas con osamentas de personas.

Desde entonces se iniciaron las exhumaciones en el lugar, mismas que terminaron de manera oficial el 14 de julio. Sin embargo, los medios reportaban la ausencia de actividad

⁴³ Deutsche Welle (02/01/2022). Gobierno de El Salvador: 2021 fue "el año más seguro". Disponible en: [https://www.dw.com/es/gobierno-de-el-salvador-2021-fue-el-a%C3%B1o-m%C3%A1s-seguro/a-60310349#:~:text=El%20Salvador%20registr%C3%B3%201.140%20homicidios,Polic%C3%ADa%20Nacional%20Civil%20\(PNC\).](https://www.dw.com/es/gobierno-de-el-salvador-2021-fue-el-a%C3%B1o-m%C3%A1s-seguro/a-60310349#:~:text=El%20Salvador%20registr%C3%B3%201.140%20homicidios,Polic%C3%ADa%20Nacional%20Civil%20(PNC).)

⁴⁴ Portal de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia. <https://transparencia.oj.gob.sv/es/documentos/gj/33>

⁴⁵ Gabriela Cáceres, "El expolicía y asesino confeso de Chalchuapa fingió estar muerto", El Faro, 24 de mayo, 2021, https://elfaro.net/es/202105/el_salvador/25502/El-expolic%C3%ADa-y-asesino-confeso-de-Chalchuapa-fingi%C3%B3-estar-muerto.htm

desde el 25 de junio⁴⁶. Es decir que las instituciones pasaron unos 67 días exhumando osamentas y restos humanos, y a la vez evitaron brindar cifras preliminares de la cantidad de víctimas encontradas y otros detalles. Investigaciones periodísticas señalaron en su momento que, extraoficialmente, se recuperaron entre 36 y 42 restos humanos⁴⁷. Esta cifra se acerca a las 45 personas que Osorio inicialmente confesó haber sepultado.

Las instituciones estatales manejaron el caso con hermetismo e irregularidades, impidiendo el acceso a detalles de las víctimas, sus presuntos victimarios, e incluso sancionando a un empleado que dio declaraciones a la prensa⁴⁸. Por ejemplo, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, detalló que el número total de víctimas no se informaría al público debido a que al caso se le decretó reserva judicial⁴⁹. Sin embargo, en una conferencia de prensa del 7 de octubre, la fiscal coordinadora de feminicidios afirmó que fueron alrededor de 30 los restos de personas que se extrajeron en los dos meses de excavaciones⁵⁰.

Por otro lado, reportes periodísticos conocidos en el 2022 revelaron que las autoridades identificaron una fosa clandestina en la finca Suiza desde el 6 de noviembre del 2021, en Nuevo Cuscatlán, sin hacerlo público oficialmente. De hecho, solo se hicieron públicos, en su momento, la ubicación de tres jóvenes desaparecidos: Jimena Ramírez y los hermanos Karen y Eduardo Toledo. Posteriormente, según declaraciones del Ministro Villatoro, se conoció que un total de 26 cadáveres fueron extraídos de esa fosa⁵¹.

Aunque no se cuenta con información oficial sobre el número de fosas clandestinas encontradas en el periodo y el número de víctimas que fueron localizadas en ellas, según

⁴⁶ Jorge Beltrán Luna, "Fiscalía finaliza excavación en casa de expolicía Chalchuapa", *El Diario de Hoy*, 25 de junio, 2021, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/psicopata-de-chalchuapa-cementerios-clandestinos/852302/2021/>

⁴⁷ Idem

⁴⁸ Miguel Marroquín, "Sancionarán al criminalista Israel Ticas por brindar información sobre escena de crimen en Chalchuapa", *La Prensa Gráfica*, 22 de mayo, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sancionaran-al-criminalista-Israel-Ticas-por-brindar-informacion-sobre-escena-de-crimen-en-Chalchuapa-20210521-0097.html>

⁴⁹ Carolina Guevara, "Por reserva del caso no se conocerá el número de víctimas del asesino de Chalchuapa, dijo Arriaza Chicas", *Radio YSKL*, 24 de junio, 2021, <https://radioyskl.com/2021/06/24/por-reserva-del-caso-no-se-conocera-el-numero-de-victimas-del-asesino-de-chalchuapa-dijo-arriaza-chicas/>

⁵⁰ Michelle Recinos, "Al menos 45 cuerpos han sido hallados en cinco fosas en nueve meses en El Salvador", 7 de febrero del 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Al-menos-45-cuerpos-han-sido-hallados-en-cinco-fosas-en-nueve-meses-en-El-Salvador-20220206-0058.html>

⁵¹ Lisette Lemus, "91 días de silencio: Gobierno ocultó hallazgo de 23 cuerpos en cementerio clandestino de Nuevo Cuscatlán", *El Diario de Hoy*, 6 de febrero del 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/gobierno-oculto-hallazgo-cuerpos-cementerio-clandestino-nuevo-cuscatlan/924666/2022/>

el seguimiento periodístico del año 2021, unas cinco fosas clandestinas concentraron alrededor de 65 víctimas. A continuación, el detalle:

Tabla. Fosas clandestinas y osamentas encontradas durante 2021.

Lugar	Fecha del descubrimiento	Número de víctimas
Soyapango, San Salvador	18 de enero	1
Chalchuapa, Santa Ana	8 de mayo	30
Colón, La Libertad (finca El Limon)	18 de octubre	3
Colón, La Libertad (El Guarumal)	27 de octubre	5
Nuevo Cuscatlán, La Libertad	6 de noviembre	26
TOTAL		65

Fuente: elaboración propia con base en seguimiento periodístico⁵².

Este conteo no incluye siete restos humanos que fueron localizados en diferentes municipios del departamento de San Vicente, y entregados por autoridades estatales en marzo 2021. La razón de esta exclusión es que la fuente no identificó la fecha en la que fueron las exhumaciones⁵³. Las 65 víctimas ubicadas en fosas clandestinas representan un 5.3% respecto del total de homicidios reportados en 2021.

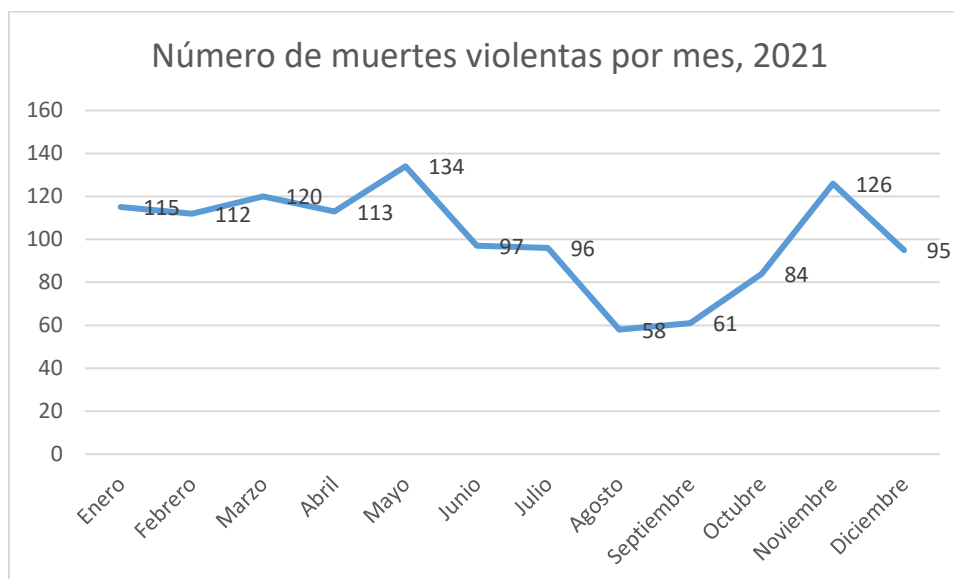
1.2.2 Estadísticas sobre muertes violentas, 2021

Como se ha determinado, según datos del IML, El Salvador registró un total de 1,211 víctimas de muertes violentas durante el año 2021. Esta cifra se traduce a un promedio diario de 3.3 víctimas de la violencia letal y a un promedio mensual de 100.9. Al comparar los datos con el año 2020, cuando se registraron 1,341 víctimas, se observa un comportamiento de descenso. En suma, con 130 víctimas menos que el año pasado, el 2021 registra una reducción del 9.7%.

⁵² Michelle Recinos, Al menos 45 cuerpos han sido hallados en cinco fosas en nueve meses en El Salvador, 7 de febrero del 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Al-menos-45-cuerpos-han-sido-hallados-en-cinco-fosas-en-nueve-meses-en-El-Salvador-20220206-0058.html> ; Héctor Silva Ávalos, Desapariciones y cementerios clandestinos: dos dramas de El Salvador de los que Nayib Bukele hace silencio, Infobae, <https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/12/05/desapariciones-y-cementerios-clandestinos-dos-dramas-de-el-salvador-de-los-que-nayib-bukele-hace-silencio/> ; Localizan fosa clandestina con restos humanos en Soyapango, 18 de enero del 2021 102nueve Radio, <https://www.102nueve.com/2021/01/18/localizan-fosa-clandestina-con-restos-humanos-en-soyapango/>

⁵³ Fiscalía General de la República. Fiscalía entrega restos de siete personas desaparecidas en San Vicente, 11 de marzo del 2021. <https://www.fiscalia.gob.sv/fiscalia-entrega-restos-de-siete-personas-desaparecidas-en-san-vicente/>

Gráfico. Número de muertes violentas por mes, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la IML.

Mayo se perfila como el mes con mayor número de incidentes de violencia letal. Posterior a este mes, se experimentó un descenso marcado, posicionando a agosto como el mes con la menor cifra de los últimos años, incluso por debajo de meses como marzo (68) o mayo (66) de 2020, que habían sido los menos violentos de los últimos años.

Es importante señalar que la reducción que existe en términos globales no fue el escenario que perduró durante todo el año. De hecho, en el primer semestre del año 2021 se registró un total de 691 muertes violentas, que, al compararlos con el correspondiente primer semestre del 2020, que registró 596 hechos, se observa que a mitad de año la tendencia a la reducción de los últimos años se había neutralizado. En ese primer semestre el número de víctimas de muertes violentas aumentó un 15.93% respecto del mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, en el segundo semestre la tendencia cambió, ya que se registraron reducciones importantes. Entre julio y diciembre del 2021 se contabilizaron 520 víctimas mortales. Si se compara este dato con los 745 del mismo periodo del 2020, se observa una reducción importante del 30%. Al comparar ambos semestres del 2021 se concluye

que el segundo semestre (520 víctimas) registró una reducción del 24.7% respecto del primero (691).

Ahora bien, durante el mes de noviembre se registró un nuevo repunte de homicidios al contabilizarse un total de 126 víctimas, esto representaría un aumento del 50% respecto del número de víctimas de octubre y propiciaría un nuevo cambio en el comportamiento de la violencia letal. De hecho, noviembre es el segundo mes más violento, solo después de mayo, que contabilizó 134 víctimas. En suma, la variabilidad extrema de las muertes violentas cuestiona el impacto real de las políticas de seguridad pública y plantea serias dudas respecto a la sostenibilidad en el largo plazo de las mismas.

El tema de los repuntes de homicidios es fundamental para conocer estas debilidades. El martes 9 de noviembre, El Salvador registró un repunte de muertes violentas, registrando 9 de hechos hasta el final del día. Asimismo, el 10 de noviembre se perfiló como el día más violento del año, contabilizando alrededor de 25 homicidios. La respuesta gubernamental fue desplegar elementos policiales y militares en los lugares en donde ocurrieron los hechos de violencia. Sin embargo, los hechos de violencia continuaron el jueves 11 de noviembre, cuando ocurrieron 14 muertes violentas, aproximadamente. Aunque las autoridades no han brindado una cifra oficial, se calcula que entre estos tres días se registraron cerca de 48 homicidios. En total, los días que tuvieron cantidad elevada de muertes violentas son los siguientes:

Tabla. Días con repunte de homicidios durante el año 2021.

Fecha	Cantidad
1 de enero	10
12 de mayo	12
20 de mayo	10
27 de mayo	11
4 de junio	10
9 de noviembre	9
10 de noviembre	25
11 de noviembre	14
12 de diciembre	10
23 de diciembre	9

Fuente: elaboración propia con base en datos de la IML y PNC.

En cuanto a las características de las víctimas, en general continúa el patrón establecido en años anteriores, donde la gran mayoría de las víctimas son hombres, específicamente jóvenes adultos de entre 18 y 30 años: 39.3% de todas las personas y 46.5% de todos los hombres representaron esta categoría.

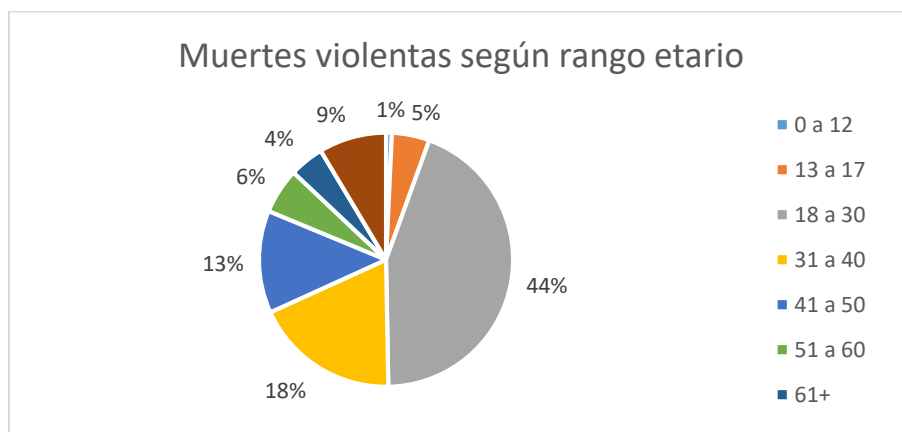
Tabla. Rango de edades de las víctimas de muertes violentas, por sexo (2021).

Rango de Edad	Hombre	Mujer	Sin Datos	Total general
0 a 12	5	3	1	9
13 a 17	50	8	0	58
18 a 30	476	59	0	535
31 a 40	200	24	0	224
41 a 50	144	14	0	158
51 a 60	58	12	0	70
61+	43	10	0	53
Sin Datos	47	5	52	104
Total general	1,023	135	53	1,211

Fuente: elaboración propia con base en datos de la IML y PNC.

En total, el 84.5% de las víctimas fueron catalogadas por el IML como hombres, mientras que el 11.1% como mujeres. 4.4% de todos los casos no pudieron ser identificados. Asimismo, las personas jóvenes de entre 18 y 30 años, de ambos sexos, fueron las que concentraron el mayor número de víctimas, alcanzando el 44.2% del total.

Gráfico. Rango de edades de las víctimas de muertes violentas, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la IML y PNC.

A nivel territorial, los departamentos que concentraron mayor cantidad de muertes violentas fueron San Salvador, con 28.1% de todos los casos, La Libertad con 13.3%, y Santa Ana, con 10.9% de las muertes violentas. En estos tres departamentos se concentra el 52.3%.

Tabla. Número de muertes violentas por departamento, (2021).

DEPARTAMENTO	VÍCTIMAS	PORCENTAJE
Ahuachapán	67	5.5%
Cabañas	29	2.4%
Chalatenango	20	1.7%
Cuscatlán	44	3.6%
La Libertad	161	13.3%
la Paz	67	5.5%
La Unión	40	3.3%
Morazán	40	3.3%
San Miguel	65	5.4%
San Salvador	340	28.1%
San Vicente	23	1.9%
Santa Ana	132	10.9%
Sonsonate	115	9.5%
Usulután	68	5.6%
TOTAL GENERAL	1,211	100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de la IML y PNC.

1.2.2 La tasa de homicidios en 2021

La tasa de homicidios es uno de los principales indicadores útiles para evaluar cómo está El Salvador, respecto a la violencia social y, en particular, a la violencia homicida. También permite la comparabilidad con otros países, al obtener un indicador que toma en cuenta la densidad poblacional de cada territorio.

Uno de los primeros elementos a señalar es que la reducción del 9.7% en el número global de muertes violentas, aunque positiva, es de las más bajas de los últimos años, ya que en el año 2020 la reducción fue del 44.4%, en 2019 la reducción fue del 28.3% y en 2018 la reducción fue del 15%.

Ahora bien, al calcular la tasa de homicidios, retomando la proyección de población para el año 2021 que da la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), que

calcula la población en 6,825,935 de personas para el presente año⁵⁴, se obtiene una tasa de 17.7 víctimas de muertes violentas por cada 100,000 habitantes, esto es dos puntos menos que la tasa del 2020, que se calculó en 19.7 víctimas de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Este año sería la tasa más baja de los últimos años y también el año que menos reducción hubo en este indicador.

Gráfico. Tasa de homicidios por 100,000 habitantes (aproximada), 2016-2021.



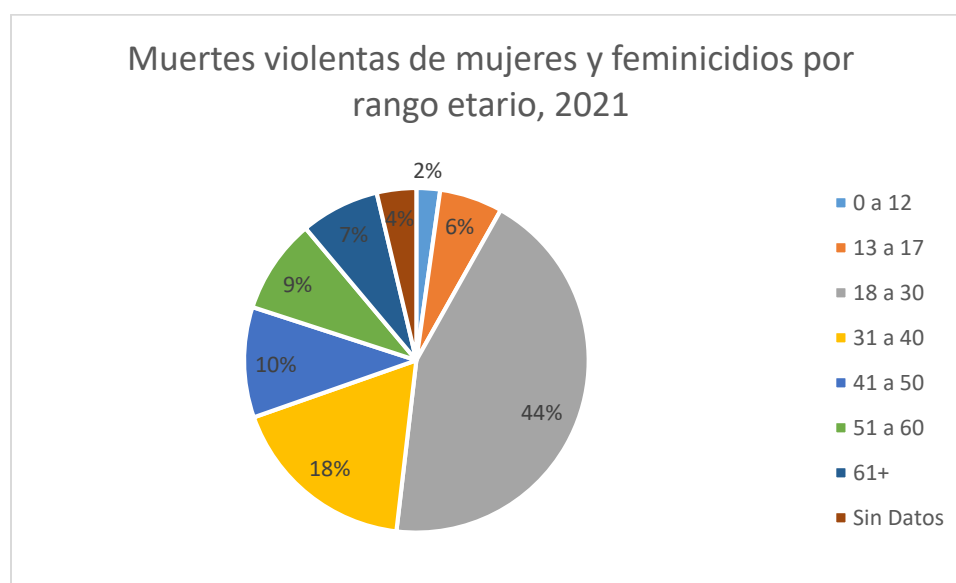
Fuente: elaboración propia con base en datos de la FGR, IML y PNC.

1.3. Muertes violentas de mujeres y feminicidios.

Según datos del IML, durante el año 2021 se registraron 135 muertes violentas de mujeres. A partir de este dato, se puede calcular que el promedio diario fue de 0.37, y el mensual fue de 11.3. En comparación con el año 2020, cuando las autoridades registraron 131 de estos hechos, se traduce en un aumento de 3.0% para el presente año. La mayoría de las mujeres víctimas de la violencia letal se caracterizaron por ser mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años, con 43.7% del total de casos. El siguiente grupo con mayor número de víctimas fue el de adultas de entre 31 y 40 años, con 17.8%.

⁵⁴ Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). EL Salvador: Estimaciones y Proyecciones de Población. Municipal 2005-2025. Revisión 2014. San Salvador, septiembre de 2014. Pp. 22.

Gráfico. Porcentaje de muertes violentas de mujeres y feminicidios por rango etario, (2021).



Fuente: elaboración propia con base en datos de la IML y PNC.

Por otro lado, 80 de las muertes violentas de mujeres fueron catalogadas inicialmente como feminicidios por la FGR, que equivale al 59.3% de todos los hechos. Para el mismo período del 2020 se reportaban 72 de este tipo de crímenes de odio, por lo que se puede calcular que en el presente año se ha experimentado un aumento de 11.1 puntos porcentuales.

Gráfico. Muertes violentas de mujeres y feminicidios por mes, (2021).

MES	HOMICIDIO	FEMINICIDIO	TOTAL GENERAL
Enero	4	12	16
Febrero	7	5	12
Marzo	5	14	19
Abril	6	6	12
Mayo	4	9	13
Junio	5	6	11
Julio	4	5	9
Agosto	5	2	7
Septiembre	1	4	5
Octubre	6	4	10
Noviembre	5	7	12

Diciembre	3	6	9
Total general	55	80	135

Fuente: elaboración propia con base en datos de la IML y PNC.

Marzo se posiciona como el mes que mayor número de hechos registró, con 19 muertes violentas de mujeres, 14 de las cuales se investigaron como feminicidios. Mientras que el mes con menor cantidad de hechos fue septiembre, con 5 muertes violentas, 4 de las cuales se consideraron como feminicidios.

Con 135 muertes violentas de mujeres y feminicidios registrados durante el año y retomando el dato de la población de mujeres estimada para el año 2021 por la DIGESTYC (3,612,657 mujeres), la tasa de feminicidios se calcula en 3.7 feminicidios por cada 100,000 mujeres. Esto representa un aumento de una décima respecto de la tasa de 2020, que se calculó en 3.6 feminicidios por cada 100,000 mujeres.

Es importante destacar que este comportamiento al alza es un revés importante con respecto a la evaluación del año pasado, ya que en el Informe Anual 2020 se destacaba una reducción del 43.5% en el número de muertes violentas de mujeres respecto del año 2019⁵⁵. En ese sentido pasar de un escenario de reducción (2020) a uno de aumento (2021) es un claro retroceso en el derecho a la vida de las mujeres salvadoreñas.

1.4. Grupos de Exterminio y Ejecuciones

El 20 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República detuvo a 27 personas en el departamento de La Unión, acusándolas de pertenecer a un grupo de exterminio que operaba en la zona desde hacía 7 años, denominado “El Diablo de Cordoncillo”.

Entre los detenidos se encontró a un agente de la PNC. Asimismo, la investigación apuntaba a que el grupo contaba con acceso a información policial. Formalmente los detenidos serán procesados por tres homicidios agravados consumados, 13 proposiciones y conspiraciones del delito de homicidio, un homicidio agravado tentado y organizaciones terroristas.

⁵⁵ Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). Informe anual 2020. El Estado de los derechos humanos en El Salvador. Pág. 40. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1FsHnmsSHovWNdiXU0GCtGPBm6ZZqXPDD/view>

El 24 de febrero de 2021, la FGR anunció la detención adicional de 15 personas más involucradas en el mismo grupo de exterminio, incluyendo a candidatos de diferentes partidos políticos que buscaban participar en la elección de puestos municipales en Yayantique, La Unión.

El 28 de abril de 2021 fue desarticulado un segundo grupo de exterminio⁵⁶. Se encontraba integrado por 15 personas, incluyendo a tres policías. Asimismo, operaba en tres municipios del departamento de La Paz: Santiago Nonualco, San Luis la Herradura y El Rosario. Se les acusó del homicidio de al menos tres personas, presuntamente pandilleros. Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2019.

Un tercer grupo de exterminio fue desarticulado el 22 de septiembre. Dentro de las personas capturadas en el operativo conjunto entre la FGR y la PNC se encontraron dos policías activos y uno en retiro, así como también un ex elemento de la Fuerza Armada. El grupo operaba en los departamentos de La Paz, Usulután y San Miguel⁵⁷.

El 13 de octubre fue procesado un cuarto grupo de exterminio. Este se encontraba integrado por cuatro agentes policiales y tres personas particulares. El grupo operaba en el departamento de La Paz. Las autoridades les acusan de haber asesinado a cinco personas, algunas de ellas presuntos pandilleros, entre los años 2015 y 2018⁵⁸. En el siguiente cuadro se resume la información de estos casos expuestos.

Tabla. Grupos de exterminio desarticulados durante 2021.

Fecha	Cantidad de Personas	Agentes del Estado	Víctimas
24 de febrero	35	1 policía	3
28 de abril	15	3 policías	6
22 de septiembre		2 policías 1 ex policía 1 exmilitar	
13 de octubre	7	4 policías	5
Total	57	12	14

Fuente: elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

⁵⁶ <https://oudh.uca.edu.sv/cms/medios-de-prensa/fichas/12835>

⁵⁷ <https://oudh.uca.edu.sv/cms/medios-de-prensa/fichas/15401> y <https://oudh.uca.edu.sv/cms/medios-de-prensa/fichas/15436>

⁵⁸ <https://oudh.uca.edu.sv/cms/medios-de-prensa/fichas/15742> y <https://oudh.uca.edu.sv/cms/medios-de-prensa/fichas/15806>

2. Derecho a la integridad.

2.1. Abusos policiales.

Mecanismos de control interno y externo

Unidad de Asuntos Internos

Las instancias de control interno permiten dilucidar la manera en que la institución policial opera de cara a combatir la corrupción y el abuso policial, a través de las investigaciones y procedimientos sancionatorios. Esta información es fundamental para identificar si existe un esfuerzo de la institución en aras de transparentar sus actuaciones, responsabilizar y sancionar al personal que se ha visto envuelto en comportamientos negativos o abusos de la fuerza⁵⁹.

Además, la Unidad de Asuntos Internos, al ser una de las instancias que genera contraloría a los miembros de la institución policial, garantiza que no se perpetúe la impunidad al interior de la corporación, siempre y cuando se apege al cumplimiento de las leyes que rigen y regulan el comportamiento de la misma.

Frente a esto, los enfoques de seguridad pública que han predominado en El Salvador, se han caracterizado por la represión del hechor que cometió algún delito, como una forma aparentemente efectiva de combatir el crimen. Sin embargo, a raíz de la consolidación de este tipo de enfoques, la policía ha cometido graves abusos de la fuerza, que van desde las torturas hasta las ejecuciones extrajudiciales documentadas por medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos⁶⁰.

De hecho, en su reciente informe sobre ejecuciones extrajudiciales en El Salvador, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) informó que, desde

⁵⁹ Rachel Neild, “*Controles Internos y Organos Disciplinarios Policiales*”, Washington Office on Latin America (WOLA), 1998, <https://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Citizen%20Security/past/internal%20%20controls%20formatted--sp.pdf>

⁶⁰ Laura Jordan, “*PNC es la institución más denunciada por violar derechos*”, La Prensa Gráfica, 19 de noviembre de 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-es-la-institucion-mas-denunciada-por-violar-derechos-20211118-0093.html>

2015 a 2020, un total de 1,824 víctimas murieron a causa de violencia letal. Además, 36 agentes policías o militares murieron por este tipo de violencia. Mientras tanto, al comparar la cantidad de agentes procesados por el cometimiento de muertes violentas (1,365) frente a los condenados (25), se demuestra que apenas 1.83% han sido condenados⁶¹. Esas cifras, por sí mismas, demuestran una gran brecha en el acceso a la justicia de las víctimas de agentes policiales, al tiempo que parece existir una especie de diferencia en el trato que se le otorga a la corporación cuando comienzan algún proceso judicial.

Ante esto, se vuelve prioritaria la tarea de aumentar la efectividad de los controles internos y externos que vigilan el comportamiento de la PNC. Por este motivo el OUDH monitorea constantemente las actuaciones de algunas instancias de control y en esa lógica solicita periódicamente información pública relacionada a estas unidades. Lamentablemente, el Observatorio se vio obligado a impulsar un largo proceso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública ya que la PNC mostró una negativa de informar de los casos abiertos de investigaciones en la unidad de Asuntos Internos.

En el marco de este proceso, el IAIP concedió a Asuntos Internos un plazo de cinco días hábiles para brindar la información, pero, una vez más, incumplieron. El OUDH volvió a realizar una nueva solicitud, y en esta ocasión los datos fueron entregados, pero en documentos en PDF. Estos datos que se obtienen mediante solicitudes de información son de especial interés porque permiten dimensionar la gravedad de las presuntas transgresiones y vulneraciones a los derechos humanos en los que agentes policiales están inmersos.

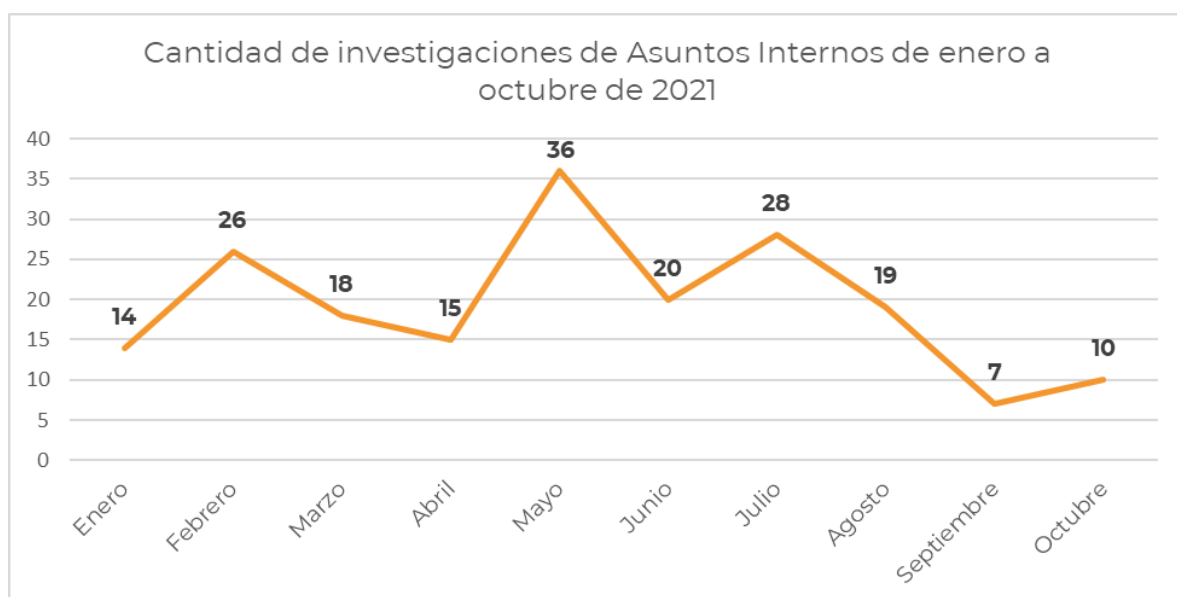
Así, entre enero y octubre de 2021, según datos proporcionados por la Unidad de Asuntos Internos, un total de 193 agentes han sido investigados por el cometimiento de presuntos delitos. Entre estos destacaron el uso y tenencia de documentos falsos, con 37 investigaciones; lesiones, con 15; fraude procesal, que obtuvo 14; amenazas 11, y

⁶¹ Observatorio Universitario de Derechos Humanos, *“Informe sobre ejecuciones extrajudiciales en El Salvador 2015-2020”*, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), septiembre de 2021. <https://oudh.uca.edu.sv/cms/publicaciones>

apropiación indebida de vehículos acumuló nueve, entre otros más. Estos cinco delitos obtuvieron porcentualmente el 45% del total.

Por otro lado, al establecer un análisis temporal de enero a octubre de 2021, las cifras demostraron que el mes de mayo acumuló la mayor cantidad, con 36. Julio, en segundo lugar, obtuvo la cifra de 28 investigaciones de Asuntos Internos. Entre enero y febrero de 2021, el porcentaje de incremento fue de 86%, mientras que en marzo hubo una disminución de 31% que se mantuvo hasta abril. Mayo representó un aumento importante en el número de investigaciones, ya que pasó a incrementarse en un 140%, aunque en junio disminuyó en un 44%.

Gráfico. Número de investigaciones realizadas por la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, 2021.



Fuente: elaboración propia con datos de la Unidad de Asuntos Internos de la PNC.

Existen datos del año 2020, pero, a falta de unas variables que Asuntos Internos no brindó porque las colocó como no determinado, no se pudo hacer un análisis más pormenorizado que lograra identificar tipos de delitos más comunes, ni la unidad policial a la que pertenecía el agente o también el sexo o edad. Por otro lado, a diferencia de años previos, se ha venido observando una tendencia a la baja en la cantidad de investigaciones iniciadas en Asuntos Internos. Por ejemplo, durante los años 2013 a

2019, la cantidad de investigaciones iniciadas no bajaba de 1,000. El año 2018 obtuvo la cifra de 1,338; en 2019 fue de 1,155, y de enero a julio de 2020 la cantidad alcanzó 228. En otras palabras, la disminución progresiva se ha mantenido de forma sostenida en el tiempo. No obstante, surgen una serie de dudas sobre las causas que han originado esta disminución.

A modo de hipótesis, por ejemplo, es necesario plantear la posibilidad que, dado que 2020 ha sido un año irregular en términos de funcionamiento institucional debido a la COVID-19, es probable que se experimentó una disminución en las labores de Asuntos Internos. Pero en 2021 la tendencia ha continuado, por lo que otra posibilidad que existe es que no se estén abriendo investigaciones como en años anteriores, ya sea por incapacidad institucional, por falta de recursos, porque la institución ha optado por no investigar o porque el número de abusos o faltas se ha reducido efectivamente.

Este tipo de prácticas de encubrimiento inclusive se observó en un caso de robo a mano armada, presuntamente responsabilidad de agentes policiales, en el barrio Modelo (San Salvador)⁶². Según el relato conocido en medios de comunicación, los policías Ever Otilio Cerón y Marco Antonio Bolaños, interceptaron una camioneta blanca el 31 de mayo de 2018, donde venían las víctimas que regresaban de un culto evangélico y dejaban en su hogar a uno de los amigos que los había acompañado.

Los agentes, uno de ellos apuntando con un arma al vehículo, solicitaron dinero y celulares. Se generó un intercambio de disparos. Uno de los policías resultó lesionado y tiempo después, durante el trayecto a Los Planes de Renderos, murió.

Las víctimas que sobrevivieron al ataque y robo de ambos agentes policiales colaboraron con la investigación, pero al final el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador los absolvió debido a una serie de irregularidades. En primer lugar, las víctimas fueron incapaces de identificar a uno de los agentes porque tenía el casco de motociclista puesto. En segundo lugar, de acuerdo a las investigaciones, tampoco se pudo identificar

⁶² Jaime López, “Absuelven agente policial que en su día de descanso asaltaba en el barrio Modelo”, Diario El Mundo, julio 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-desarticulacion-del-control-interno-de-la-PNC-20210214-0072.html>.

exactamente el tipo de arma que uno de los agentes utilizó para disparar, precisamente porque se aduce que fue un mal procedimiento de la corporación policial para no incriminarlo. Finalmente, el único testigo disponible que presencié la escena no asistió a declarar.

Inspectoría General de Seguridad Pública

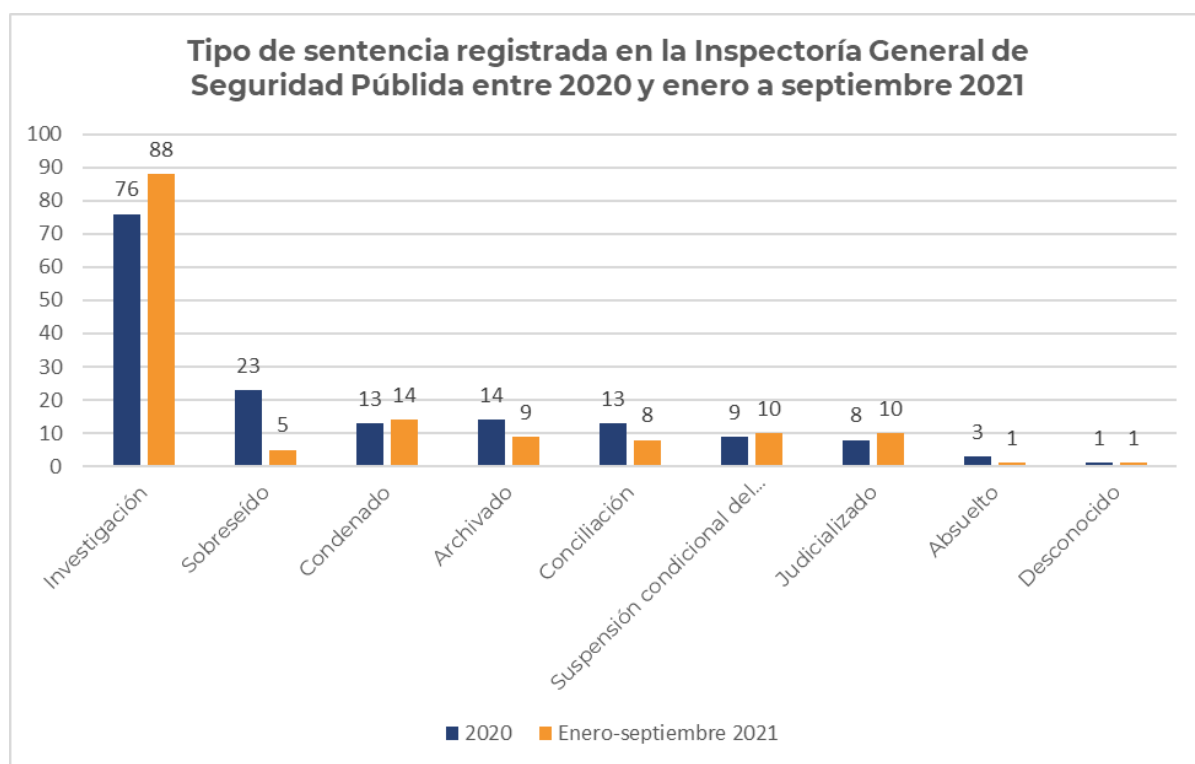
Los mecanismos de control externo operan como otro escalón destinado a velar por las actuaciones policiales. En este sentido, la Inspectoría General de Seguridad Pública (IGSP), integrada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), tiene como potestad fiscalizar el comportamiento de los miembros de la corporación policial, inclusive velando por el respeto de los derechos humanos. La IGSP revisa las actuaciones operativas y de gestión de la PNC.

Así, la Inspectoría General de Seguridad Pública registró un total de 160 investigaciones disciplinarias durante el año 2020. En tanto, de enero a septiembre de 2021, la cantidad ascendió a 146. Entre los principales delitos se encontraron, para ambos años, violencia intrafamiliar (30), amenazas (27), expresiones de violencia contra las mujeres (21), conducción peligrosa de vehículos automotores (20), homicidio simple (17), entre otros más.

Ahora bien, de acuerdo a los mismos datos, la categoría de los miembros de la corporación más denunciados, para 2020 y de enero a septiembre de 2021, son: agentes (245), cabos (23), sargentos (14), subinspectores (14), inspectores jefes (5), entre otros más.

La IGSP también cuenta con registros del tipo de medidas que se les ha dictado a los agentes policiales que han sido investigados por estos presuntos delitos que han cometido. Esta gráfica muestra la distribución, por año, de cada una de las sentencias que les han dado a agentes policiales. La mayor parte continúan activas o en investigación, algunos casos han sido sobreseídos y otros condenados. Estas tres categorías son las que acumulan la mayor cantidad.

Gráfico. Número de investigaciones realizadas por la Inspectoría General de Seguridad Pública, según resultado de caso, 2021.



Fuente: elaboración propia con datos de la Inspectoría General de Seguridad Pública.

En general, algunas instancias de la sociedad civil sugieren que los controles de la institución policial se han venido debilitando y desarticulando. Zaira Navas, ex Inspectora de la PNC y actualmente parte de la organización Cristosal, manifestó en una entrevista a un medio de comunicación⁶³ que “existe la lógica de que denunciar agentes implica desprestigio de la institución. No ven las denuncias como un proceso natural”.

A esto se añade, de acuerdo a Navas, que el encubrimiento es una práctica constante en todos los niveles de la institución policial, desde jefaturas hasta mandos básicos. Además, Navas expresó que la Inspectoría, otrora parte de la Policía Nacional Civil, se ha transformado en una institución “inexistente”.

⁶³ Ricardo Flores, “Hay desarticulación del control interno de la PNC”, La Prensa Gráfica, febrero de 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hay-desarticulacion-del-control-interno-de-la-PNC-20210214-0072.html>.

2.2. Violencia sexual.

La Fiscalía General de la República reportó que de enero a octubre de 2021 un total de 3,739 víctimas experimentaron un delito sexual. En tanto, siempre en el mismo período de tiempo, pero de 2020, se registraron 3,233 víctimas por este tipo de delitos. Así, el porcentaje de aumento fue de 15.65% hasta octubre de 2021.

Entre enero y octubre de 2021, el 91% de víctimas fueron mujeres, 8% hombres y 1% no determinado. En otras palabras, de cada 100 personas que experimentaron este tipo de delitos, 91 fueron mujeres, 8 hombres y 1 como no determinado. La violencia sexual, al ser un tema que persiste como parte de una estructura desigual de poder, termina afectando en amplia medida a las mujeres.

De hecho, la Encuesta Nacional de Violencia Sexual (ENVS), que realizó la DYGESTIC y el Ministerio de Economía en 2019, puso de manifiesto que las mujeres experimentan violencia sexual a lo largo de todo su ciclo de vida. Por ejemplo, un 53% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años expresaron haber sufrido al menos un hecho de violencia sexual a una edad temprana.

A pesar de que los registros institucionales no permiten dimensionar la magnitud del problema, al menos los datos señalaron que, en efecto, los grupos más vulnerables suelen ser las niñas y jóvenes, quienes experimentaron con mayor frecuencia este tipo de delitos. Los datos de la FGR indicaron que 1,715 víctimas tenían entre 13 a 17 años, mientras que 726 tenían la edad de cero a 12 años. Ambos rangos de edad representan porcentualmente el 65% de todas las víctimas identificadas en los registros de la FGR.

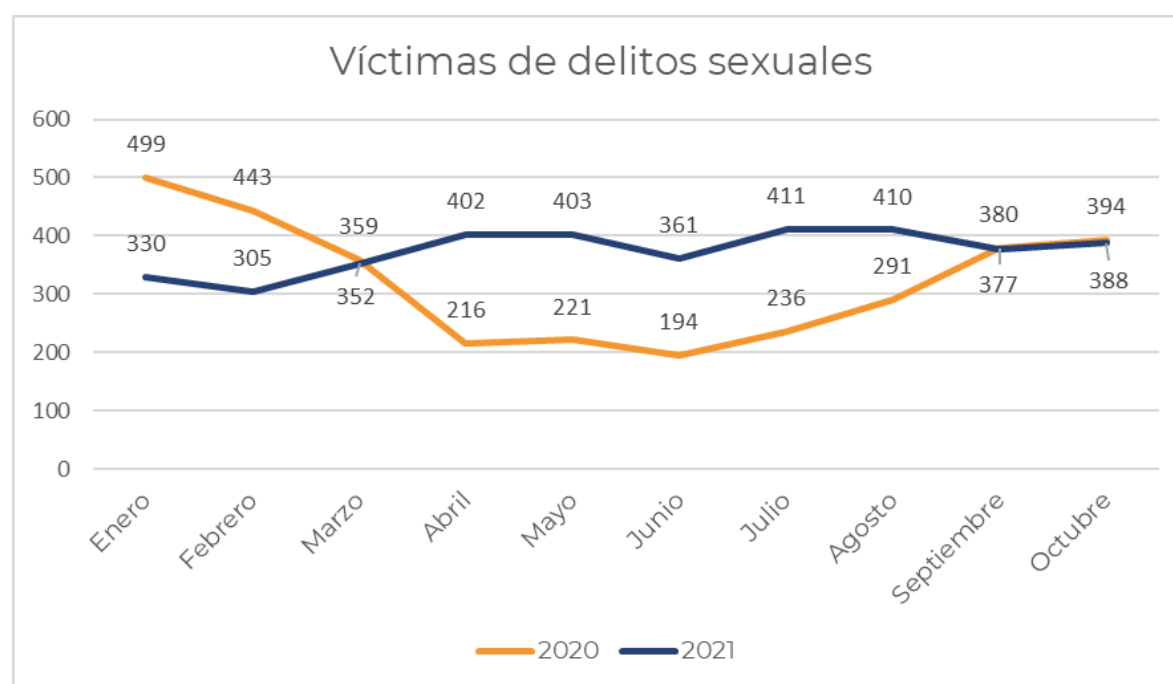
Comparativo de víctimas de delitos sexuales

Entre enero y octubre de 2021 se obtuvo un promedio diario de 12.3 víctimas de delitos sexuales, mientras que, en el mismo período de 2020, fue de 10.6. Es decir, un aumento de casi dos puntos porcentuales en idéntico lapso de tiempo. Si bien 2020 fue un año atípico debido al Covid-19, sobre todo por la poca capacidad institucional que se tuvo por el encierro generalizado y prolongado, los registros de la fiscalía muestran un aumento en la cantidad de víctimas de este tipo de delitos a los que es importante prestar atención.

La reducción de labores en las instituciones, aparejado a que las víctimas tuvieron que convivir directamente con sus agresores en los hogares, tuvieron importantes repercusiones en la captación de denuncias de la institución fiscal, especialmente porque siempre se genera un sub-registro importante en el número de víctimas. A esto se añade una cultura de desconfianza en las instituciones, ya sea por miedo a denunciar al agresor o por la revictimización que se genera al interior de las mismas.

En esta línea, la encuesta elaborada por la Digestyc y MINEC señaló que efectivamente existe un nivel de desconfianza en las instituciones. El 94.7% de las mujeres víctimas de violencia sexual encuestadas no buscó ayuda en alguna institución, y solo el 5.3% restante buscó alguna clase de ayuda.

Gráfico. Número de víctimas de violencia sexual durante 2021.



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República.

Distribución territorial de tasa de delitos sexuales

A escala territorial, la tasa promedio a nivel nacional de víctimas de delitos sexuales, de enero a octubre de 2021, fue de 58.84 por cada 100 mil habitantes, demostrando el nivel

epidémico que existe en torno a la violencia sexual⁶⁴. Este resultado se obtuvo a partir de las proyecciones municipales que elabora la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y los datos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Como se ha manifestado, el comportamiento territorial de la tasa varía en función de la densidad poblacional de los municipios. En ese sentido, 112 municipios se encuentran por encima del promedio nacional, es decir, el 43% del territorio nacional.

En contraste, 132 municipios registraron cifras por debajo del promedio nacional, esto es, el 50% del territorio. Además, 18 municipios no registraron ninguna víctima de delito sexual, de acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General de la República. Esto equivale al 7% del territorio.

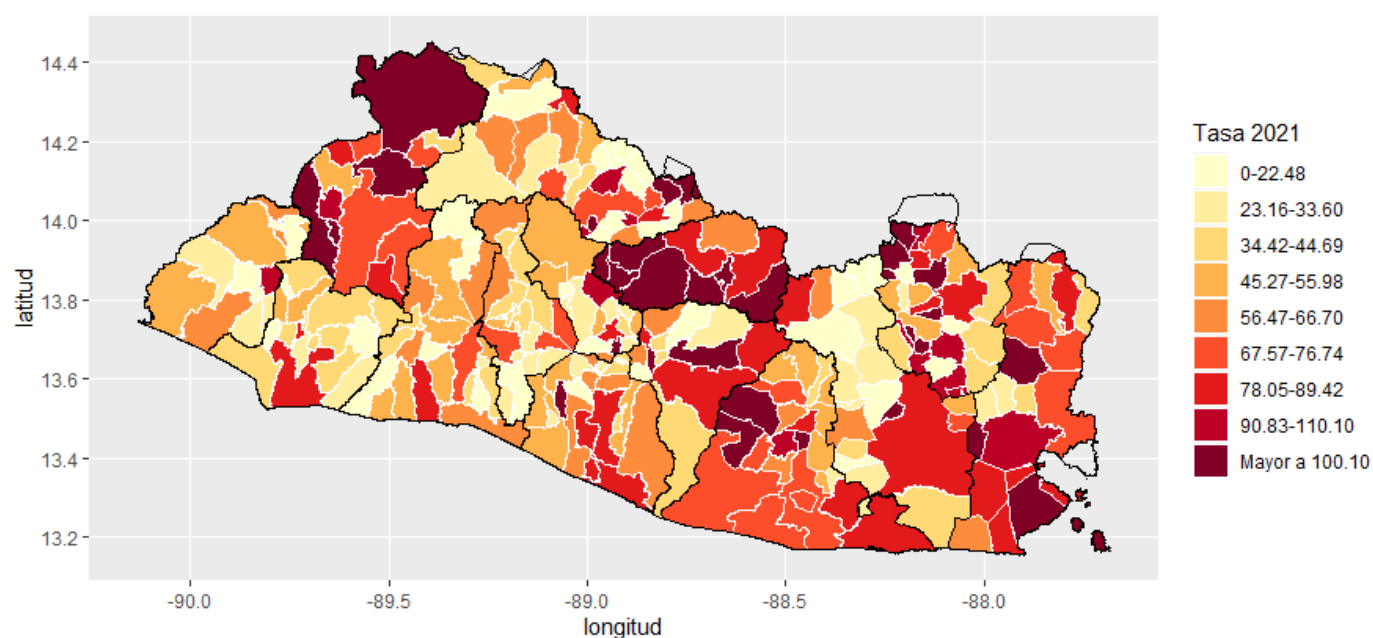
Los municipios que registraron las mayores tasas son: Guacotecti, San Fernando, Azacualpa, Tepetitán, Dolores, Arcatao, Cinquera, Ilobasco, Yayantique, San Sebastián Salitrillo, entre otros más. De estos diez principales municipios que obtuvieron la mayor tasa, cinco pertenecen a la zona paracentral, dos pertenecen a la zona central, dos a la zona oriental y uno a la zona occidental.

Por otro lado, se destaca que, tanto en el año 2020 como de enero a octubre de 2021, algunos municipios han mantenido tasas elevadas de víctimas de delitos sexuales durante ambos años. Entre estos municipios están, por ejemplo, Cinquera (Cabañas), Dolores (Cabañas) y Arcatao (Chalatenango).

Aunque no se registran cantidades elevadas de delitos sexuales en términos absolutos en algunos de los municipios, la población de estos territorios es pequeña, por lo que la variación en la tasa aumenta considerablemente. El siguiente mapa muestra la distribución de la tasa de víctimas sexuales a nivel municipal. La clasificación establece, con base en colores, el comportamiento de menor a mayor de las víctimas de los delitos sexuales.

⁶⁴ Esta tasa es preliminar puesto que no se tiene los datos del año completo.

Mapa. Tasa de víctimas sexuales a nivel municipal de enero a octubre 2021



Fuente: elaboración propia con base en proyecciones de la DIGESTYC y datos de la FGR.

Distribución territorial de cantidades de víctimas de delitos sexuales

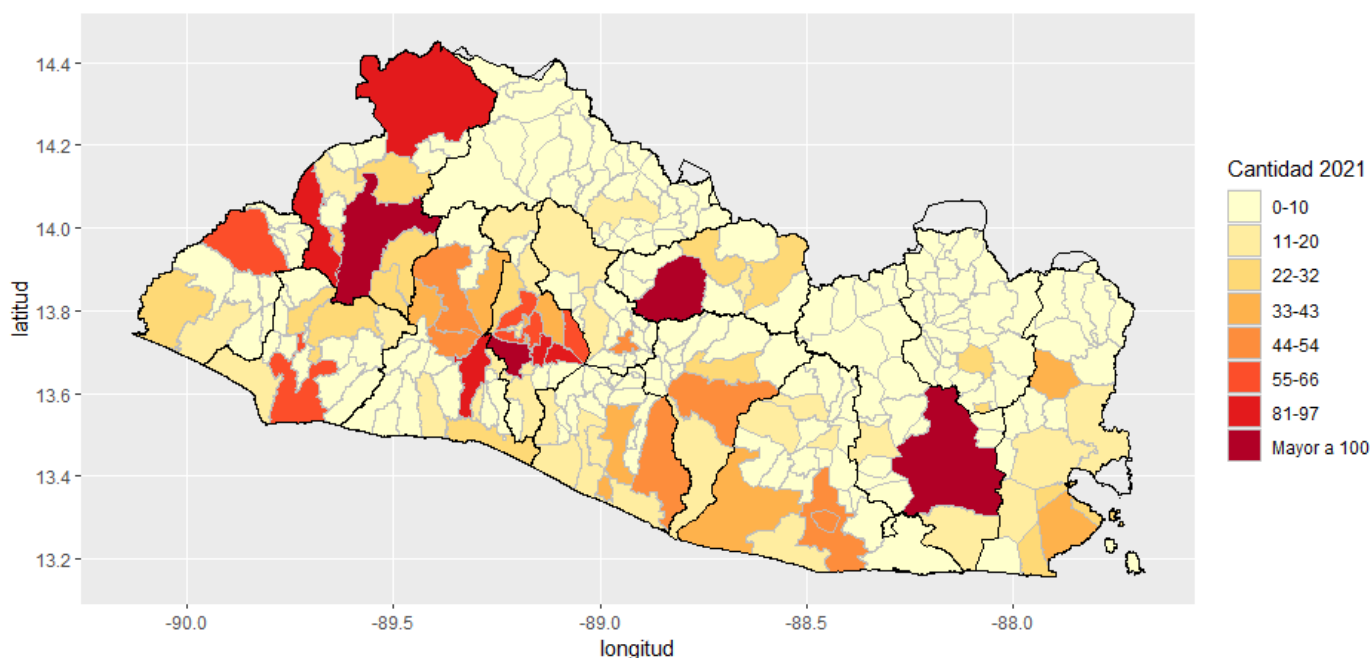
Ahora bien, es importante visualizar la cantidad total de víctimas a nivel municipal, para tener otro nivel de aproximación a escala territorial. De esta cantidad, 20 municipios acumularon el 47% del total de víctimas de delitos sexuales. En este caso, el promedio fue de 28.14 víctimas por este tipo de delitos. San Salvador (248), San Miguel (180), Santa Ana (171), Ilobasco (100) y Metapán (97) obtuvieron las cifras más altas.

De los 20 municipios que acumulan el mayor porcentaje, ocho de ellos pertenecen al Área Metropolitana de San Salvador. Según estimaciones, el AMSS cuenta con una población de 1,699,688 habitantes. De esta cifra, y de acuerdo con los ocho municipios mencionados, las proyecciones de la DIGESTYC señalaron que para 2021 el total de habitantes en estos municipios del AMSS ascienden a 1,349,738 habitantes, es decir, que cubre el 79% del Área Metropolitana de San Salvador.

Al establecer las categorías de registro de mayor número de víctimas, es importante destacar que, en la categoría de cero a diez víctimas, fueron un total de 189 municipios. De esta cantidad, 18 de estos municipios no registraron ninguna víctima de delito sexual

y 20 de ellos registraron al menos una víctima por estos delitos. En contraste, los municipios que sobrepasan las 100 víctimas, de enero a octubre de 2021, fueron cuatro.

Mapa. Cantidad de víctimas sexuales a nivel municipal de enero a octubre 2021



Fuente: elaboración propia con base en datos de la FGR.

2.3. Desplazamiento forzado.

El desplazamiento forzado interno continúa siendo un grave problema que afecta múltiples derechos humanos, desde derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y otros más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)⁶⁵, si bien señaló aspectos positivos en cuanto al diseño de ciertas medidas orientadas a mitigar este fenómeno, persisten graves deficiencias que no han sido solventadas por el Estado salvadoreño. Entre estas carencias, la CIDH destacó la inexistencia de un sistema de recolección de datos relacionado a las víctimas de

⁶⁵ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Situación de los derechos humanos en El Salvador”, 14 de octubre de 2021, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf

desplazamiento, la ausencia de una estructura institucional que efectivamente proteja a las víctimas, entre otras falencias más.

Parte de las deficiencias del funcionamiento institucional también está relacionado con la precarización que existe en la Dirección de Atención a Víctimas (DAV). Según un reportaje de la revista Gato Encerrado⁶⁶, el ex director de la Oficina de Atención a Víctimas, Giovanni González, fue nombrado en este cargo sin poseer conocimiento en esta área. El reportaje también pone de manifiesto las dificultades que una madre y sus hijos experimentaron en uno de los albergues a los que fueron trasladadas luego de huir de las pandillas, incluyendo malos tratos y la falta de alimentos y controles médicos.

Además de que las instalaciones han sufrido deterioro, el reportaje también señaló una disminución progresiva en el presupuesto anual asignado a la Dirección de Atención a Víctimas. En 2019 el presupuesto fue de \$296,100, mientras que en 2020 la cantidad se redujo a \$269,315 y, finalmente, en 2021 alcanzó la cifra de \$233,335, es decir, un porcentaje de disminución de 21.1% desde el año 2019 a 2021. Además de esto, dentro de los montos destinados al presupuesto, en los años anteriores se hacía una desagregación entre adquisiciones de bienes y servicios, gastos financieros y otros, inversiones en activos fijos, gastos corrientes, etc. Para 2021, sin embargo, solo aparece un monto destinado a remuneraciones.

Gráfico. Presupuesto de la Dirección de Atención a Víctimas, 2019-2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Revista Gato Encerrado basados en el Ministerio de Justicia.

⁶⁶ Mónica Campos, “Esposo de diputada de Nuevas Ideas asumió la Dirección de Atención a Víctimas sin experiencia ni formación”, Revista Gato Encerrado, octubre 2021, <https://gatoencerrado.news/2021/10/06/esposo-de-diputada-de-nuevas-ideas-asumio-la-direccion-de-atencion-a-victimas-sin-experiencia-ni-formacion/>

Ahora bien, además de los problemas presupuestarios, la dinámica con las organizaciones de la sociedad civil se ha visto minada tras la negativa de la Dirección de Atención a Víctimas de continuar trabajando con las mismas. Las organizaciones de la sociedad civil han jugado un rol clave en tanto que ayudan a solventar necesidades de las víctimas que el mismo Estado no puede cumplir por completo, incluyendo alimentación, ayuda económica, atención psicológica, etc. De acuerdo al reportaje de Gato Encerrado, la decisión de no continuar trabajando con las organizaciones de la sociedad civil obedece a una directriz institucional.

Por otro lado, la CIDH también indicó que el desplazamiento forzado genera un impacto *pluri-ofensivo* en las víctimas que lo experimentan, es decir, afecta diversas dimensiones de la vida y transgrede varios derechos humanos. “Asimismo, el desplazamiento afecta seriamente la situación de empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida de estas personas y familias, situación que puede ser entendida como una condición de desprotección de facto.

Aunado a ello, la CIDH observa que el desplazamiento forzado, al momento de su ocurrencia, suele resaltar una afectación de los derechos de libre circulación, integridad personal”⁶⁷.

Algunos datos sobre desplazamiento forzado y limitación a la libre circulación.

La Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación (LILIC) se encuentra tipificado como delito en el artículo 152-A del Código Penal. Esta tipificación sirve como base para procesar algunas modalidades de violencia relacionadas al desplazamiento forzado, precisamente ante la falta de una reforma que introduzca directamente el tipo penal. Los registros de la FGR permiten analizar el comportamiento que ha tenido este delito a lo largo del tiempo, pero no son datos que logren dimensionar el fenómeno por completo. A partir de esto, los datos de la FGR señalaron que, entre enero y octubre de 2021, un total de 1,167 víctimas experimentaron una limitación a su libre circulación.

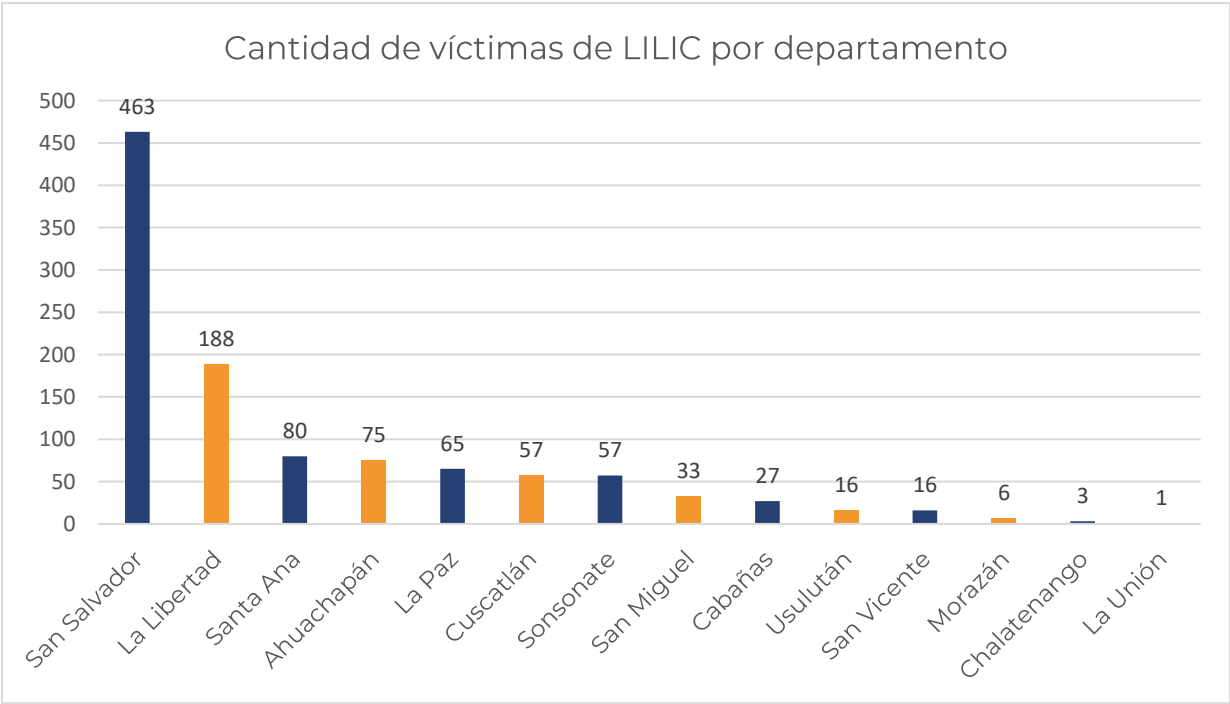
⁶⁷ CIDH, p.111.

En contraste, durante todo el año de 2020, la FGR registró la cifra de 944 víctimas por este delito. Esto indicó que, sin tomar en cuenta los meses de noviembre y diciembre, el aumento de víctimas de LILIC de enero a octubre de 2021 fue de 23.6% al compararlos con todo el año 2020. Si consideramos únicamente los meses de enero a octubre de 2020, comparándolos con el mismo período de 2021, el aumento porcentual alcanzó la cifra de 55.8% para 2021.

Departamento de mayor incidencia de LILIC

A nivel departamental, los datos señalaron que San Salvador fue el departamento más afectado, pues acumuló la cantidad de 463 víctimas de LILIC. En segundo lugar, La Libertad obtuvo 188. A continuación, y, en tercer lugar, el departamento de Santa Ana, que obtuvo 80 víctimas. Así, estos tres departamentos acumularon porcentualmente el 67% de todas las víctimas por este delito. En contraste, el departamento que reportó la mínima cantidad fue La Unión, pues obtuvo uno. Los 14 departamentos registraron víctimas, de acuerdo con los datos de la FGR.

Gráfico. Víctimas de LILIC por departamento, hasta octubre del 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la FGR.

Municipios de mayor incidencia de LILIC

Por otro lado, de los 262 municipios del país, 127 obtuvieron víctimas de delitos por LILIC. Es decir, el 48% del territorio nacional. A partir de esta cifra, 32 municipios obtuvieron 1 víctima; 41 municipios registraron entre 2 a 4 víctimas; 26 municipios obtuvieron entre 5 a 9 víctimas; 27 municipios acumularon entre 10 a 67 víctimas y, finalmente, un municipio obtuvo 90 víctimas. 13 municipios acumularon el 51% de víctimas de LILIC, entre los que encabezaron San Salvador, Soyapango, Apopa, San Martín, Colón, Santa Ana, Mejicanos, Ilopango, entre otros más.

Los municipios que obtuvieron las menores cifras fueron San Francisco Gotera, Chinameca, Nombre de Jesús, Concepción Batres, San Simón, entre otros.

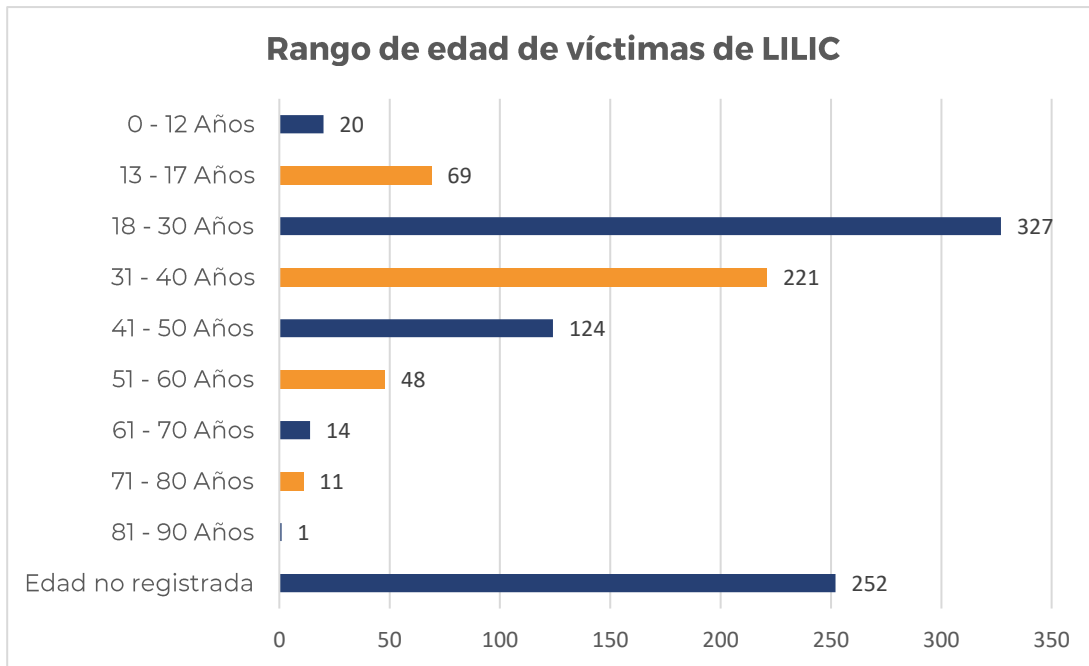
Zonas de incidencia LILIC

A partir de los datos proporcionados por la FGR, también se procedió a construir datos desde la zona en que más se reportaron víctimas. De esta manera, la zona central acumuló el mayor registro, pues reportó 711 víctimas. En seguida, la zona occidental obtuvo 212 víctimas. De ahí la zona paracentral acumuló 108 y la oriental 56. El 85% de las víctimas se acumularon en la zona central y occidental país, según la información de la institución fiscal.

Rango de edad víctimas LILIC

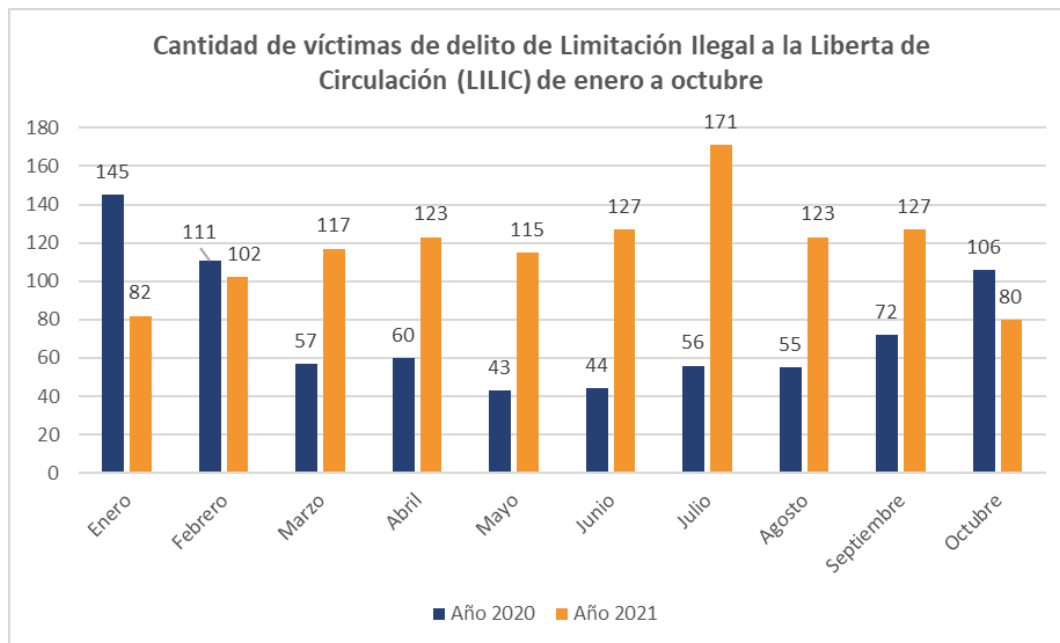
Al agrupar los datos por rangos de edad, la información señaló que de los 18 a 30 años son las víctimas que mayormente sufren este problema, pues acumularon 327 víctimas. Sin embargo, en segundo lugar, aparecen datos no registrados, que obtuvieron 252 víctimas. Le sigue la edad de 31 a 40 años, pues obtuvo 221 víctimas. Luego están las víctimas de 41 a 50 años, que acumularon 124 víctimas. Al respecto, es importante destacar que los datos demostraron que los jóvenes y adultos tienden a experimentar en mayor medida este delito. También es importante recalcar niños y jóvenes aparecen en quinto lugar dentro de las cifras, por lo que es importante que el Estado conduzca políticas orientadas a salvaguardar a este grupo vulnerable.

Gráfico. Víctimas de LILIC por rango etario, hasta octubre del 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la FGR.

Gráfico. Número de víctimas de LILIC por mes, 2020-2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Fiscalía General de la República.

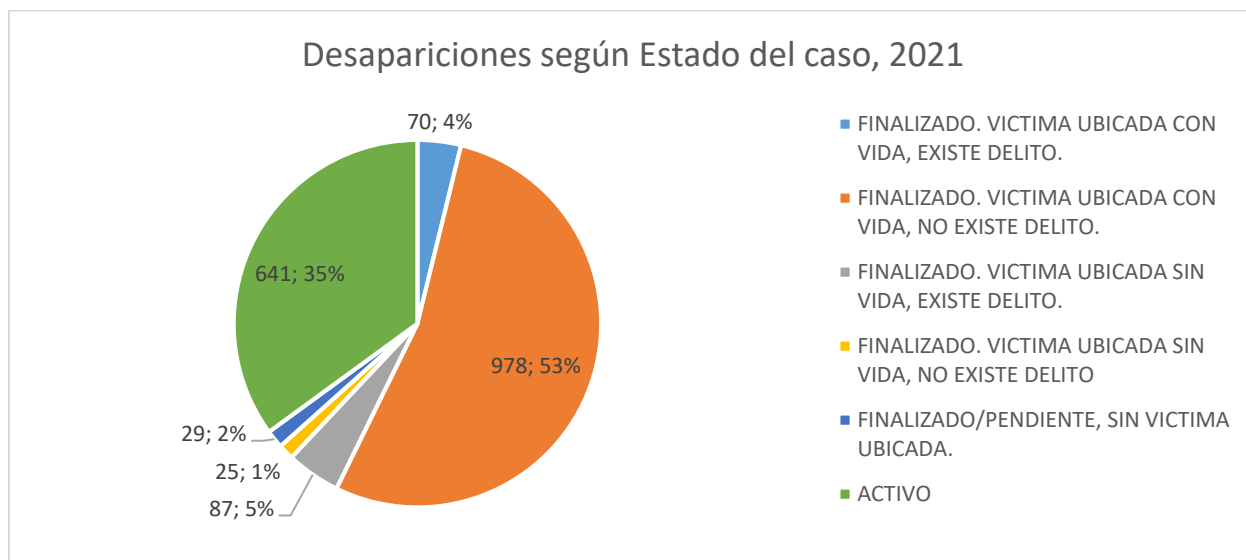
3. Derecho a la libertad.

3.1. Vulneraciones contra la libertad (desapariciones).

Según estadísticas de la PNC, durante el 2021 se reportaron un total de 1,830 personas desaparecidas. Esto equivale a un promedio de 5.0 desapariciones cada día, es decir, 152.5 cada mes. Esta información representa un aumento del 19.2% respecto de número de personas desaparecidas del 2020, cuando la PNC reportó 1,535 casos.

Por otro lado, la institución provee información sobre el estado de los casos que han sido iniciados en el 2021. En este sentido, al final del año, 641 casos continúan activos, es decir, la persona desaparecida no ha sido localizada. Esto equivale al 35% de todos los casos. Por el contrario, el 65% de los casos (1,189 personas) han sido localizadas bajo diferentes circunstancias. A continuación, el detalle de las diferentes modalidades sobre estado del caso al cierre del año:

Gráfico. Número de víctimas de personas desaparecidas según estado del caso, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional Civil.

En cuanto a la tipología del estado del caso, se aclara que se ha retomado las mismas categorías utilizadas por la institución policial en sus respuestas a las solicitudes de acceso a la información realizadas por el OUDH. En ese sentido lo primero a destacar es el elevado número de casos que permanece *Activo* al final del año. Ello implica que las víctimas siguen sin ser localizadas alcanzando un elevado porcentaje del 35%.

Por otro lado, parece contradictorio el término *Finalizado. Víctimas ubicadas sin vida, no existe delito*, ya que se desconoce el contexto en el que esas personas inicialmente fueron reportadas como desaparecidas, posteriormente se identifica que están sin vida, pero sin la ocurrencia de delito, lo que significaría que no se trata de homicidios, feminicidios o sus diversas modalidades. 25 casos corresponden a esta categoría, lo que representa un 1.4%.

La otra categoría que debe ser aclarada es la siguiente: *Finalizado/pendiente, sin víctima ubicada*. Este conjunto de términos sugiere que, sin haber encontrado a las víctimas, el caso es cerrado. Sin embargo, se desconocen las razones del cierre de estos 29 casos (1.6%) puesto que las víctimas no han sido ubicadas sin vida ni con vida.

Por otro lado, otra de las deficiencias de la información obtenida de esta fuente es la falta de consistencia ya que, mientras que en la resolución PNC-UAIP-509-2021 se dio la información completa de las variables edad, sexo, departamento, municipio respecto de la totalidad de casos recibidos hasta octubre del 2021, para la resolución PNC-UAIP-68-2022, donde se solicitó la información del año completo, solo se recibió la información desagregada para los casos activos, es decir para 641 de los 1,830 casos. Por lo tanto, no se tiene la información completa debido a este nuevo cambio en el criterio de la institución policial para dar información pública.

Aun así, con información hasta octubre del 2021 para estas variables, se obtiene que, temporalmente, los meses en que se reportó un mayor número de desapariciones fueron abril, con 203 casos, marzo con 189, y mayo con 177. Por el contrario, los meses con menor número de casos fueron octubre con 130, septiembre con 131, y agosto con 136.

Gráfico. Número de víctimas de personas desaparecidas según estado del mes, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional Civil.

Por otro lado, según los registros elaborados por la Fiscalía General de la República, los casos de desapariciones son diferentes a los de la PNC. La FGR reportó 1,191 casos de personas víctimas del delito de “Desaparición de personas” (Art. 148-A C.P.). Esto significa una diferencia de 639 casos menos que la Policía. Al comparar el dato de 2021 con los 662 casos reportados por la misma fuente para 2020 se obtiene un aumento del 79.9%.

Asimismo, en el 2021, la FGR inició la clasificación de los casos de desapariciones de personas según un sistema particular. Previamente, los datos eran categorizados según se encontraban “en investigación”, es decir, en casos activamente trabajados, o si la víctima “se encontró con vida”, o “se encontró fallecida”.

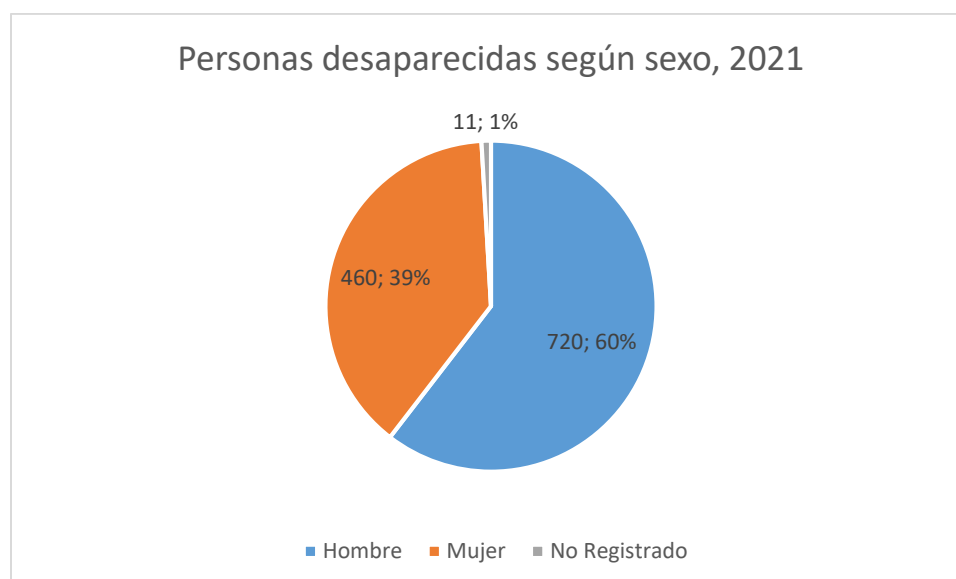
A partir de la solicitud de acceso a información Referencia No. 579-UAIP-FGR-2021, la institución comenzó a referirse a los casos activos como “Personas Desaparecidas en Investigación”, y a los casos finalizados como “Ausencias Voluntarias”, sugiriendo que las víctimas tomaron la decisión de ocultar su ubicación a familiares o conocidos que interpusieron la denuncia.

En este sentido, de los 1,191 casos, un total de 832 fueron finalizados hasta diciembre del 2021. Esto equivale al 69.9% de todos los casos. Por el contrario, los casos activos se contabilizan en 359, equivalente al 30.1%.

En cuanto a la caracterización de las víctimas, el 60% de los casos registrados por la FGR fueron hombres, el 39% fueron mujeres y un 1% de víctimas no fue posible determinar el sexo. En comparación con el 2020, las víctimas hombres también registraron un porcentaje del 60%, sin embargo, en ese mismo año las mujeres tuvieron un porcentaje levemente menor, alcanzando el 34.9%.

El motivo de esta diferencia parcial de datos es que durante el 2020 un 5% de casos no tenían información sobre el sexo de las víctimas, en 2021 este problema solo se dio con el 1%. En todo caso destaca el aumento de más de 4 puntos en el porcentaje de víctimas mujeres para 2021.

Gráfico. Número de personas desaparecidas según sexo de la víctima, 2021.



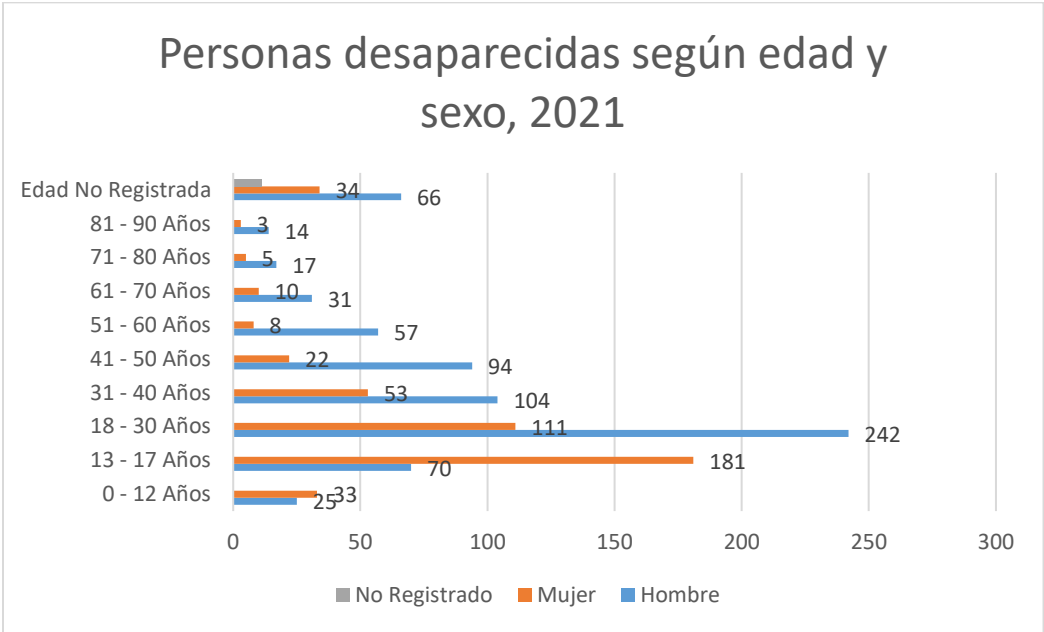
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Fiscalía General de la República.

Ahora bien, al cruzar la variable de rango etario se observan diferencias importantes. Mientras que en el caso de los hombres el grupo poblacional más vulnerado es el de 18 a 30 años, alcanzando un total de 242 víctimas y representando un porcentaje del 34%

respecto del total de víctimas hombres; en el caso de las mujeres el rango más vulnerado es el de 13 a 17 años, contabilizando 181 víctimas y representando un 39% respecto del total de víctimas mujeres. Es decir que tanto los hombres jóvenes como las mujeres adolescentes son los grupos más vulnerables ante la desaparición de personas.

Si tomamos en cuenta los dos rangos etarios que representan a las personas menores de edad (0-12 y 13-17) también se evidencia un problema para este grupo poblacional: entre ambos sexos se contabilizan 309 víctimas menores de edad en 2021, lo que representa un 26% del total de víctimas, es decir, uno de cada cuatro desaparecidos es una persona menor de edad. Las niñas y adolescentes se llevan la peor parte ya que el 18% del total de desaparecidos son víctimas mujeres menores de edad.

Gráfico. Número de personas desaparecidas según sexo y sexo de la víctima, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Fiscalía General de la República.

A nivel global, los hombres y mujeres entre los 18 y 30 años contabilizan 353 víctimas, lo que representa un 29.6% del total de víctimas. Es decir que uno de cada tres desaparecidos es una persona joven.

Tabla. Número de personas desaparecidas según sexo y sexo de la víctima, 2021.

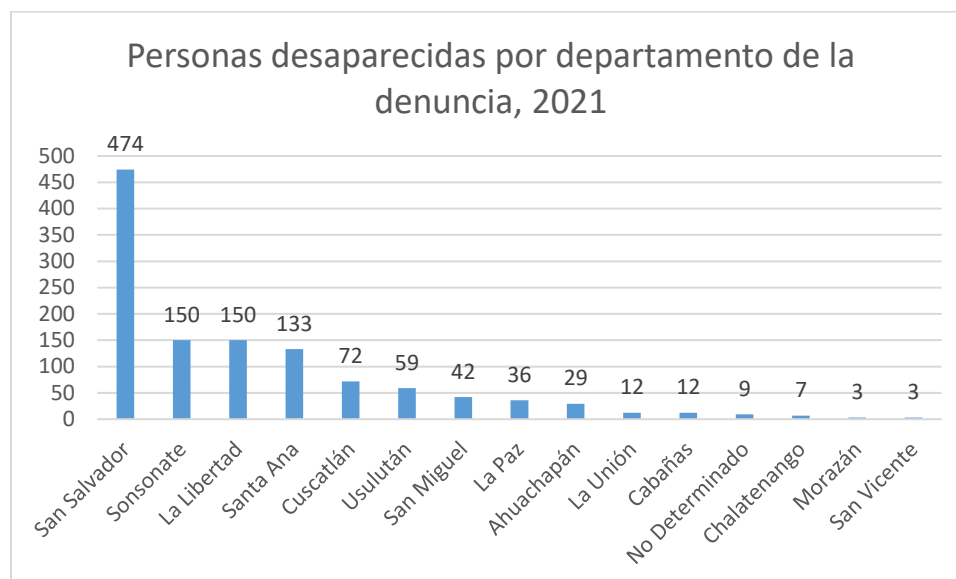
Rango de edad	Hombre	%	Mujer	%	Sin dato	Total general
0 - 12 Años	25	3%	33	7%		58
13 - 17 Años	70	10%	181	39%		251
18 - 30 Años	242	34%	111	24%		353
31 - 40 Años	104	14%	53	12%		157
41 - 50 Años	94	13%	22	5%		116
51 - 60 Años	57	8%	8	2%		65
61 - 70 Años	31	4%	10	2%		41
71 - 80 Años	17	2%	5	1%		22
81 - 90 Años	14	2%	3	1%		17
Edad No Registrada	66	9%	34	7%	11	111
Total general	720	100%	460	100%	11	1,191

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Fiscalía General de la República.

A nivel territorial se cuenta con dos variables: departamento y municipio. Los tres departamentos con mayor número de casos son San Salvador, con 474 casos representando un 40% del total de víctimas, Sonsonate y La Libertad, con 150 casos cada uno, es decir representando 13% del total de casos cada departamento. Los tres departamentos reúnen el 65% de los casos.

A nivel de zona geográfica, la zona central reúne el 53% de los casos (631), la zona occidental reúne el 26% (312), la zona paracentral (123) aporta un 10% y la oriental (116) también reporta 10% respecto del total de casos a nivel nacional.

Gráfico. Número de personas desaparecidas según departamento, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Fiscalía General de la República.

A nivel local, se registran 143 municipios con casos de personas desaparecidas, es decir el 55% del total de jurisdicciones. Sin embargo, existen zonas con mayores niveles incidencia.

El departamento de San Salvador aporta 6 municipios al listado de 10 con más casos: San Salvador (156), Soyapango (86), San Martín (44), Ciudad Delgado (35), Apopa (30) y Mejicanos (29). Los otros cuatro municipios dentro de este listado son Santa Ana (82), Santa Tecla (36), Sonsonate (36) y San Miguel (30). Entre los 10 municipios suman un total de 564 casos, lo que representa un 47% del total de casos a nivel nacional.

Tabla. 10 Municipios con mayor número de denuncias de personas desaparecidas, 2021.

N°	Municipio	Denuncias
1	San Salvador	156
2	Soyapango	86
3	Santa Ana	82
4	San Martín	44
5	Santa Tecla	36
6	Sonsonate	36

7	Ciudad Delgado	35
8	Apopa	30
9	San Miguel	30
10	Mejicanos	29
TOTAL		564

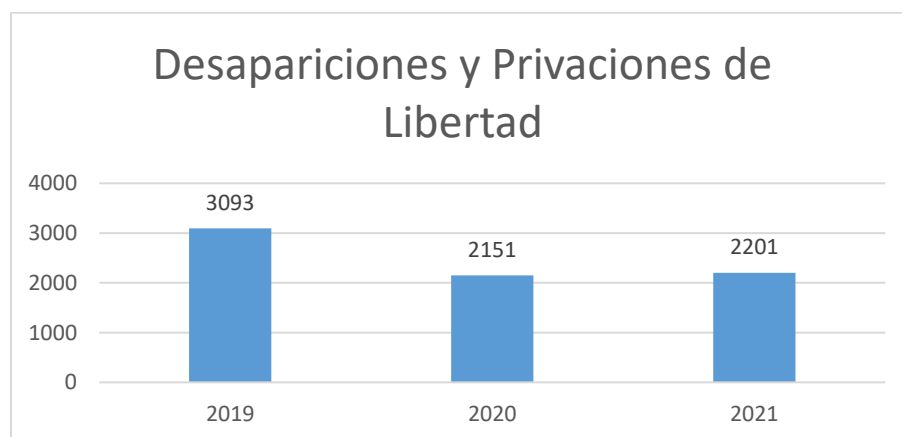
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Fiscalía General de la República.

Existen una gran cantidad de municipios con número muy bajos: 42 municipios solo presentan un caso cada uno, 24 municipios registran dos casos cada uno, 18 municipios solo registran tres casos cada uno y seis municipios solo registran cuatro casos cada uno.

Por otro lado, Fiscalía también registró 1,010 víctimas de los delitos de Privación de Libertad y Privación de Libertad Agravada. Estos hechos han sido clasificados de la siguiente manera: 220 “Personas Privadas de Libertad en Investigación”, 398 “Personas Privadas de Libertad Relacionadas con Otros Delitos”, y 392 “Hechos Atípicos”.

Como se ha mencionado en anteriores publicaciones, previo a 2019 no existía una tipología delictiva para el fenómeno de las desapariciones. Por ello, la FGR clasificaba las vulneraciones a la libertad bajo la figura de la Privación de Libertad. Para efectos de comparación a años anteriores, durante el año 2021 se contabilizan 2,201 Vulneraciones a la Libertad Personal.

Gráfico. Número de Vulneraciones al Derecho a la Libertad Personal, 2019-2021.



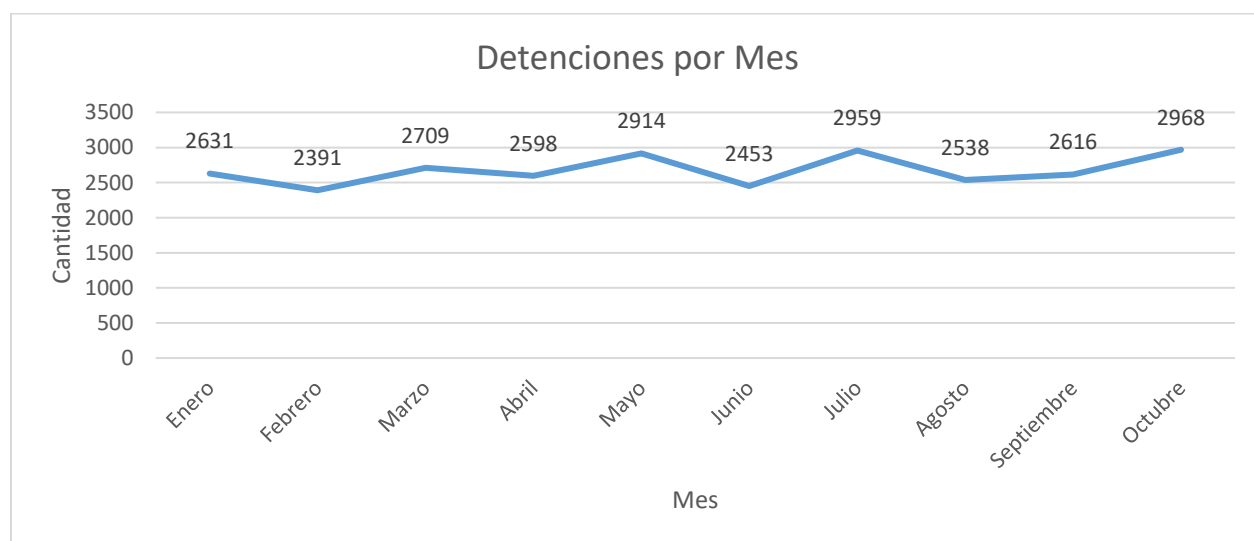
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Fiscalía General de la República.

Como se puede observar en la gráfica, la comparación de número de víctimas entre 2019 y 2020 reportaba un descenso importante, que se calcula en 30.45% de reducción. Ahora bien, para el año 2021, se registra un cambio en el comportamiento ya que existe un aumento leve del 2.3% en el número de denuncias respecto del 2020.

3.2. Detenciones.

Hasta el 31 de octubre, la Policía Nacional Civil ha registrado 26,777 detenciones a nivel nacional. Aproximadamente, esta cifra significa 88 personas detenidas cada día, y 2,231 cada mes. En comparación, en el mismo período de 2020 se contabilizaban 25,359. En este sentido, las detenciones han experimentado un leve aumento en el presente año, específicamente, de 5.59 puntos porcentuales.

Gráfico. Número de personas detenidas por mes del año, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional Civil.

El mes de octubre se perfila como el mes con mayor número de detenciones, con 2,968 casos. Mientras que febrero es el que posee menor número, con 2,391.

En cuanto a la caracterización de las personas detenidas, 24,172 fueron hombres, mientras que 2,598 fueron identificadas como mujeres y 7 casos no lograron ser identificados por la policía. En otros términos, 9 de cada 10 personas detenidas fueron hombres.

Para ambos sexos, las personas jóvenes de entre 18 y 30 años se posicionaron como aquellas con mayor número de detenciones. En el caso de los hombres, este rango etario representó 48.42% del total hombre detenidos, mientras que para las mujeres fue de 40.18% respecto del total de mujeres detenidas.

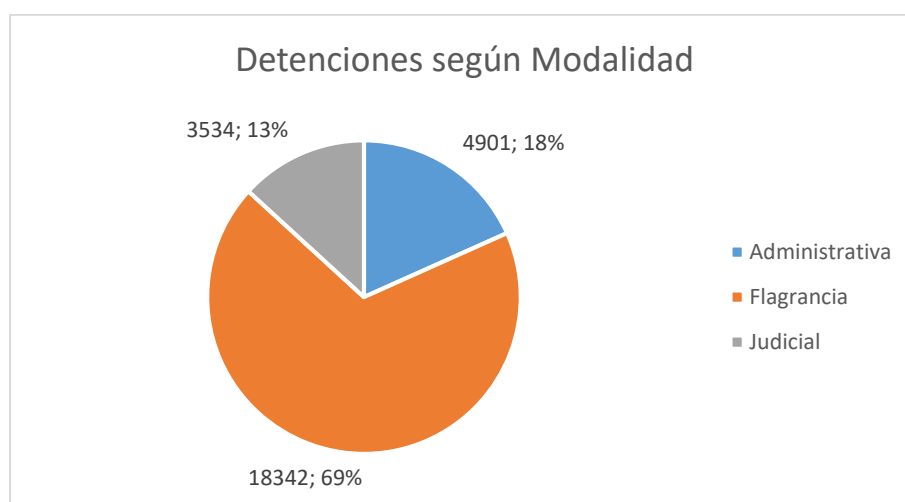
Tabla. Número de personas detenidas por mes sexo y rango etario, 2021.

Rango Edad	Hombre	Mujer	N/A	Total general	Porcentaje
12 a 17	843	68	0	911	3%
18 a 30	11706	1044	1	12751	48%
31 a 40	5487	717	0	6204	23%
41 a 50	3554	478	2	4034	15%
51 a 60	1633	200	2	1835	7%
61+	823	82	0	905	3%
N/D	126	9	2	137	1%
Total general	24172	2598	7	26777	100%

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional Civil.

Hasta octubre del 2021, la principal modalidad de detención continúa siendo la flagrancia, con 18,342 personas detenidas en esa modalidad. En menor medida, 4,901 detenciones se ejecutaron por orden administrativa, y 3,534 por orden judicial. Esta proporción experimentó muy pocos cambios en comparación con el 2020, donde el 73% de las detenciones se ejecutaron en flagrancia, en el 2021 este porcentaje registró un 69%.

Gráfica. Número de personas detenidas por modalidad de detención, 2021.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional Civil.

De manera preliminar, se muestran los principales delitos por los cuales se detuvo a personas. En primer lugar, se encuentra el delito de lesiones con 9.19%. En segundo lugar, se posiciona el delito de amenazas, con 9.18% de todos los casos. En tercer lugar, se encuentra el delito de agrupaciones ilícitas. En el siguiente cuadro se muestran los diez principales delitos que motivaron las detenciones realizadas por la PNC, que en conjunto concentran 52.54% de todos los casos.

Tabla. Diez delitos con mayor número de detenciones, 2021.

Delito	Cantidad
Lesiones	2462
Amenazas	2459
Agrupaciones Ilícitas	1960
Resistencia y Res. Agresiva	1512
Posesión Y Tenencia	1414
Conducción Peligrosa De Vehículo Automotor	1136
Homicidio Agravado	963
Extorsión Agravada	794
Tráfico Ilícito	706
Expresiones De Violencia Contra Las Mujeres	665

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional Civil.

3.3. Situación en bartolinas policiales.

La situación de bartolinas ha experimentado cambios en el 2021. El 7 de junio, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, expresó en medios de comunicación que alrededor de 4,000 personas que se encontraban detenidas en bartolinas policiales esperando el término de procesos judiciales, habían sido trasladadas hacia celdas en diferentes centros penales del país.

Para constatar esta situación se corroboraron los datos correspondientes a abril y mayo de 2021. Para el 30 de abril de 2021, la PNC reportaba mantener una población en bartolinas de 4,416 personas, mientras que, para el 31 de mayo de 2021, la institución reportaba mantener una población de 670 personas, es decir, una reducción del 84.82% en comparación con el mes anterior.

Para el 31 de octubre, la policía mantenía una cantidad similar de personas recluidas: 684 personas, de las cuales 623 fueron registradas como hombres y 61 como mujeres, frente a una capacidad de alojamiento para 1,917 personas, el porcentaje de ocupación del 35.68%.

Por otro lado, la corporación policial ha reportado el cierre de al menos 11 bartolinas desde el 2011. Para el 2021 existían 49 de estas instalaciones. Recientemente, se oficializó el cierre de las bartolinas en las sedes oficiales de Apopa y San Marcos⁶⁸.

3.4. Situación en centros penales.

Debido a la ausencia de información por parte de la Dirección General de Centros Penales, la situación al interior de las cárceles ha sido desconocida en la mayor parte del año.

Para el 22 de marzo de 2021, el sistema penitenciario albergaba a 36,663 personas, cifra que se traduce en una leve reducción de 1.4% en la población penitenciaria, al comparar con diciembre de 2020, donde se registraba una población de 37,190. Posteriormente, la DGCP discontinuó la práctica de publicar estadísticas penitenciarias en su sitio web, y dejó de otorgar datos mediante respuestas a solicitudes de acceso a información pública.

Por otro lado, se han podido conocer algunos puntos de interés sobre esta situación mediante el seguimiento a medios de comunicación. Algunos de los acontecimientos de mayor importancia fueron:

- El 7 de junio inició la demolición de los Centros Penitenciarios de La Unión, Metapán y Sonsonate. Estos lugares habían sido previamente inhabilitados en abril. Las autoridades anunciaron la próxima construcción de “centros de oportunidades” en los mismos sitios.
- En el marco del día internacional del reo, el 25 de septiembre, familiares de privados de libertad se manifestaron para solicitar al presidente Nayib Bukele

⁶⁸ <https://oudh.uca.edu.sv/cms/medios-de-prensa/fichas/15922>

que habilitara las visitas en centros penales y establecer un canal de comunicación⁶⁹.

- El 7 de octubre se reportó que la DGCP continúa sin brindar información relacionada al manejo de los fondos de tiendas penitenciarias, a pesar que en 2020 el Instituto de Acceso a la información Pública resolvió que son datos públicos⁷⁰.
- El 15 de octubre la jueza Quinto de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador rechazó la petición de abogados de exfuncionarios del FMLN encarcelados para recibir visitas de familiares y representantes legales. La jueza justificó la medida al señalar que era potestad administrativa de la DGCP⁷¹.
- El 6 de diciembre fue inaugurado oficialmente la Fase dos del Complejo Penitenciario “La Esperanza”. Las autoridades anunciaron que la finalización del proyecto ha implicado un aumento de 10,000 plazas adicionales a la capacidad de alojamiento de reos.

⁶⁹ <https://oudh.uca.edu.sv/cms/medios-de-prensa/fichas/15591>

⁷⁰ <https://oudh.uca.edu.sv/cms/medios-de-prensa/fichas/15883>

⁷¹ <https://oudh.uca.edu.sv/cms/medios-de-prensa/fichas/15755>

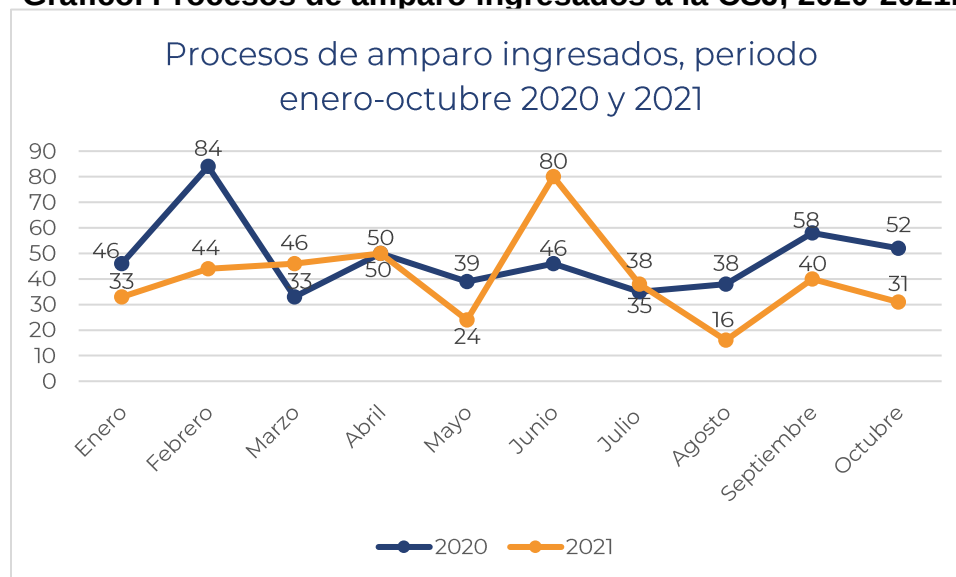
4. Derecho de acceso a la justicia.

4.1. Acceso a la justicia constitucional.

Según registros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el periodo de enero a octubre 2021, se presentaron 402 demandas de amparo. Al comparar con registros del 2020 se obtiene una disminución del 16.42%, ya que en ese año habrían ingresado 481 demandas.

Asimismo, se puede establecer que los meses con mayor número de demandas han sido: junio (80), abril (50) y marzo (46). Por otro lado, en cuanto a los procesos resueltos en este periodo estos contabilizan 406, cifra levemente superior al número de procesos ingresados.

Gráfico. Procesos de amparo ingresados a la CSJ, 2020-2021.



Fuente: Elaboración propia con base a información de la Corte Suprema de Justicia.

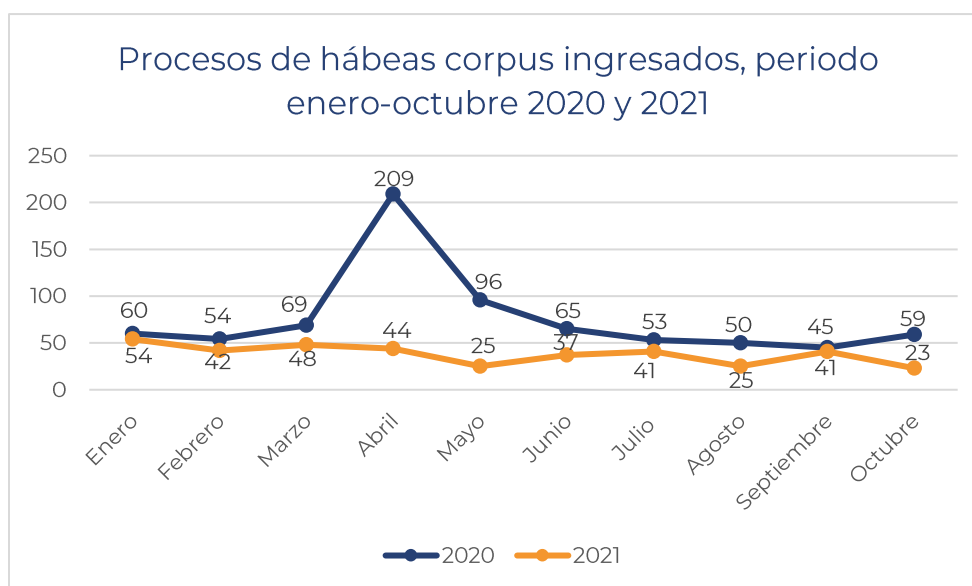
Procesos de habeas corpus

Durante el periodo de enero a octubre del 2021, la Sala de lo Constitucional registró un total de 380 demandas de habeas corpus. Al comparar con cifras del 2020, en el mismo periodo, se establece una reducción del 50%, ya que en ese año se contabilizaron 760 demandas; ante lo cual es preciso hacer referencia al contexto de detenciones que se

registraron con la medida de cuarentena domiciliar obligatoria impuesta por el actual Gobierno en el 2020.

En esa línea, durante el 2021 los meses en los que se registraron las mayores caídas fueron: mayo (25), agosto (25) y octubre (23). Asimismo, es importante señalar que en este periodo se ha registrado un total 333 procesos resueltos, número que representaría el 87.63% del total de procesos ingresados.

Gráfico. Procesos de hábeas corpus ingresados a la CSJ, 2020-2021.



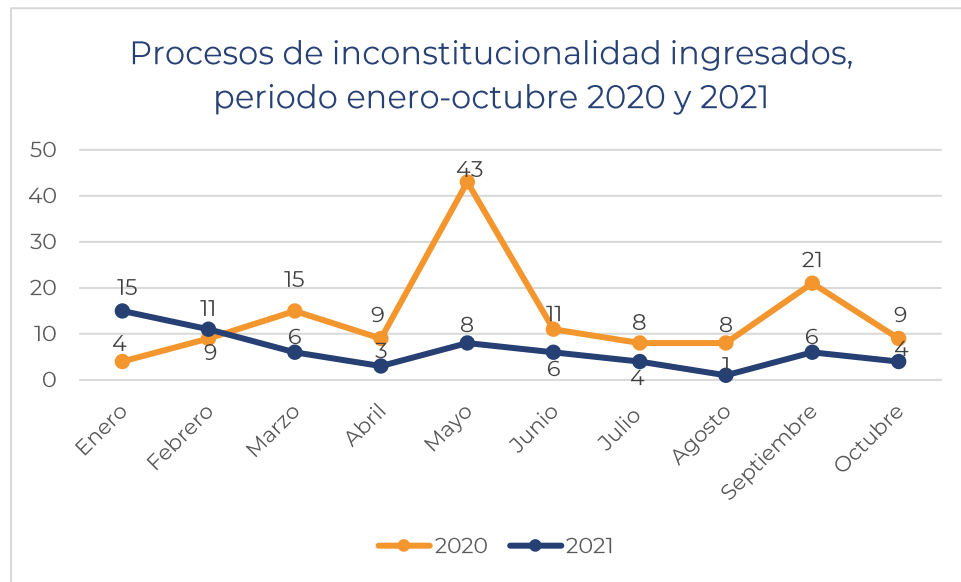
Fuente: Elaboración propia con base a información de la Corte Suprema de Justicia, solicitud referencia.

Procesos de inconstitucionalidad.

En el periodo de enero a octubre 2021, se registró un total de 64 procesos de inconstitucionalidad. Al comparar con el mismo periodo, pero del año 2020, se establece una reducción del 53.28%, ya que en ese periodo ingresaron 137 demandas.

Asimismo, se establece que el comportamiento mensual en este periodo no ha presentado mayores variaciones, siendo los meses con el menor número de ingresos: agosto (1), abril (3), julio (4) y octubre (4). Por otro lado, en este periodo se registra un total de 207 procesos resueltos, cifra muy superior al total de ingresos.

Gráfico. Procesos de inconstitucionalidad ingresados a la CSJ, 2020-2021.



Fuente: Elaboración propia con base a información de la Corte Suprema de Justicia, solicitud referencia.

4.2 Ataques a la independencia judicial

El 1 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, sin cumplir con los requisitos ni observar los procedimientos constitucionales. Los diputados argumentaron que los magistrados emitieron el año pasado sentencias contrarias a la Constitución, obstaculizando el trabajo del Ministerio de Salud durante la pandemia de Covid-19.

Al respecto, la Constitución establece que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos para un período de nueve años y, “Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley” (art. 186)

Hasta esta fecha, desde la entrada en vigor de la Constitución en 1983, no se ha aprobado ley alguna que regule las causas de destitución de Magistrados, por lo que la única causa por la que pueden ser suspendidos y destituidos, es por la comisión de delitos oficiales y comunes, previo antejuicio ante la Asamblea Legislativa y sentencia judicial de una Cámara de Segunda Instancia en materia penal (art. 236).

Esta es la única forma en la que pueden ser destituidos los magistrados, según la Constitución.

La destitución de dichos Magistrados, por lo tanto, fue arbitraria e inconstitucional, al no ajustarse a lo exigido por la Constitución, ya que gozaban de estabilidad en sus cargos durante el periodo de 9 años para los que habían sido electos, y no se alegó comisión de delito alguno, en cuyo caso, tendrían que haberseles asegurado las garantías del debido proceso.

Pese a ello, en la sesión plenaria del mismo día, uno de los diputados del partido Nuevas Ideas leyó una lista de nombres de los candidatos que iban a sustituir a los magistrados destituidos, sin comprobar ni argumentar que provenían de las listas de posibles candidatos elegibles, tal como lo exige la Constitución. El presidente de la Asamblea envió a un receso de cinco minutos y luego fueron electos⁷² como los nuevos integrantes de la Sala de lo Constitucional. Al mismo tiempo eligieron al nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente de la Sala de lo Constitucional, que, a su vez, es el Presidente del Órgano Judicial.

Sobre el proceso de elección de Magistrados, el artículo 186 de la Constitución señala que:

“La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico”.

Según la Constitución, ésta es la única forma de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la Asamblea Legislativa no está habilitada para hacerlo de otra manera. Entre las personas electas por los diputados se encontraban: José Ángel Pérez Chacón, asesor de la Presidencia de la República, quien justificó ante el juez del caso

⁷² Jimmy Alvarado, Roxana Lazo y Sergio Arauz, “Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía”, *El Faro*, 02 de mayo, 2021, https://elfaro.net/es/202105/el_salvador/25451/Bukele-usa-a-la-nueva-Asamblea-para-tomar-control-de-la-Sala-de-lo-Constitucional-y-la-Fiscal%C3%ADa.htm

de la masacre de “El Mozote” la negativa del Ejército a abrir sus archivos⁷³. Así como, Luis Javier Suárez Magaña, quien hasta ese momento se habría desempeñado como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y habría participado en un proceso de elección que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) rechazó por incumplir la normativa vigente en la materia. La Asociación señaló que no representaba al gremio de periodistas, sino que fue designado en ese cargo por el presidente Bukele, en representación del gremio⁷⁴.

También fueron nombrados como Magistrados de la Sala, los licenciados Héctor Nahún Martínez, abogado del director de la Policía Nacional Civil, Elsy Dueñas Lobos y Oscar Alberto López Jerez, éstos dos últimos, magistrados de otras Salas de la Corte Suprema de Justicia, fueron trasladados a la Sala de lo Constitucional, en contra de la jurisprudencia constitucional que prohíbe traslados hacia la Sala de lo Constitucional.

El traslado de magistrados y la extensión de sus plazos de nombramiento, además de ser inconstitucional, alteró sustancialmente la forma y los períodos en que deben ser renovados los magistrados cada tres años, según lo dispone la Constitución (art. 186), lo cual generará serios problemas al momento de renovar periódicamente dichos nombramientos.

En esta línea, de acuerdo con los testimonios de magistrados destituidos, el proceso de destitución y nombramiento estuvo marcado por graves vulneraciones a los derechos humanos. El magistrado Carlos Sánchez señalaba que la persecución, coacción y amenazas los llevaron a presentar sus renunciaciones, calificando los hechos como una persecución política⁷⁵. Asimismo, se conoció que posterior a la destitución el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, fue sujeto de un

⁷³ Jimmy Alvarado y otros, “Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía”, *El Faro*, 02 de mayo, 2021, https://elfaro.net/es/202105/el_salvador/25451/Bukele-usa-a-la-nueva-Asamblea-para-tomar-control-de-la-Sala-de-lo-Constitucional-y-la-Fiscal%C3%ADa.htm

⁷⁴ Violeta Rivas, “Renuncia a cargo de comisionado IAIP al ser impuesto como magistrado de la Sala”, *El Diario de Hoy*, 14 de mayo, 2021, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/iaip-luis-suarez-de-comisionado-a-magistrado-la-sala-lo-constitucional/838110/2021/>

⁷⁵ Mario González, “Magistrado Carlos Sánchez: “Cuando el presidente viola la Constitución, no se lo podemos dejar pasar”, *El Diario de Hoy*, 12 de septiembre, 2021, <https://m.elsalvador.com/noticias/nacional/magistrado-carlos-sanchez-presidente-violacion-constitucion/878359/2021/>

patrullaje policial en su residencia. Según el director de la Policía Nacional Civil fue por casualidad, ya que no había girado orden alguna⁷⁶.

Entre las resoluciones emitidas por los nuevos integrantes de la Sala de lo Constitucional impresa destaca en especial el aval a la reelección inmediata del presidente Bukele, pese a la prohibición expresa que existe en la Constitución, en un proceso en el que no se discutía ni se demandaba dicho tema, y que por su naturaleza no tiene efectos generales ni obligatorios para los poderes públicos ni para la población (artículos 88, 154 y 248)⁷⁷.

Por su parte, organizaciones de sociedad civil demandaron al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la destitución de los magistrados. Las medidas solicitadas por los demandantes incluyeron: la adopción de medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de los magistrados destituidos y sus familias. Así como, el reinstalo de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, hasta resolver el caso⁷⁸.

Reformas a la Ley de la Carrera Judicial y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

El 31 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó con 63 votos reformas a la Ley de la Carrera Judicial con el mensaje de: *“para acabar con las injusticias e inequidades que han favorecido durante 30 años a políticos corruptos a través de la compra de voluntades en la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”*. Asimismo, se señalaba que: *“La urgencia es por el producto de una serie de fallos contradictorios a derechos que han evidenciado cómo ciertos funcionarios se apropian de nuestra carta magna [...]”*. Las reformas implicaron que los magistrados y jueces que tuvieran 60 años o más de edad al momento de entraren vigencia las modificaciones o 30 años de carrera, cesarían inmediatamente en

⁷⁶ Laura Flores Amaya, “Patrulla en casa de magistrado fue ‘casualidad’”, *La Prensa Gráfica*, 05 de mayo, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Patrulla-en-casa-de-magistrado-fue-casualidad-20210504-0117.html>

⁷⁷ Redacción, “Sala de lo Constitucional avala reelección de Bukele y Estados Unidos lo compara con Hugo Chávez”, *El Faro*, 05 de septiembre, 2021, https://elfaro.net/es/202109/el_salvador/25693/Sala-de-lo-Constitucional-avala-reelecci%C3%B3n-de-Bukele-y-Estados-Unidos-lo-compara-con-Hugo-Ch%C3%A1vez.htm

⁷⁸ Redacción, “¿Qué medidas solicitan a la CIDH para la Sala de lo Constitucional destituida en El Salvador?”, *Diario El Mundo*, 18 de septiembre, 2021, <https://diario.elmundo.sv/que-medidas-solicitan-a-la-cidh-para-la-sala-de-lo-constitucional-destituida-en-el-salvador/>

sus funciones en la sede judicial en la que se encontrasen. En este sentido, se facultaba a la Corte Suprema de Justicia para hacer los traslados y nombramientos requeridos para llenar las vacantes⁷⁹.

Por su parte, jueces y magistrados se pronunciaron rechazando las reformas, declarando que el Decreto es inconstitucional porque los diputados no tienen iniciativa de ley en los temas de carrera judicial. Además de considerarlo violatorio de atentatorio a la independencia judicial y de derechos constitucionales de los funcionarios judiciales como el trabajo, estabilidad laboral, igualdad, debido proceso y seguridad jurídica⁸⁰.

En este sentido, diversas organizaciones de sociedad civil, entre éstas el Servicio Social Pasionista, emitieron un comunicado en el que manifestaban que las reformas aprobadas socaban la independencia judicial y repercutían en la ciudadanía al quitarle el derecho de defender sus derechos ante un juez independiente⁸¹.

Por su parte, la Cámara de Familia de la Sección de Oriente de San Miguel admitió la solicitud de medidas cautelares formulada por dos jueces contra la Asamblea Legislativa, el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Por lo que ordenó la suspensión de la aplicación del Decreto Legislativo y ordenó a las autoridades demandadas abstenerse de realizar actos en contravención a los derechos humanos de las personas adultas mayores que ostentasen el cargo de jueces o magistrados. Basó su decisión en instrumentos como la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores destacando, en la que se garantiza el goce y protección de los derechos de igualdad y no discriminación por ser personas adultas mayores, el trabajo y la estabilidad en el cargo, dignidad, derecho de los adultos mayores a recibir buen trato por parte del Estado⁸².

⁷⁹ Prensa Nuevas Ideas, "Nueva Asamblea Legislativa impulsa renovación al interior de la Corte Suprema de Justicia", 01 de septiembre 2021, <https://www.asamblea.gob.sv/node/11513>

⁸⁰ Iliana Cornejo, "Jueces rechazan reformas a la carrera judicial aprobadas por Nuevas Ideas", *Diario El Mundo*, 01 de septiembre, 2021, <https://diario.elmundo.sv/jueces-rechazan-reformas-a-la-carrera-judicial-aprobadas-por-nuevas-ideas/>

⁸¹ Fundación Democracia Transparencia Justicia, 02 de septiembre, 2021, <https://www.facebook.com/FundacionDTJ/photos/a.476950888987807/4930669043615947/>

⁸² Redacción, "Cámara ordena no aplicar reformas a Ley de la Carrera Judicial", 23 de septiembre, 2021, <https://arpas.org.sv/2021/09/camara-ordena-no-aplicar-reformas-a-ley-de-la-carrera-judicial/>

De acuerdo con declaraciones del presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia Óscar López Jérez, la medida fue apelada ante la Sala de lo Civil. En este contexto, el 26 de septiembre, la Corte juramentó a 98 funcionarios judiciales que ocuparían las vacantes de los jueces y magistrados que renunciaron o fueron cesados⁸³. A mediados de octubre nombrarían a otros 70 jueces en un proceso que se calificó como irregular, ya que la Sala de lo civil aún no ha emitido resolución⁸⁴.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), 216 jueces y magistrados cumplirían con el requisito de ser mayores de 60 años o con 30 años de carrera, quienes serían cesados de su cargo. Lo que representa el 30 % de los jueces del país⁸⁵.

El Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), externó su profunda preocupación mediante correspondencia dirigida al presidente de la República. En dicha comunicación señalaba que las reformas constituirían, de aplicarse, una grave violación de los principios de independencia de la judicatura y de la fiscalía. Asimismo, manifestaba que: *la destitución forzada de un grupo de jueces y fiscales por razones generales no relacionadas con su capacidad o comportamiento individual también constituirían una violación flagrante del principio de seguridad en el cargo*⁸⁶.

Entre las acciones concretas generadas a raíz de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, destacan, por ejemplo, los siguientes traslados:

- Antonio Durán, removido como juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador hacia el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca. Aseguró que

⁸³ Javier Urbina, "Presidente impuesto de la CSJ juramentó a sustitutos de jueces y magistrados cesados", *La Prensa Gráfica*, 27 de septiembre, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presidente-impuesto-de-la-CSJ-juramento-a-sustitutos-de-jueces-y-magistrados-cesados-20210926-0065.html>

⁸⁴ Javier Urbina, "Corte Plena nombra a 70 jueces de forma irregular", *La Prensa Gráfica*, 15 de octubre, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Corte-Plena-nombra-a-70-jueces-de-forma-irregular-20211014-0090.html>

⁸⁵ Juan Carlos Menjívar, "Más de 200 Jueces serían cesados desde el domingo", *Derecho y Negocios*, 21 de septiembre, 2021, <https://derechoynegocios.net/mas-de-200-jueces-serian-cesados-desde-el-domingo/>

⁸⁶ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -Mandato del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Referencia: AL SLV 5/2021, 14 de septiembre, 2021, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26651>

el traslado fue por críticas al Gobierno⁸⁷. El juzgador encabezó las marchas de jueces para exigir respeto a la independencia judicial y la derogación del decreto legislativo que reformaba la carrera judicial⁸⁸. Asimismo, habría denunciado acoso policial con el fin de amedrentarlo⁸⁹.

- Samuel Lizama y Cesia Romero, fueron trasladados como magistrados de la Cámara Ambiental de San Salvador. Ambos habrían criticado públicamente las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Es importante destacar que esta sede judicial fue la que ordenó detener la deforestación del Parque Bicentenario y la construcción de la octava hidroeléctrica del río Sensunapán⁹⁰.
- Carlos Sánchez, magistrado legítimo de la Sala de lo Constitucional, fue removido de la Cámara Primera de lo Penal hacia un tribunal inferior, el juzgado de menores de San Salvador⁹¹.
- Las medidas implementadas por la vigencia del citado Decreto desconocen los alcances e implicaciones de la carrera judicial y de la estabilidad e inamovilidad de los jueces reconocidos en la Constitución, y atentan gravemente contra la independencia judicial y la separación de los poderes públicos, que son consustanciales con el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, al alterarse los procedimientos constitucionales exigidos para separar a los jueces de sus cargos y al incumplir los requisitos para nombrar a los nuevos jueces. .

⁸⁷ Javier Urbina, "Presidente impuesto de la CSJ juramentó a sustitutos de jueces y magistrados cesados", *La Prensa Gráfica*, 27 de septiembre, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presidente-impuesto-de-la-CSJ-juramento-a-sustitutos-de-jueces-y-magistrados-cesados-20210926-0065.html>

⁸⁸ Iliana Cornejo, "Corte traslada al juez Durán, crítico de la destitución de magistrados de Sala de lo Constitucional", *Diario El Mundo*, 26 de septiembre, 2021, <https://diario.elmundo.sv/corte-traslada-al-juez-duran-critico-de-la-destitucion-de-magistrados-de-sala-de-lo-constitucional/>

⁸⁹ Iliana Cornejo, "Juez señala de "amedrentamiento" presencia de policía en su casa", *Diario El Mundo*, 21 de septiembre, 2021, <https://diario.elmundo.sv/juez-senala-de-amedrentamiento-presencia-de-policia-en-su-casa/#:~:text=El%20juez%20del%20Tribunal,casa%2C%20la%20noche%20del%20domingo>.

⁹⁰ Carolina Amaya, "Desmantelan Cámara Ambiental que frenó daño a río Sensunapán", *Factum*, 28 de septiembre, 2021, <https://www.revistafactum.com/desmantelan-camara-ambiental/>

⁹¹ Javier Urbina, "Presidente impuesto de la CSJ juramentó a sustitutos de jueces y magistrados cesados", *La Prensa Gráfica*, 27 de septiembre, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presidente-impuesto-de-la-CSJ-juramento-a-sustitutos-de-jueces-y-magistrados-cesados-20210926-0065.html>

Ante este panorama, es preciso señalar que el principio de la separación de poderes, junto con el Estado de Derecho son la clave de una administración de justicia con garantía de independencia, imparcialidad y transparencia⁹².

4.3 Mecanismos disciplinarios y de control.

Unidad de Auditoría Fiscal de la FGR

Posterior a la destitución y nombramiento del Fiscal General de la República, se produjeron diversos cambios de titulares en unidades estratégicas como la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad, pero también en la Unidad de Auditoría Fiscal⁹³.

Entre enero de 2019 y el 15 de marzo de 2021, la Unidad de Auditoría Fiscal tramitó 770 denuncias en etapa de investigación preliminar. De estas, 110 pasaron a la etapa de investigación disciplinaria, donde se determinan las sanciones que se deben imponer, según la falta cometida⁹⁴.

En forma concreta, en el periodo en análisis, entre los meses de enero y octubre, la Unidad de Auditoría Fiscal registró un total de 316 casos ingresados. También, habría emitido 86 resoluciones en casos abiertos que correspondieron a: “abrir investigación disciplinaria” (26), “desestimación con recomendación” (24), “desestimación sin recomendación” (29), “proceso acumulado” (2), “absolutorio” (1) y “sancionatorio” (4)⁹⁵.

Direcciones de Investigación Judicial y de Talento Humano Institucional de la CSJ

La Dirección de Investigación Judicial⁹⁶ registró un total de 140 expedientes disciplinarios ingresados entre los meses de enero y octubre del 2021. De forma desagregada y

⁹² Consejo de Derechos Humanos, *Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados*, Leandro Despouy, 24 de marzo 2009, <https://undocs.org/es/A/HRC/11/41>,

⁹³ D. Bernal, C. Espinosa y L. Jordán, “Comienzan cambios de jefaturas en la Fiscalía”, *La Prensa Gráfica*, 08 de mayo, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comienzan-cambios-de-jefaturas-en-la-Fiscalia-20210507-0096.html>

⁹⁴ Laura Jordán, “Hubo 770 denuncias por anomalías de fiscales en tres años”, *La Prensa Gráfica*, 26 de Julio, 2021 <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hubo-770-denuncias-por-anomalias-de-fiscales-en-tres-anos-20210724-0054.html>

⁹⁵ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República. *Solicitud de información pública con Referencia No. 567-UAIP-FGR-2021*, 24 de noviembre, 2021

⁹⁶ Dependencia de la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo con su misión es la encargada de la investigación y control de las conductas de Magistrados de Cámara de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz que constituyan faltas a sus deberes y obligaciones como funcionarios judiciales.

atendiendo a la forma de ingreso: “de oficio” (47), “denuncia escrita” (71) y “denuncia verbal” (22). En trámite se registraban 196 (sin importar la fecha de registro)⁹⁷.

En relación con las sanciones impuestas con base a la Ley de la Carrera Judicial, se establece que han sido sancionados seis jueces, de los cuales cinco infringieron el artículo 51 e) “omitir o retardar injustificadamente los asuntos del despacho o incumplir por descuido o negligencia los términos procesales”. La sanción impuesta en estos casos ha sido la suspensión; no obstante, el periodo de esta ha variado desde los tres días hasta los 15. Asimismo, se reportó el caso de un juez sancionado con amonestación por “observar mal comportamiento dentro del tribunal” (artículo 50, literal “d”)⁹⁸.

En esa línea, se reportó que en este periodo 2021, el tiempo promedio de la tramitación del informativo disciplinario habría sido de 93.7 días calendario⁹⁹, siendo los motivos más recurrentes por los que se investigó a jueces y magistrados considerando la Ley de la Carrera Judicial los que se indican en la tabla siguiente.

Tabla. Principales motivos de investigación judicial, 2021.

Principales motivos de investigación judicial	N° de denuncias o informes
Tramitación y/o decisión irregular en procesos	65
Retardo o dilación indebida en tramitación o decisión de procesos	33
Incumplimiento de comisiones procesales o auxilios judiciales	13

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia, solicitud referencia: UAIP/531/RR/1431/2021.

Por otra parte, de acuerdo con el registro de la Dirección de Talento Humano Institucional de la Corte Suprema de Justicia, entre enero y octubre 2021, habrían sido sancionados dos secretarios judiciales. Uno de estos habría sido destituido por: “faltar gravemente a los deberes”¹⁰⁰ (según la Ley del Servicio Civil, artículo 31, estos deberes comprenden: guardar la reserva y discreción en asuntos de su conocimiento, rechazar dádivas,

⁹⁷ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia. *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP/531/RR/1431/2021*, 23 de noviembre, 2021.

⁹⁸ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia. *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP/531/RR/1431/2021*, 23 de noviembre, 2021.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia. *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP/531/RR/1431/2021*, 23 de noviembre, 2021.

promesas o recompensas; respetar con dignidad a sus superiores jerárquicos, atender al público en forma esmerada, conducirse con la debida corrección en las relaciones con los compañeros de trabajo, excusarse o declararse impedidos para actuar en los casos determinados por la ley; y cumplir con sus obligaciones de manera imparcial y desinteresada¹⁰¹). El otro Secretario Judicial habría sido despedido atendiendo a la causal de: “declararse en huelga o abandonar el empleo o cargo” (artículo 53, literal “i” de la Ley de Servicio Civil¹⁰²).

Procesos judiciales a operadores de justicia

Ante este panorama, es preciso señalar que ante requerimiento de información sobre el número de operadores de justicia (fiscales, procuradores, jueces, secretarios y colaboradores judiciales) procesados por todos los delitos, la Fiscalía informó que de forma automatizada solo se cuenta con datos estadísticos sobre imputados con las profesiones de “fiscales y jueces”. En esa línea, se informaba que en el periodo de enero a octubre habrían sido procesados dos fiscales por el delito de “incumplimiento de deberes”. Asimismo, señalaba que no se encontraron resultados de sentencias condenatorias y absolutorias para operadores de justicia (tomando en cuenta que solo se registran de forma automatizada fiscales y jueces), en el periodo requerido¹⁰³.

4.4 Sistema de justicia: carga laboral.

Fiscalía General de la República

Dentro de la Memoria de Labores del periodo 01 de junio del 2020 al 31 de mayo de 2021 de la Fiscalía General de la República, los casos iniciados fueron 74,192, existiendo un promedio diario de 203, y un total de víctimas de 85,527. Asimismo, se daba cuenta que la carga asignada por fiscal correspondió a 102 por cada fiscal¹⁰⁴.

¹⁰¹ Asamblea Legislativa, Ley de Servicio Civil, <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/alc-santiago-de-maria/documents/313050/download>

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República. *Solicitud de información pública con Referencia No. 568-UAIP-FGR-2021*, 24 de noviembre, 2021.

¹⁰⁴ Fiscalía General de la República, *Memoria de Labores 2020-2021*, <https://www.fiscalia.gob.sv/medios/pdf/Memoria-de-Labores-2020-2021-FGR.pdf>

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía, en el periodo de enero a octubre 2021, el promedio de casos asignados a cada fiscal auxiliar (operativo) a nivel nacional fue de 96. Es preciso mencionar que el dato no incluye los casos de años anteriores y que aún se encuentran en la etapa de investigación¹⁰⁵.

Procuraduría General de la República

De acuerdo con la información de la Memoria de Labores de la Procuraduría General de la República, en el periodo de junio 2020 a mayo 2021, la Unidad de la Defensa Pública Penal contaba con 265 defensores/as públicos, atendiendo un total de 40,400 personas y realizado 60,646 audiencias en el territorio nacional¹⁰⁶.

En relación con la carga laboral de distintas unidades de la PGR, según información oficial es preciso señalar que la Unidad de Defensa Pública Penal daba cuenta que, en el periodo de enero a octubre 2021, el total de casos asignados sería de 23,201 y el promedio de asignación por defensor público sería de 153 casos mensuales.

Asimismo, la Unidad de Defensa de Niñez y Adolescencia, integrada por 41 profesionales especializados en dicha materia, registró un total de 7,848 solicitudes de asistencia legal, por lo que en promedio cada persona tuvo asignado un aproximado de 191 expedientes¹⁰⁷.

Por su parte, la Unidad de Atención Especializada para la Mujer daba cuenta de un total de 27 defensoras públicas especializadas, con 1,426 expedientes asignados; es decir, en promedio 53 expedientes por defensora¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República. *Solicitud de información pública con Referencia No. 571-UAIP-FGR-2021*, 16 de noviembre, 2021.

¹⁰⁶ Procuraduría General de la República, *Memoria de labores junio 2020-mayo 2021*, <http://www.pgr.gob.sv/documentos/memorias/jun2020-may2021.pdf>

¹⁰⁷ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la República. *Solicitud de información pública con Referencia No. 163-UAIP(P)-2021*, 17 de noviembre, 2021.

¹⁰⁸ Ibid.

4.5 Vulneraciones al derecho de acceso a la justicia

Hechos violatorios conocidos por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

En el periodo de enero a octubre de 2021, la PDDH registró un total de 159 hechos violatorios del derecho de acceso a la justicia y 202 vulneraciones del derecho a un debido proceso legal.

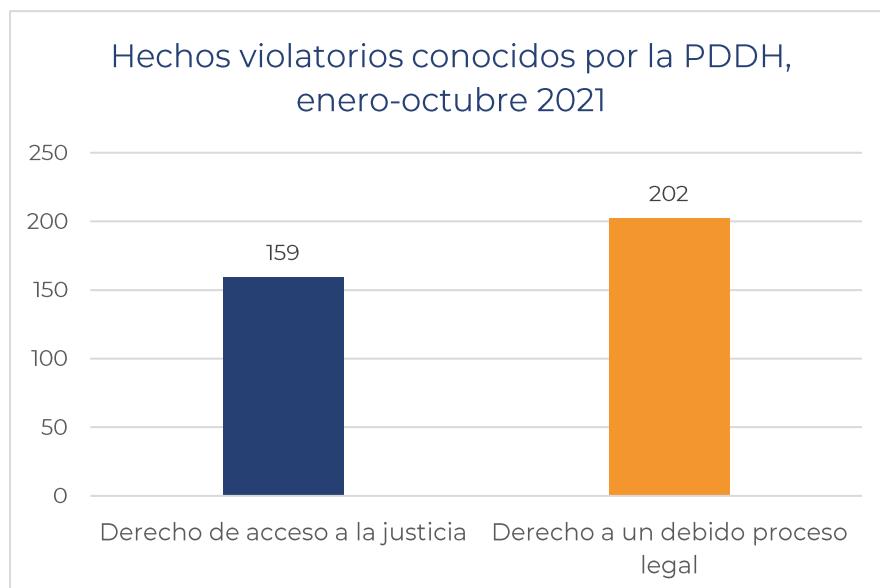
En relación con el derecho de acceso a la justicia se identifica una multiplicidad de hechos violatorios, siendo los principales: “omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos” (al menos 104 denuncias) y “negligencia o retardación injustificada en la investigación por parte de las instituciones competentes” (al menos 43 denuncias).

Asimismo, es importante señalar que la principal autoridad denunciada ha sido: Fiscalía General de la República, mencionada en por lo menos en 92 ocasiones; seguida por los distintos juzgados a nivel nacional, con al menos 31 señalamientos y la Policía Nacional Civil, con al menos 30.

En cuanto al derecho a un debido proceso legal, es preciso señalar que los principales hechos violatorios denunciados han sido: “inobservancia del derecho de audiencia”, con al menos 85 señalamientos, e “inobservancia del derecho a defenderse personalmente o a ser asistida por un defensor de su elección o de oficio”, con 57.

Respecto a las autoridades denunciadas es importante resaltar que las principales han sido: las diferentes instancias judiciales a nivel nacional, con 45 señalamientos; seguida por las diferentes alcaldías municipales (lo que incluye denuncias particulares contra actuaciones de concejos municipales y alcaldes), con al menos 44 denuncias, y; la Fiscalía General de la República, con 24.

Gráfico. Hechos violatorios contra el derecho de acceso a la justicia según la PDDH, 2021.



Fuente: Elaboración propia con base a información de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, solicitud referencia: 123-2021.

Vulneración a la presunción de inocencia

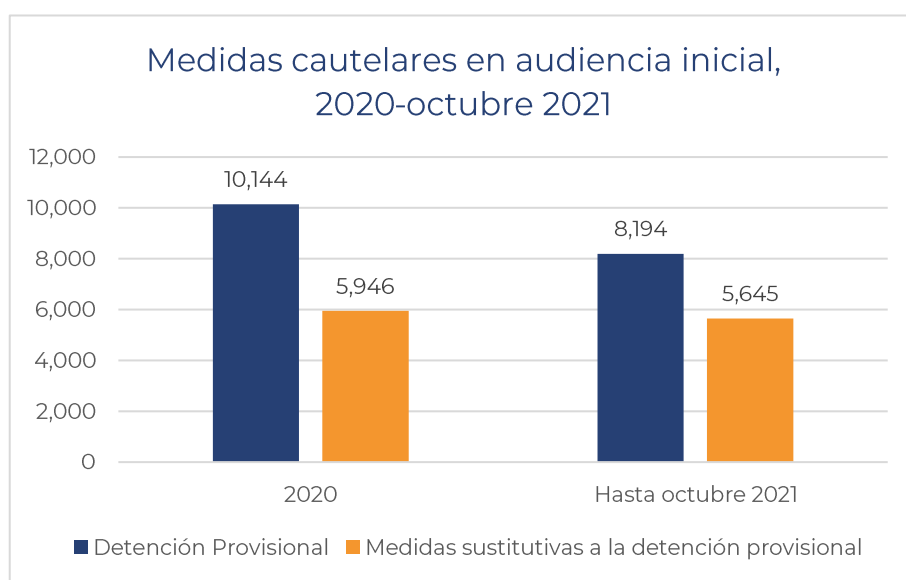
Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que la detención preventiva se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, la Corte ha indicado que se trata de una medida cautelar y no punitiva, y que es la más severa que se puede imponer al imputado, por lo que debe aplicarse excepcionalmente. En esa línea, para el sistema interamericano la regla debe ser la libertad de la persona procesada, mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal¹⁰⁹.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de la República en el 2020, en la etapa de audiencia inicial, 10,144 imputados habrían sido objeto de detención provisional y

¹⁰⁹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Situación de derechos humanos en El Salvador*, 14 de octubre, 2021, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf

5,946 de medidas sustitutivas a la detención provisional¹¹⁰. Por otro lado, en el periodo de enero a octubre 2021 se registró un total de 8,194 imputados con detención provisional y 5,645 imputados con medidas sustitutivas. Por lo que se establece que, del total de imputados con medidas cautelares, el 59.21% fue decretado con detención provisional para el periodo enero-octubre 2021, una leve reducción respecto del 2020 cuando ese porcentaje ascendió al 63.05% para el 2020.

Gráfico. Medidas cautelares en Audiencia Inicial, 2021.

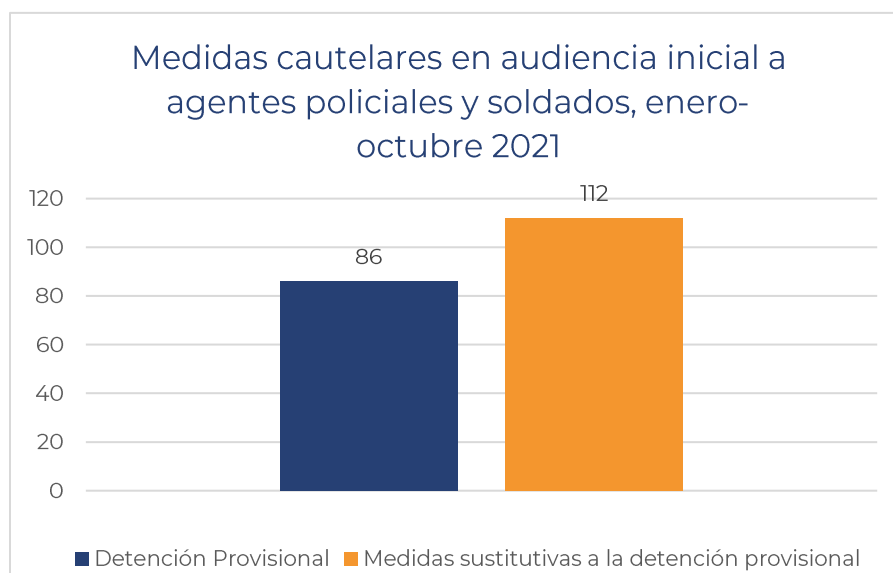


Fuente: Elaboración propia con base a información de la Fiscalía General de la República.

Ante lo anterior, es preciso comparar con cifras de medidas cautelares aplicadas a agentes policiales y soldados durante el periodo enero-octubre 2021. Estableciéndose que, pese a la tendencia general del uso de la detención provisional, para el caso del personal encargado de la seguridad pública y personal militar el tratamiento es distinto, predominando el procesamiento con medidas sustitutivas a la detención provisional. Entre los principales delitos en los que se han decretado medidas sustitutivas a estos servidores públicos destacan: lesiones (12), homicidio simple (8), expresiones de violencia contra la mujer (8) y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de seguridad o autoridad pública (7).

¹¹⁰ Unidad de Acceso a la Información Pública. *Solicitud de información pública con Referencia No. 25-UAIP-FGR-2021*, 28 de enero, 2021.

Gráfico. Medidas cautelares para agentes policiales y soldados en Audiencia Inicial, 2021.



Fuente: Elaboración propia con base a información de la Fiscalía General de la República.

4.6 Acceso a la justicia y grupos en situación de vulnerabilidad

Previo a abordar las particulares vulneraciones al derecho de acceso a la justicia que se presentan para las personas en situación de vulnerabilidad, es preciso hacer referencia a la impunidad. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta ha sido definida como: *la ausencia generalizada de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de las personas responsables de violar los derechos que están protegidos en los instrumentos interamericanos de derechos humanos*¹¹¹.

A continuación, se desarrollan indicadores cuantitativos sobre efectividad judicial comparando el número de víctimas registradas en tipos de violencia específicas, el número de casos que son judicializados y los que llegan a sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Si bien es cierto, esta relación de datos no es a priori concluyente para

¹¹¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Violencia contra personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América*, 2015, <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf>

fundamentar los niveles de impunidad en El Salvador si es un insumo importante para caracterizar los bajos niveles de cobertura judicial para las víctimas.

Además, este ejercicio se realiza enfocado a tipos de violencia específica y con poblaciones especialmente vulnerables como las mujeres, la juventud, la niñez y adolescencia la población LGBTI; es decir, se trata de escenarios donde el Estado debería actuar con mayor celeridad.

Acceso a la justicia y vulneraciones contra las mujeres

Violencia intrafamiliar

En el periodo de enero a octubre del 2021, la Fiscalía General de la República registró un total de 1,084 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, lo que representa un leve aumento del 8.4% con respecto al mismo periodo del año 2020 (1,000).

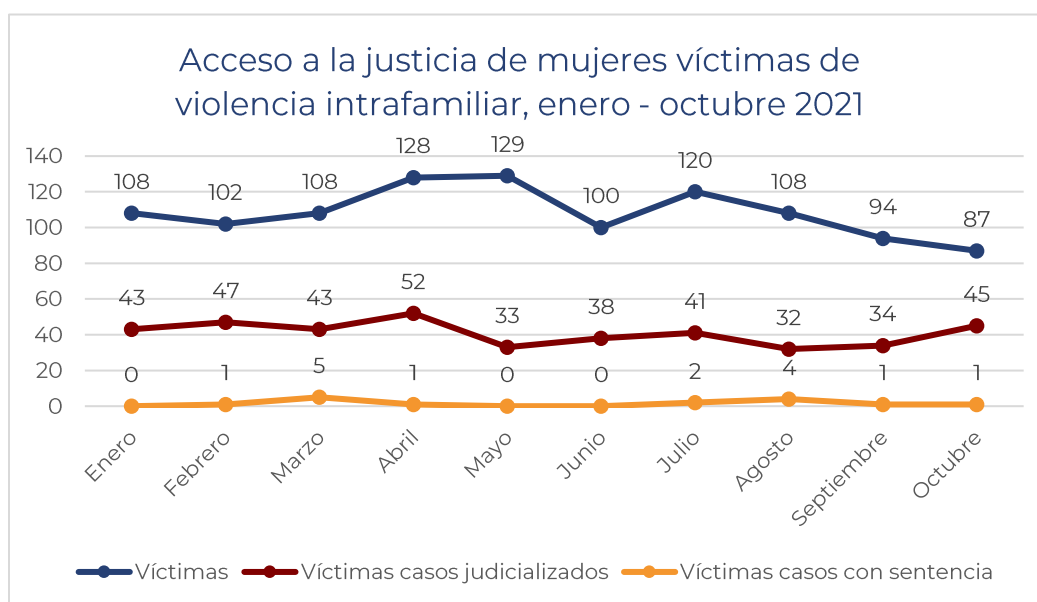
En relación con el comportamiento mensual destacan mayo (129) y abril (128) como los meses con la mayor cantidad de víctimas. Asimismo, se observa una tendencia a la baja en los últimos años, siendo octubre el mes con la menor cantidad (87).

En cuanto a las edades de las víctimas es importante evidenciar que estas se concentran en los rangos de 18-30 años (311), 31-40 años (299) y 41-50 años (207). Por otro lado, en cuanto al departamento del hecho destacan: San Miguel (229), San Salvador (203), La Libertad (118), Usulután (105) y Morazán (85).

En relación con los expedientes judicializados por este delito, es decir aquellas víctimas cuyo caso llegó a sede judicial, en este periodo se registró un total de 408 casos de mujeres víctimas. En cuanto a los procesos finalizados, cabe destacar que en este periodo se registró un total de 15, (14 condenas y 1 absolución).

Por lo tanto, si se compara la cantidad de víctimas registradas (1,084) con aquellas cuyos casos han llegado a la etapa de sentencia (15) -con independencia de la fecha de ingreso, es decir, que pueden corresponder a hechos ocurridos en años previos-, se establece una marcada brecha del 98.62%.

Gráfico. Acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 2021.



Nota: Los datos de casos judicializados y sentencias son independientes a la fecha de inicio del caso.

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Fiscalía General de la República.

En esta línea, a inicios de julio del 2021 se conocía sobre la condena de 30 años impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, a un hombre que asesinó a su madre de 71 años. El crimen ocurrió en el 2017, en la casa que compartían en el departamento de Cuscatlán. De acuerdo con parientes de la persona mayor, ella sufría violencia intrafamiliar de parte de su hijo quien constantemente la amenazaba con matarla¹¹².

Este caso nos permite dimensionar la vinculación entre la violencia intrafamiliar y la violencia feminicida, como consecuencia final para algunas víctimas, así como diversos factores como la edad y el género que pueden converger y colocar a la víctima en una situación de particular vulnerabilidad. Todo lo anterior evidencia la importancia de la prevención y atención de toda forma de violencia contra la mujer.

¹¹² Juan Beltrán Luna, "Imponen 30 años de prisión a hombre que asesinó a su madre", *El Diario de Hoy*, 07 de julio, 2021, <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/plan-control-territorial-cuscatlan-san-jose-quayabal/856100/2021/>

Violencia por razón de género contra las mujeres

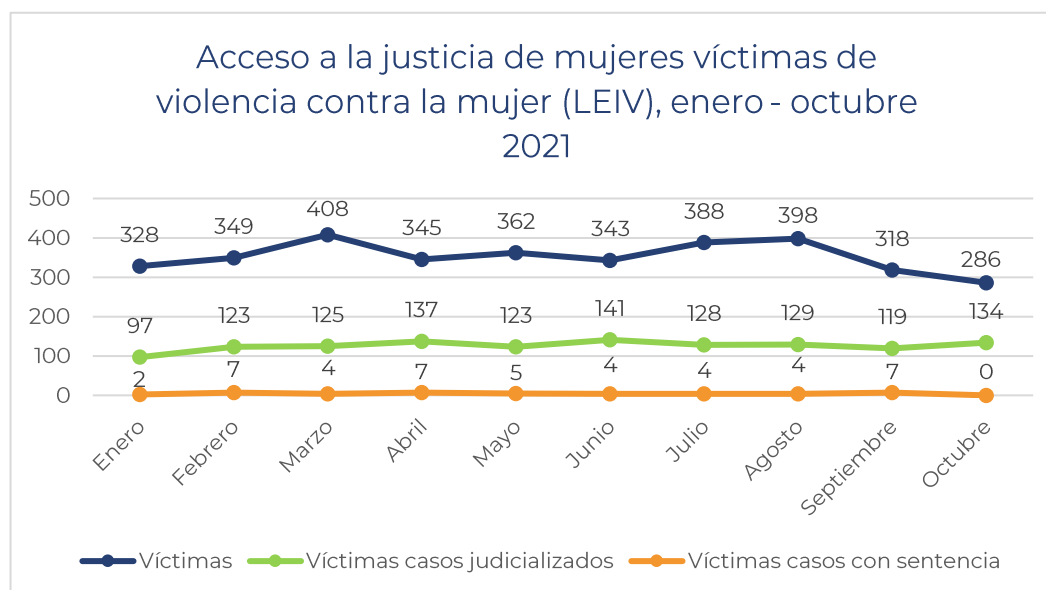
La Fiscalía General de la República reportó en el periodo de enero a octubre 2021 un total de 3,525 mujeres víctimas; es decir, un porcentaje de 4.69% más que en el mismo periodo del 2020 cuando se reportaba un total de 3,367 mujeres víctimas. Desagregado de forma mensual se establece que el mes con la mayor cantidad ha sido marzo (408), seguido por agosto (398) y julio (388).

Destaca como el delito con la mayor cantidad de víctimas “expresiones de violencia contra las mujeres” (3,090), seguido por difusión ilegal de información (228); estos delitos concentran el 94.13% del total de víctimas registradas. En cuanto a las edades de las víctimas es preciso señalar que los rangos etarios que concentran el mayor número son: 18-30 años (1,273), 31-40 años (927) y 41-50 años (579). Asimismo, se registran 125 niñas y adolescentes víctimas, es decir, con edades entre los 0 y 17 años.

Por otro lado, con relación a las víctimas cuyos expedientes han sido judicializados, en este periodo se registraron 1,256 mujeres víctimas, lo que representa un porcentaje del 35.63% en relación con las víctimas registradas (3,525). Siendo el principal delito judicializado: expresiones de violencia contra la mujer (1,206).

En cuanto a las víctimas cuyos casos han llegado a etapa de sentencia en este periodo se registraron 44, siendo 27 condenas y 17 absoluciones. Es decir, que, al comparar con el total de víctimas registradas, solo el 1.25% llegó a obtener una sentencia en este periodo.

Gráfico. Acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia contra la mujer (LEIV), 2021.



Nota: Los datos de casos judicializados y sentenciados, son independientes de la fecha de inicio del caso.

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Fiscalía General de la República.

Violencia sexual

En el periodo de enero a octubre de 2021, la Fiscalía General de la República daba cuenta de un total de 3,728 mujeres víctimas de violencia sexual, es decir, por los diversos delitos contra la libertad sexual que establece el Código Penal¹¹³. Por lo que, al comparar con las cifras del mismo periodo, pero del año 2020 (2,789), se establece un aumento del 33.67%.

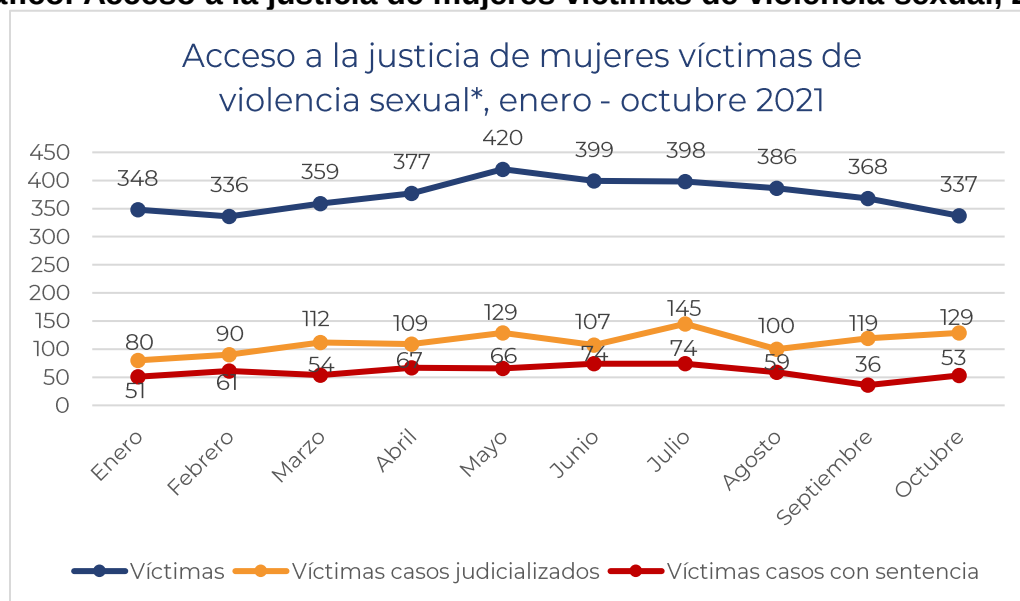
Es preciso señalar que el comportamiento mensual no presenta mayores variaciones; no obstante, el mes con la mayor cantidad de víctimas se registra en mayo (420) y el de la menor cantidad octubre (337). Siendo los departamentos de San Salvador (844), Santa Ana (466) y La Libertad (399) los que concentran la mayor cantidad. En cuanto a las edades de las víctimas se establece que el rango 13-17 años concentra la mayor cantidad (1,892); en términos porcentuales, el 50.75% del total de víctimas registradas han sido adolescentes. Asimismo, es importante señalar que los siguientes rangos que

¹¹³ Los delitos considerados para este análisis corresponden a los contenidos en los artículos 158-165 Código Penal: violación, violación en menor o incapaz, otras agresiones sexuales, agresión sexual en menor e incapaz, violación y agresión sexual agravada, estupro y acoso sexual.

concentran las mayores cantidades son: 18-30 años (649) y 0-12 años (600). Los delitos que reportan las mayores cantidades de víctimas: estupro¹¹⁴ (901), violación en menor o incapaz (798) y acoso sexual (782).

Por otro lado, se registró en este periodo un total de 1,120 víctimas con expedientes judicializados. Siendo los delitos de acoso sexual (332), violación en menor o incapaz (244) y agresión sexual en menor e incapaz (243) los que concentran las mayores cantidades. Asimismo, en este periodo se registró un total de 595 sentencias, de forma desagregada: 490 condenas y 105 absoluciones.

Gráfico. Acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual, 2021.



Nota: Los datos de casos judicializados y sentencias son independientes a la fecha de inicio del caso.

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Fiscalía General de la República.

Violencia feminicida

La Fiscalía General de la República reportó un total de 45 víctimas de feminicidio, 23 de feminicidio agravado y 21 de feminicidio en grado de tentativa. En cuanto al

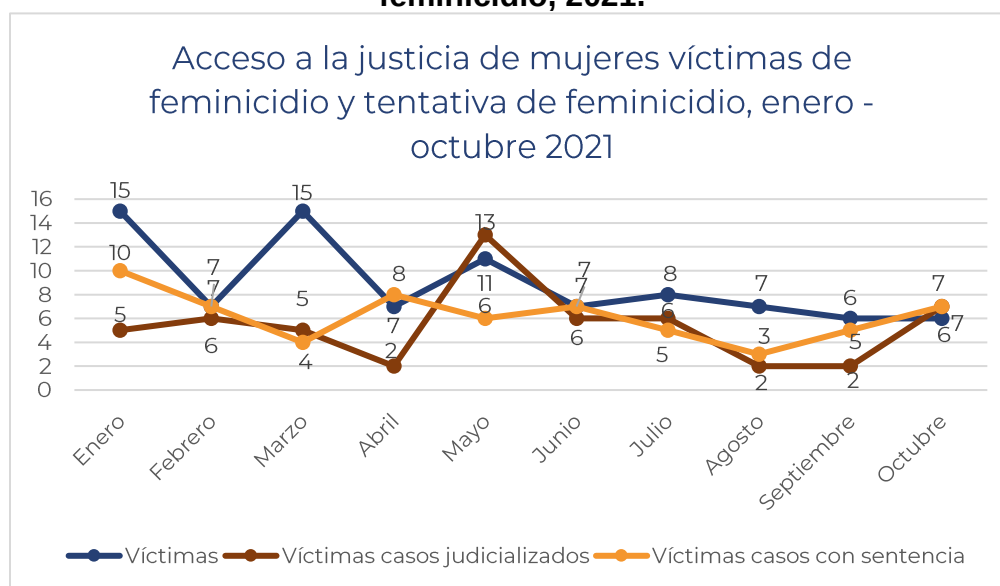
¹¹⁴ Según el Código Penal, estupro se tipifica como: “el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad [...]”.

departamento del hecho, destacan: San Salvador (30), La Libertad (11), Cuscatlán (9) y Usulután (9). Los principales rangos de edad: 18-30 años (36) y 31-40 años (22).

Por otro lado, se registra un total de 54 víctimas cuyos casos habrían sido judicializados. En forma desagregada: 34 por feminicidio agravado, 14 por feminicidio en grado de tentativa y 6 por feminicidio. También, se registraron un total de 62 sentencias por estos delitos, de estas: 42 condenas y 20 absoluciones.

Asimismo, en este periodo se registró un total de 20 recursos de apelación, los cuales de forma desagregada correspondieron; tres por feminicidio, 14 por feminicidio agravado y tres por feminicidio en grado de tentativa¹¹⁵.

Gráfico. Acceso a la justicia de mujeres víctimas de feminicidio y tentativa de feminicidio, 2021.



Nota: Los datos de casos judicializados y sentencias son independientes a la fecha de inicio del caso.

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, *Solicitud referencia: 566-UAIP-FGR-2021*.

En este contexto, es preciso destacar el mandato que existe para los Estados de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes, por todos los medios

¹¹⁵ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, *Solicitud referencia: 566-UAIP-FGR-2021*, del 23 de noviembre de 2021.

apropiados y sin dilaciones indebidas (artículo 7(b) de la Convención de Belém do Pará). En consecuencia, el no actuar con la debida diligencia constituye en sí misma una forma de discriminación en el acceso a la justicia¹¹⁶.

Acceso a la justicia y vulneraciones contra la niñez y adolescencia.

Denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

En el periodo de enero a octubre la PDDH ha registrado un total de 61 denuncias por vulneraciones contra la niñez y adolescencia. Con base a las edades de las víctimas registradas se establece que: 26 han sido niñas y niños cuyas edades se encuentran entre los 0 y 12 años; asimismo, se registran 31 adolescentes, es decir, entre los 13 y 17 años¹¹⁷.

En relación con los hechos violatorios de derechos humanos, es preciso señalar que estos han sido múltiples para la mayoría de las víctimas, lo que las coloca en una particular situación de vulnerabilidad. En los registros de la PDDH destacan las siguientes tipologías: malos tratos denunciado en al menos nueve ocasiones, y desplazamiento forzado, al menos en cinco ocasiones¹¹⁸.

Violencia intrafamiliar

En el periodo de enero a octubre de 2021 la Fiscalía General de la República reportó un total de 46 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. De forma acentuada esta violencia afecta a las niñas y adolescentes mujeres (37 víctimas registradas). En este contexto, solo se registran cinco víctimas cuyos casos fueron judicializados. Asimismo, la Fiscalía señaló que: *“no se encontraron registros en el sistema institucional sobre víctimas niñas, niños y adolescentes, con resultados de sentencias condenatorias y absolutorias, por el delito de Violencia Intrafamiliar, a nivel nacional, durante el periodo requerido”*¹¹⁹.

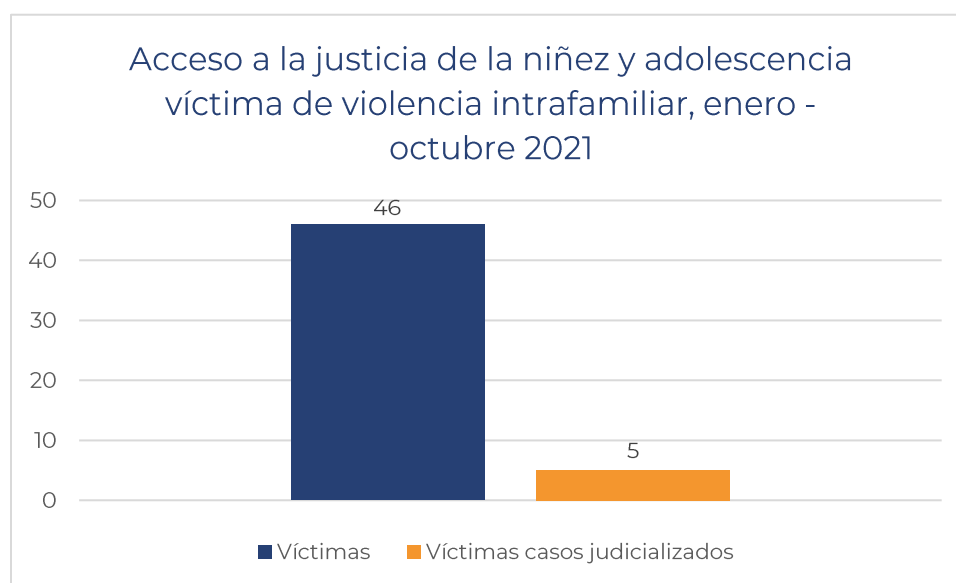
¹¹⁶ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Situación de derechos humanos en El Salvador*, 2021, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf

¹¹⁷ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, *Solicitud Referencia 123-2021*, del 23 de noviembre de 2021.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, *Solicitud Referencia 564-UAIP-FGR-2021*, del 24 de noviembre de 2021.

Gráfico. Acceso a la justicia de la niñez y adolescencia víctima de violencia intrafamiliar, 2021.



Nota: Los datos de casos judicializados son independientes a la fecha de inicio del caso.

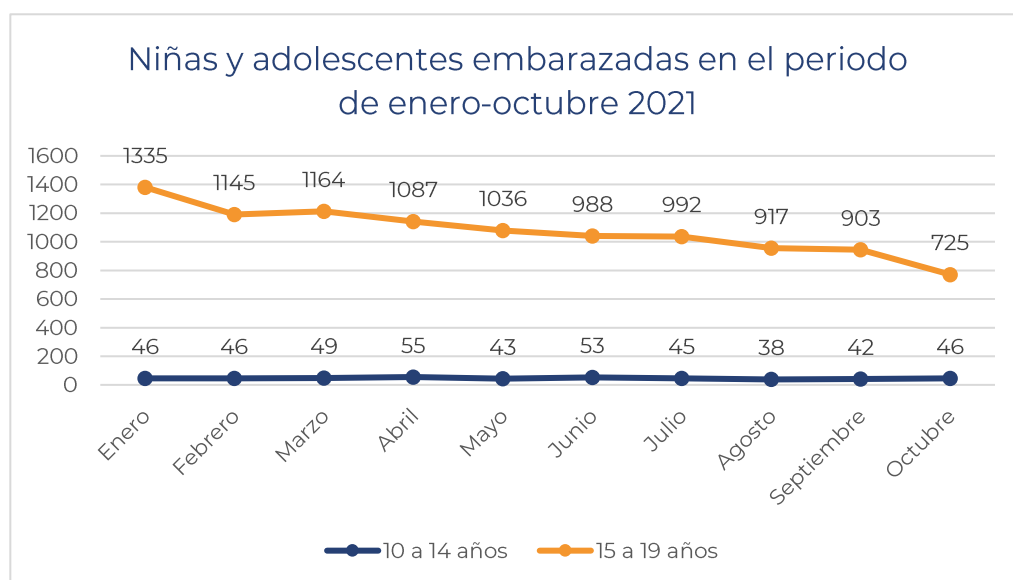
Fuente: Elaboración propia con base a información de la Fiscalía General de la República.

Violencia sexual

Durante el periodo de enero a octubre del 2021 el Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW) registró un total de 463 niñas y adolescentes embarazadas entre las edades de 10 a 14 años. El comportamiento mensual no presenta mayores variaciones, y el mayor número de inscripciones se registra en el mes de abril (55) y el menor número en agosto (38).

Asimismo, se reporta un total de 10,292 embarazos en el rango de edad: 15 a 19 años. En este periodo se observa una tendencia a la baja de forma sostenida, registrándose la mayor cantidad en el mes de enero (1,335) y el menor en octubre (725).

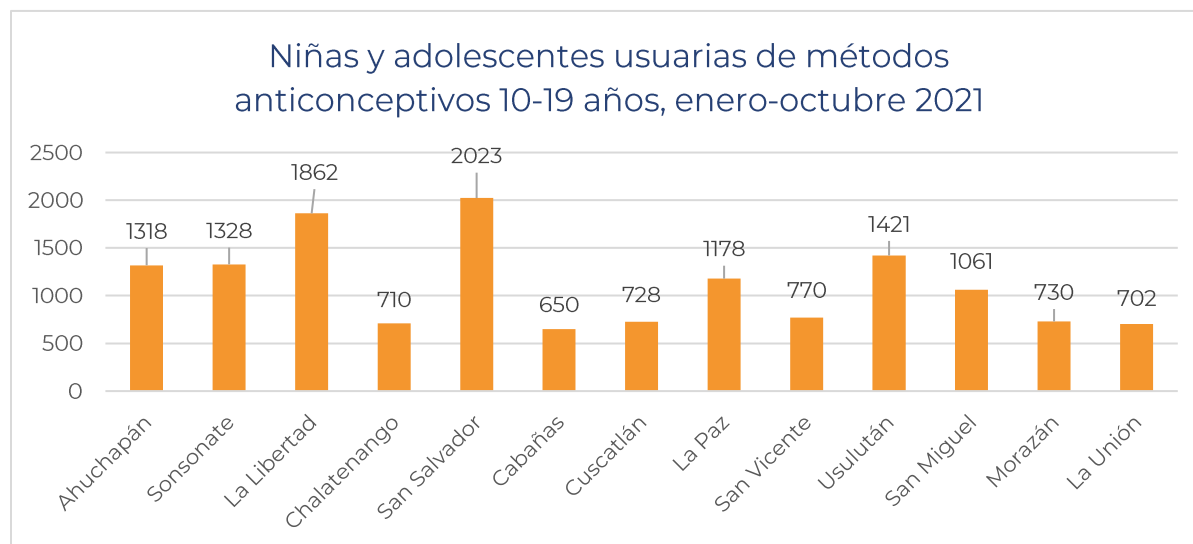
Gráfico. Niñas y adolescentes embarazadas, 2021.



Fuente: Elaboración propia con base a información del Ministerio de Salud.

Por otro lado, según información del Ministerio de Salud, los datos sobre inscripciones para métodos anticonceptivos reflejan que en el periodo de enero-octubre 2021 se contabilizó un total de 14,481 usuarias en el rango de 10-19 años. Los departamentos que registran el mayor número de usuarios: San Salvador (2,023), seguido por La Libertad (1,862) y Usulután (1,421).

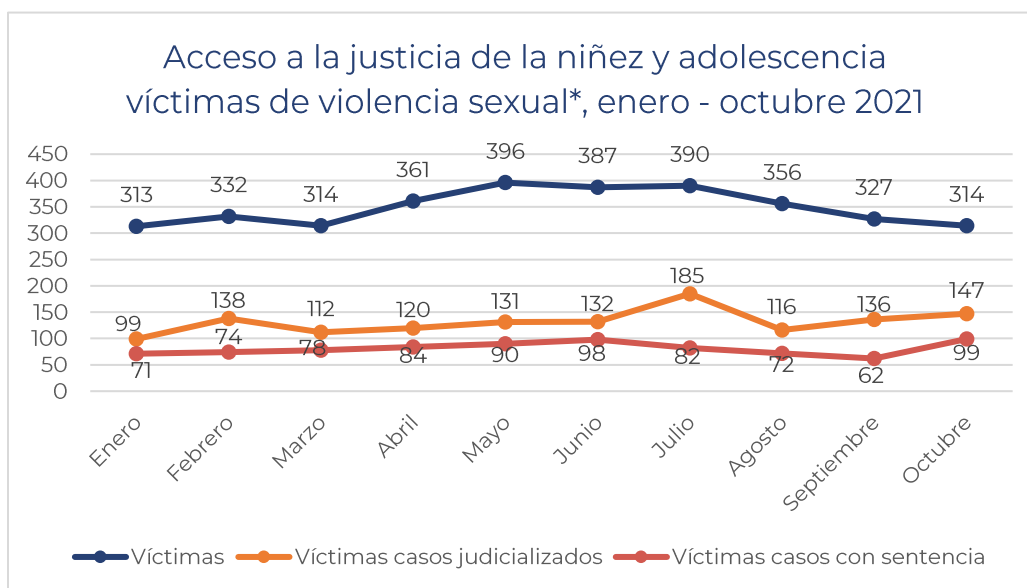
Gráfico. Niñas y adolescentes usuarias de métodos anticonceptivos, 2021.



Fuente: Elaboración propia con base a información del Ministerio de Salud.

Por otro lado, la Fiscalía General de la República reportó un total de 3,490 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual¹²⁰. De forma mensual se establece que los meses que concentraron la mayor cantidad de víctimas han sido: mayo (396), julio (390) y junio (387). En cuanto a los delitos más denunciados, destacan: estupro (891), violación en menor o incapaz (811), y agresión sexual en menor e incapaz (613).

Gráfico. Acceso a la justicia para casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, 2021.



Nota: Los datos de casos judicializados y sentencias son independientes a la fecha de inicio del caso.

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Fiscalía General de la República.

En cuanto a las edades de las víctimas se establece que el 30.75% (1,073) han sido niñas y niños; y el 69.26% (2,417) adolescentes. En esa línea, es importante mencionar que, en relación con el sexo de las víctimas, éstas han sido en su mayoría niñas y adolescentes mujeres, en términos porcentuales el 92.03% (3,212) del total de víctimas registradas de este grupo en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se registró un total de 1,316 víctimas en expedientes judicializados, siendo los principales delitos: agresión sexual en menor e incapaz (270), violación en menor o

¹²⁰ Los delitos considerados para este análisis corresponden a los contenidos en los artículos 158-165 Código Penal: violación, violación en menor o incapaz, otras agresiones sexuales, agresión sexual en menor e incapaz, violación y agresión sexual agravada, estupro y acoso sexual.

incapaz (247) y acoso sexual (126). Así como, 810 en expedientes con resultados: 661 condenatorios y 149 absolutorios.

Por otro lado, es preciso señalar que existió un total de 309 víctimas cuyos expedientes fueron sobreseídos; es decir, casos en los que la Fiscalía no logró demostrar con certeza la existencia del delito o la participación del imputado. De hecho, 103 de estos casos han sido sobreseídos de forma definitiva, lo que imposibilitaría que los hechos puedan ser conocidos en otro proceso¹²¹.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe país sobre El Salvador, manifestaba preocupación por la elevada prevalencia de violencia sexual contra mujeres y, en particular, su afectación en niñas y adolescentes en el país, advirtiendo que dicha violencia afecta especialmente a niñas de entre 10 y 17 años, resultando en altas cifras de embarazo adolescente. En este sentido, la Comisión señalaba que pese a la gravedad de la prevalencia de violencia sexual: *“fue informada de la normalización de estos actos, de su invisibilización, de la falta de su abordaje eficaz para erradicarla decisivamente y de la altísima impunidad que la caracteriza”*¹²².

En esa línea, entre las afectaciones concretas que estas cifras representan para el desarrollo de la niñez y adolescencia se encuentran las relacionadas a la educación. Por ejemplo, en el periodo de 2016 a 2018, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, reflejan que un total de 2,243 estudiantes habrían desertado del sistema educativo, registrándose como causa de retiro: “el embarazo”¹²³.

Acceso a la justicia y vulneraciones contra la población LGBTI.

Es preciso decir que el acceso a la justicia es esencial para la erradicación de la violencia contra las personas LGBTI, ya que es un componente indispensable del cumplimiento

¹²¹ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, *Solicitud referencia: 564-UAIP-FGR-2021*, del 24 de noviembre de 2021.

¹²² Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Situación de derechos humanos en El Salvador*, 2021, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf

¹²³ Fondo de Población de las Naciones Unidas, *Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes – Mapa El Salvador 2020*, octubre 2021, https://elsalvador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mapa_embarazos2020_elsalvador.pdf

estatal de la obligación internacional de responder con debida diligencia a las violaciones de derechos humanos¹²⁴.

Los antecedentes históricos con relación a la situación de violencia y discriminación contra las personas LGBTI daban cuenta que: *“hasta noviembre 2019, los crímenes de odio, agresiones, actos de discriminación, exclusión, negación de servicios, estigma y marginación siguen siendo la realidad para las personas LGBTI salvadoreñas, con altos índices de pobreza, baja escolaridad, asesinatos y baja probabilidad de vida más allá de los 33 años”*¹²⁵.

Procesos ante la Fiscalía General de la República

Ante requerimiento de información respecto a la población LGBTI, la Fiscalía señaló que su sistema institucional registra la información referente a la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero)¹²⁶.

En este sentido, en el periodo de enero a octubre la Fiscalía General de la República reportó un total de 244 víctimas pertenecientes a la población LGBT. Observándose variaciones significativas en el comportamiento mensual, siendo los meses con mayor incidencia julio (31) y agosto (31). Asimismo, el rango de edad que concentra la mayor cantidad de víctimas es 18-30 años (121), en términos porcentuales representa el 49.59% de víctimas.

En relación con los delitos que se perfilan como los más denunciados es preciso señalar: amenazas tanto simples como agravadas (58) y lesiones en todas sus modalidades (38). Asimismo, es preciso mencionar que en este periodo se han registrado nueve personas víctimas por el delito de desaparición de personas, dos por homicidio agravado y dos por homicidio simple. De acuerdo con su orientación e identidad de género en aquellos casos en que se ha registrado: transexual (53), gay (39), lesbiana (19) y bisexual (3).

¹²⁴ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Violencia contra personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América*, 12 de noviembre, 2015, <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf>

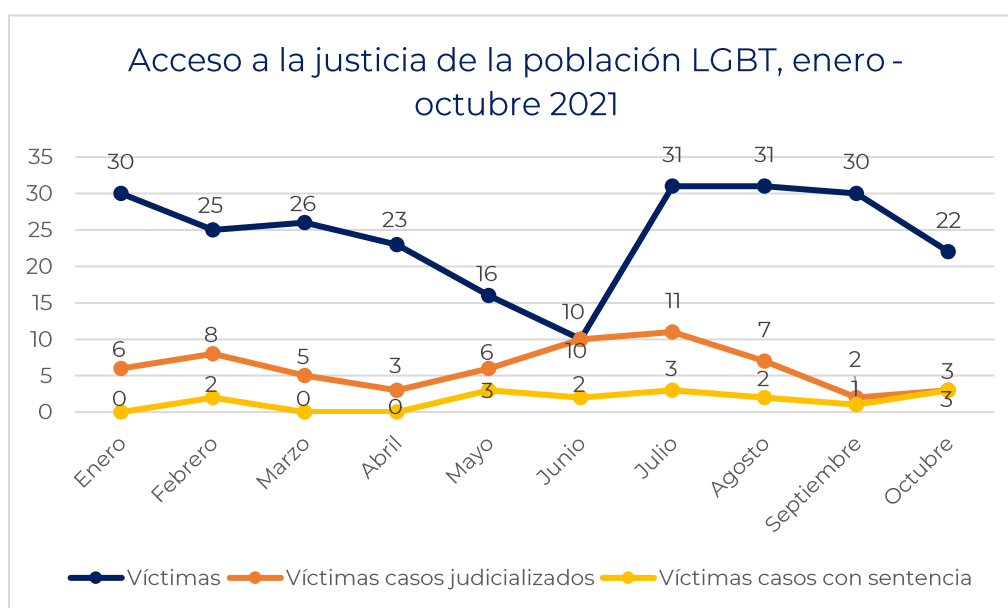
¹²⁵ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Situación de derechos humanos en El Salvador*, 2021, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf

¹²⁶ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, *Solicitud referencia 565-UAIP-FGR-2021*, del 23 de noviembre de 2021.

Asimismo, se registraron 61 víctimas en expedientes judicializados siendo los principales delitos: amenazas tanto simples como agravadas (18) y lesiones en todas sus modalidades (18).

En esa línea, es importante mencionar que se registraron 16 sentencias, de estas 12 condenatorias y cuatro absoluciones. Dentro de las condenas es preciso mencionar que tres por homicidio agravado, dos por homicidio simple y una por homicidio simple en grado de tentativa.

Gráfico. Acceso a la justicia para la población LGBT, 2021.



Nota: Los datos de casos judicializados y sentencias son independientes a la fecha de inicio del caso.

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Fiscalía General de la República.

Por su parte, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) señalaba en el 2020 que solo tres de aproximadamente 600 trans feminicidios ocurridos desde 1992, habrían sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda y Tita Andrade¹²⁷.

En este contexto es preciso hacer referencia al abordaje estatal de los casos de violencia contra las personas LGBTI, ya que si no existen investigaciones exhaustivas e

¹²⁷ Asociación para Impulsar el Desarrollo Humano, *Informe Nacional El Salvador 2020: ¡Paren de matarnos!*, enero 2021, https://drive.google.com/drive/folders/17JZ_tuW5KWblOt3FaOodS1JiJ7guMKjh

imparciales se transmite el mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada. Esto a su vez, alimenta aún más la violencia y produce la desconfianza de las víctimas en el sistema judicial¹²⁸.

Procesos ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

En el periodo de enero a octubre 2021, la PDDH registró un total de 16 denuncias por vulneraciones a los derechos de la población LGBTI. En forma desagregada de acuerdo con su orientación sexual se establece que las víctimas han sido: nueve mujeres trans, cinco personas gays y dos personas bisexuales. En relación con el hecho violatorio este se ha caracterizado por ser una multiplicidad de hechos, destacando el desplazamiento forzado, denunciado en al menos seis ocasiones. Las principales autoridades señaladas como presuntas responsables: en al menos cuatro ocasiones, la Policía Nacional Civil, seguida por la Fiscalía General de la República, en al menos tres¹²⁹.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaba en su informe país de El Salvador, con base a su visita *in loco*, realizada del 2 al 4 de diciembre de 2019, que para las personas LGBTI persisten profundas barreras en el acceso a la justicia dada la falta de reconocimiento de su identidad de género y de los prejuicios que persisten en el actuar de operadores de justicia¹³⁰. Particularmente, manifestaba preocupación por los niveles de impunidad existentes en los crímenes de odio, categorizados como homicidios comunes¹³¹.

En este contexto, es preciso hacer referencia al anuncio del fiscal general, Rodolfo Delgado, sobre la creación de una Fiscalía Adjunta para abordar casos de la mujer, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables¹³². Al respecto, el titular explicó que se estaban dando ciertas "distorsiones" en cuanto a los criterios de actuación y el tratamiento de los

¹²⁸ <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf>

¹²⁹ Unidad de Acceso a la Información Pública de la procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, *Solicitud referencia 123-2021*, del 23 de noviembre de 2021.

¹³⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Situación de derechos humanos en El Salvador*, 2021, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Fiscalía General de la República, "Fiscal General anunció la creación de una Fiscalía Adjunta para abordar casos de la mujer, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables", 11 de octubre, 2021, <https://www.fiscalia.gob.sv/fiscal-general-anuncio-la-creacion-de-una-fiscalia-adjunta-para-abordar-casos-de-la-mujer-ninos-adolescentes-y-otros-grupos-vulnerables/>

casos y de las víctimas. En este sentido, afirmó que se pretende integrar cada una de las unidades que se encuentran en las oficinas fiscales. Asimismo, confirmó que, por ahora, no cuentan con las unidades de atención de la forma adecuada para dar un servicio integrado a las víctimas¹³³.

En esa línea, resulta importante contar con dependencias especializadas. Sin embargo, esta medida debe acompañarse por otras acciones encaminadas a responder adecuadamente a la ciudadanía, por ejemplo: la creación de protocolos específicos debidamente socializados e implementados en los servicios que se brindan día a día.

¹³³ Laura Jordán, "Fiscalía creará unidad especializada para atender feminicidios", *La Prensa Gráfica*, 08 de octubre, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-creara-unidad-especializada-para-atender-feminicidios-20211007-0110.html>

5. Derecho a la reparación integral de las víctimas

5.1. 1. Indemnización: fondos destinados a la reparación de víctimas

Aunque en El Salvador existe un grupo de instituciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de El Mozote y Lugares Aledaños, solo una entidad gubernamental cuenta con un rubro presupuestario destinado al pago de indemnizaciones y/o compensaciones de las otras víctimas resultantes del conflicto armado en el país: el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). En contraste con ello, la Asamblea Legislativa aprobó en 2020 la creación una institución nacional nueva únicamente dedicada a la atención la población de exmilitares y ex miembros de la guerrilla, es decir, el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE)¹³⁴, quien está encargado de la distribución de indemnizaciones y pensiones de estos y goza de autonomía institucional propia desde 2021. En ese sentido, el objetivo de este apartado consiste en realizar un contraste entre la asignación presupuestaria de ambas instituciones y, por tanto, explicitar de esta manera cuál es el tratamiento Estatal hacia cada grupo poblacional.

Presupuesto para víctimas del conflicto armado (FISDL)

De acuerdo con el ejercicio presupuestario para 2021¹³⁵, la Asamblea Legislativa asignó un fondo de \$1,960,160 en la unidad presupuestaria "05 Compensación a personas en condición de vulnerabilidad a consecuencia del conflicto armado interno" y la línea de trabajo "01 Indemnización a víctimas de graves violaciones", respectivamente. Sin embargo, a través de solicitudes de acceso a la información pública (Ref. 4816-2021 y

¹³⁴ Asamblea Legislativa. *Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes tendrá autonomía presupuestaria*. 16 de enero de 2020, recuperado de: <https://www.asamblea.gob.sv/node/9913>

¹³⁵ Ministerio de Hacienda. *Ley de Presupuesto General del Estado 2021, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (0505)*. Recuperado de <https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/LEYPRESU2021-21060.pdf>

Ref. 4858-2021) el monto ejecutado hasta septiembre corresponde \$1,364,270, mismo que fue únicamente destinado al pago de planillas o salarios, mientras que no se detalla la asignación o ejecución correspondientes al desembolso de indemnizaciones.

Ahora bien, el Decreto Legislativo N° 210 cerró las operaciones del FISDL a partir del 1 de enero de 2022¹³⁶, indicando en el artículo 33 que la nueva Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), por defecto, asumiría y absorbería las atribuciones, competencias y obligaciones del FISDL. Sin embargo, la asignación presupuestaria para 2022 no incluye ninguna unidad presupuestario ni línea de trabajo de reparación a víctimas de graves violaciones a derechos humanos¹³⁷, por lo que se podría asumir una eliminación de facto del programa de reparación a víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, de acuerdo a la solicitud de información pública Ref. 0014-2021 del Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) para 2021, la Oficina de Información y Respuesta indican que la unidad presupuestaria “02 Atención a personas en condición de vulnerabilidad” y la línea de trabajo “03 Programa Reparación a Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos 2021”, con un presupuesto asignado de \$4,720, corresponden al cumplimiento del Decreto Ejecutivo N°204 “a través del cual se crea el Programa de Reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno”¹³⁸, dando a entender que el programa no ha sido suprimido sino trasladado al MINDEL. De acuerdo a la misma solicitud de información, este último ejecutó un presupuesto modificado de \$8,300 para el año 2021 en concepto de alimentación, consultorías e investigaciones diversas.

En discordancia con lo anterior, las siguientes tablas y gráficos describen a la población beneficiaria del programa de indemnización a víctimas, de acuerdo con las últimas cifras recopiladas en septiembre del 2021 por el FISDL:

¹³⁶ Decreto Legislativo N° 210, *Ley de Creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales*, de fecha 17 de noviembre de 2021, publicado en el Diario Oficial 219, Tomo No. 433 de fecha 17 de noviembre de 2021. <https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2021/11-noviembre/17-11-2021.pdf>

¹³⁷ Ministerio de Hacienda. *Ley de Presupuesto General del Estado 2022, Dirección Nacional de Obras Municipales* (0556). Recuperado de <https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/LEYPRESU2022-21061.pdf>

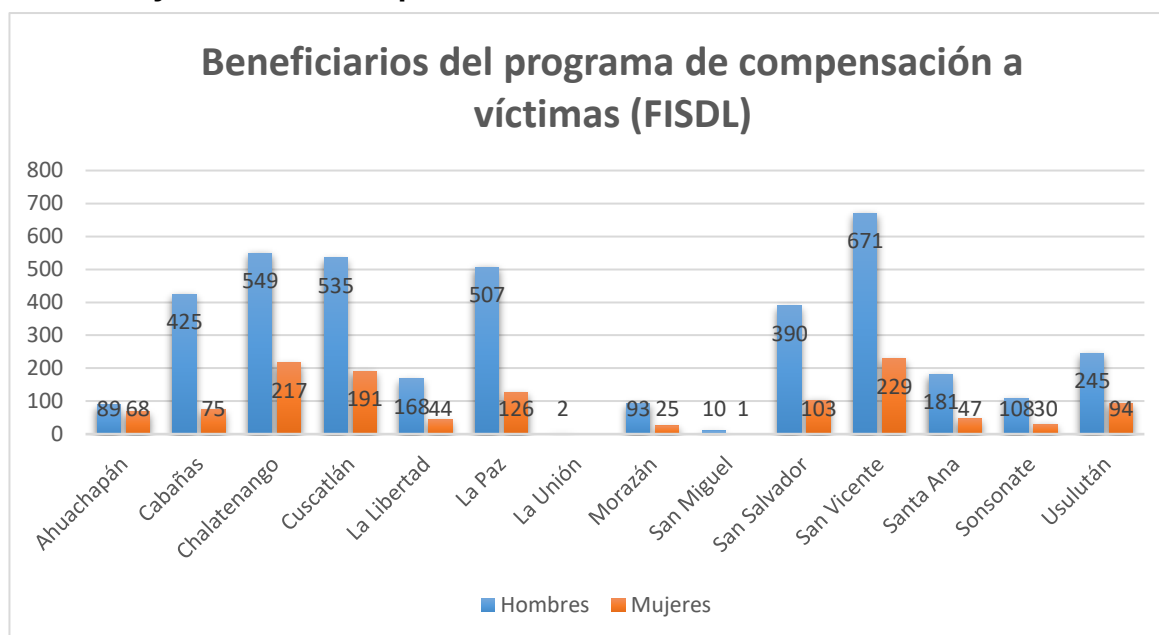
¹³⁸ Ministerio de Desarrollo Local. Solicitud de Información Pública Ref. 0014-2021.

Tabla: número de beneficiarios del programa de compensación a víctimas por departamento y sexo, hasta septiembre de 2021.

Departamento	Hombre	Mujer	Subtotales
Ahuachapán	68	89	157
Cabañas	75	425	500
Chalatenango	217	549	766
Cuscatlán	191	535	726
La Libertad	44	168	212
La Paz	126	507	633
La Unión	0	2	2
Morazán	25	93	118
San Miguel	1	10	11
San Salvador	103	390	493
San Vicente	229	671	900
Santa Ana	47	181	228
Sonsonate	30	108	138
Usulután	94	245	339
Total	1250	3973	5223

Fuente: Elaboración propia con datos del FISDL, a través de LAIP.

Gráfico. Número de beneficiarios del programa de compensación a víctimas por departamento y sexo, hasta septiembre de 2021.



Fuente: Elaboración propia con datos del FISDL, a través de LAIP.

Tabla: número de beneficiarios del programa de compensación a víctimas por departamento, sexo y tipo de beneficiario hasta septiembre de 2021.

Listado de beneficiarios FISDL					
Departamento	Hombre		Mujer		Total
	víctima	víctima (familiar)	víctima	víctima (familiar)	
Ahuachapán	68		46	43	157
Cabañas	71	4	262	163	500
Chalatenango	213	4	335	214	766
Cuscatlán	181	10	327	208	726
La Libertad	40	4	108	60	212
La Paz	119	7	369	138	633
La Unión	0	0	2	0	2
Morazán	24	1	62	31	118
San Miguel	1		7	3	11
San Salvador	91	12	263	127	493
San Vicente	222	7	450	221	900
Santa Ana	46	1	121	60	228
Sonsonate	27	3	67	41	138
Usulután	91	3	152	93	339
Total	1194	56	2571	1402	5223

Fuente: Elaboración propia con datos del FISDL.

De acuerdo al FISDL, los criterios para la transferencia¹³⁹ de fondos eran la siguiente:

- USD \$50 a la persona víctima, mayor de 55 años.
- USD \$15 a la persona víctima, menor de 55 años.
- Entrega adicional, de USD \$15 a familia de la persona víctima hasta con 3 hijas o hijos menores de 5 años.
- Entrega adicional, de USD \$20 a familia de la persona víctima con más de 3 hijas o hijos menores de 5 años.

¹³⁹ FISDL. Gobierno lanza Programa de Transferencia Económica para víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Recuperado en <http://www.fisd.gov.sv/novedades/ciudadano/10930-gobierno-lanza-programa-de-transferencia-economica-para-victimas-de-graves-violaciones-a-derechos-humanos-durante-el-conflicto-armado#.YD2Ha2qzblU>

- Entrega adicional, de USD \$15 a la familia de la persona víctima hasta con 3 hijas o hijos entre los 5 y 16 años que no hayan cursado sexto grado.
- Entrega adicional, de USD \$20 a la familia de la persona víctima con más de 3 hijas o hijos entre los 5 y 16 años que no hayan cursado sexto grado.
- Entrega de USD \$20 a la familia de la persona víctima que reúnan las circunstancias concurrentes.

En las siguientes tablas se puede apreciar una distribución de la población beneficiaria registrada, hasta 2021, para los tres montos mencionados (\$15, \$20 y \$50) siendo las víctimas directas y las víctimas familiares los grupos más grandes.

Tabla: número de beneficiarios del programa de compensación a víctimas por departamento, sexo y tipo de beneficiario hasta septiembre de 2021, con indemnización de \$15.00.

Departamento	Hombre		Mujer		Total
	víctima	víctima (familiar)	víctima	víctima (familiar)	
Ahuachapán	22	0	14	40	76
Cabañas	28	4	141	157	330
Chalatenango	60	4	107	200	371
Cuscatlán	57	10	104	202	373
La Libertad	15	3	28	57	103
La Paz	59	7	130	127	323
La Unión	0	0	1	0	1
Morazán	4	1	16	30	51
San Miguel	1	0	0	3	4
San Salvador	21	12	63	122	218
San Vicente	60	7	136	200	403
Santa Ana	15	1	43	55	114
Sonsonate	10	3	26	38	77
Usulután	22	3	38	89	152
Total	374	55	847	1320	2596

Fuente: Elaboración propia con datos del FISDL.

Tabla: número de beneficiarios del programa de compensación a víctimas por departamento, sexo y tipo de beneficiario, hasta septiembre de 2021, con indemnización de \$20.00.

Departamento	Hombre	Mujer	Total
	víctima (familiar)	víctima (familiar)	
Ahuachapán	0	3	3
Cabañas	0	6	6
Chalatenango	0	14	14
Cuscatlán	0	6	6
La Libertad	1	3	4
La Paz	0	11	11
Morazán	0	1	1
San Salvador	0	5	5
San Vicente	0	21	21
Santa Ana	0	5	5
Sonsonate	0	3	3
Usulután	0	4	4
Total	1	82	83

Fuente: Elaboración propia con datos del FISDL, a través de LAIP.

Tabla: número de beneficiarios del programa de compensación a víctimas por departamento, sexo y tipo de beneficiario, hasta septiembre de 2021, con indemnización de \$50.00.

Departamento	Hombre	Mujer	Total
	víctima	víctima	
Ahuachapán	46	32	78
Cabañas	43	121	164
Chalatenango	153	228	381
Cuscatlán	124	223	347
La Libertad	25	80	105
La Paz	60	239	299
La Unión	0	1	1
Morazán	20	46	66
San Miguel	0	7	7

San Salvador	70	200	270
San Vicente	162	314	476
Santa Ana	31	78	109
Sonsonate	17	41	58
Usulután	69	114	183
Total	820	1,724	2,544

Fuente: Elaboración propia con datos del FISDL, a través de LAIP.

Sumado a la gravedad de las modificaciones del programa de indemnizaciones, tanto su eliminación en conjunto con el FISDL y su drástica disminución de presupuesto en el MINDEL, se encuentra la edad de las víctimas que – en la totalidad de los casos – pese a recibir una indemnización estatal aún están pendientes otros componentes fundamentales del derecho a la reparación integral, entre ellas, la realización de procesos judiciales con una perspectiva de justicia transicional y la garantía del derecho a la verdad. Luego de cuarenta y dos años del inicio de la guerra civil (1980) y treinta años de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), la edad media entre las víctimas directas se ubica en 56 años tanto para hombres como para mujeres, es decir, una generación que avanza a la tercera edad con procesos de justicia y reparación pendientes.

Presupuesto destinado a veteranos de guerra (INABVE)

En oposición a la gestión de los fondos destinado a víctimas del conflicto armado, el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes funciona con completa autonomía presupuestaria desde 2021.

Tabla: presupuesto devengado por el INABVE entre enero y diciembre de 2021 de acuerdo al Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

INABVE			
2021	(01) Dirección y Administración Institucional	(02) Beneficios y Prestaciones	Total
Enero	\$76,653.87	\$8,966,994.30	\$9,043,648.17
Febrero	\$73,960.34	\$8,966,994.30	\$9,040,954.64
Marzo	\$94,427.01	\$9,001,534.18	\$9,095,961.19
Abril	\$141,819.87	\$9,157,783.30	\$9,299,603.17
Mayo	\$172,649.77	\$9,082,330.00	\$9,254,979.77

Junio	\$127,284.32	\$10,799,278.33	\$10,926,562.65
Julio	\$191,947.57	\$13,077,731.15	\$13,269,678.72
Agosto	\$178,108.11	\$10,154,959.39	\$10,333,067.50
Septiembre	\$243,886.94	\$12,433,938.47	\$12,677,825.41
Octubre	\$200,165.23	\$11,482,784.28	\$11,682,949.51
Noviembre	\$195,185.57	\$12,353,523.90	\$12,548,709.47
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,696,088.60	\$115,477,851.60	\$117,173,940.20

Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda (enero 2022).

El listado actualizado a 2021 de beneficiarios inscritos en el INABVE contiene 128,183 beneficiarios que incluye veteranos, excombatientes y becarios (familiares) de ambos grupos¹⁴⁰.

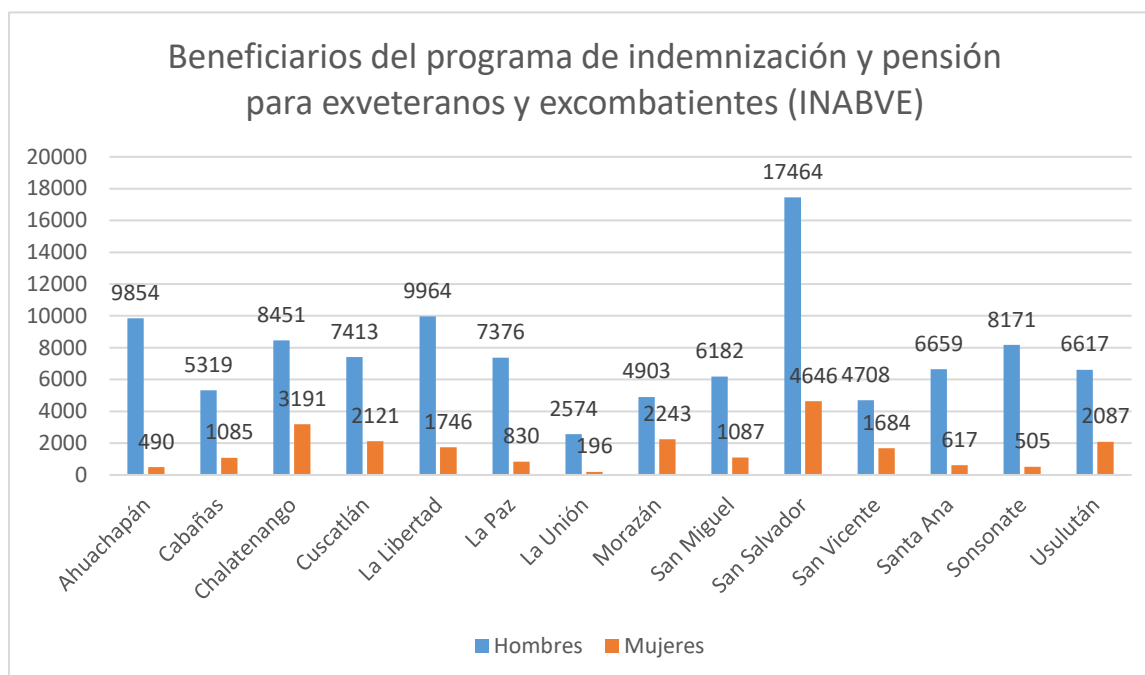
Tabla: beneficiarios inscritos en el INABVE de acuerdo a sexo y departamento.

Departamento	Hombre	Mujer	Subtotal
Ahuachapán	9,854	490	10,344
Cabañas	5,319	1,085	6,404
Chalatenango	8,451	3,191	11,642
Cuscatlán	7,413	2,121	9,534
La Libertad	9,964	1,746	11,710
La Paz	7,376	830	8,206
La Unión	2,574	196	2,770
Morazán	4,903	2,243	7,146
San Miguel	6,182	1,087	7,269
San Salvador	17,464	4,646	22,110
San Vicente	4,708	1,684	6,392
Santa Ana	6,659	617	7,276
Sonsonate	8,171	505	8,676
Usulután	6,617	2,087	8,704
Total	105,655	22,528	128,183

Fuente: Elaboración propia con datos del INABVE a través de solicitudes de información pública.

¹⁴⁰ Se han excluido del conteo para este dato 1543 registros que corresponden a población con datos demográficos incompletos: edad, sexo, departamento, etc.; en ese sentido, el número real proporcionado por el INABVE a diciembre es de 129, 724 personas.

Gráfico: distribución de beneficiarios inscritos a nivel nacional en el INABVE de acuerdo a sexo y departamento a nivel nacional.



Fuente: Elaboración propia con datos del INABVE.

Tabla: beneficiarios inscritos en el INABVE, incluye veteranos, excombatientes y becarios (familiares) de ambos grupos.

Departamento	Hombre			Mujer			Subtotal
	VG ¹⁴¹	EC ¹⁴²	Beca ¹⁴³	VG	EX	Beca	
Ahuachapán	9,468	269	117	238	97	155	10,344
Cabañas	4,406	852	60	161	805	119	6,404
Chalatenango	5,853	2,431	167	696	2,180	315	11,642
Cuscatlán	5,508	1,757	148	192	1,695	234	9,534
La Libertad	8,527	1,250	187	460	1,022	264	11,710
La Paz	6,647	642	87	211	500	119	8,206

¹⁴¹ Veterano de Guerra o ex miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador.

¹⁴² Ex combatiente o ex miembro de organizaciones guerrilleras.

¹⁴³ Becarios o familiares beneficiarios de veteranos de guerra y excombatientes.

La Unión	2,268	285	21	66	100	30	2,770
Morazán	2,437	2,324	142	206	1,839	198	7,146
San Miguel	4,745	1,347	90	170	795	122	7,269
San Salvador	13,677	3,253	532	1,226	2,584	836	2,2110
San Vicente	3,033	1611	64	133	1,433	118	6,392
Santa Ana	6,049	508	102	177	292	148	7,276
Sonsonate	7,752	294	125	193	153	159	8,676
Usulután	4,289	2,263	65	141	1,823	123	8,704
Total	84,659	1,9086	1,907	4270	1,5318	2940	128,183

Fuente: Elaboración propia con datos del INABVE a través de solicitudes.

Como puede apreciarse a partir de los datos anteriores, aunque previo a las modificaciones en el programa relativo a la indemnización de víctimas del conflicto armado, la desigualdad en la atención estatal entre ambos grupos (víctimas y veteranos/excombatientes) es evidente. Por otro lado, teniendo en consideración que el 85% de las denuncias recopiladas para el informe *“De la locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador”*¹⁴⁴ indica o atribuye la responsabilidad de dichas violaciones de derechos humanos a agentes estatales y otro 10% a excombatientes, incluso aunque las denuncias sistematizadas por la Comisión de la Verdad no equivalen a la totalidad de las violaciones cometidas durante la guerra civil, resulta tremendamente llamativa la disposición de recursos estatales para la población compuesta por las partes beligerantes del conflicto armado y no para las víctimas.

Por otro lado, la distribución entre hombres y mujeres para ambos grupos alumbra la posibilidad de nuevos análisis con perspectiva de género, por ejemplo, mientras que la población correspondiente a veteranos de guerra y excombatientes está compuesta mayoritariamente por hombres (84.1%), la población de víctimas (incluyendo víctimas familiares) está conformada principalmente por mujeres (76.1%).

¹⁴⁴ ONU. Comisión de la Verdad. *De la locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador, IV Casos y patrones de violencia*. 1993.

Una conclusión circunscrita a estos datos podría ser que no solamente los bandos beligerantes tienen mayores beneficios y reconocimiento estatal que las víctimas de la guerra, sino que, incluso después de la firma de los Acuerdos de Paz, la participación de las mujeres en el conflicto armado es poco reconocida con independencia de su calidad de víctima, veterana de guerra o excombatiente, pero aun así, aquellas que son excombatientes o veteranas de guerra tienen un mayor apoyo estatal que las mujeres que sufrieron violaciones a derechos humanos entre 1980 y 1992.

5.1. 2 Satisfacción: comisiones de búsqueda y unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado de la FGR.

Comisión Nacionales de Búsqueda: CNB y CONABÚSQUEDA.

A nivel presupuestario y orgánico dentro del Estado, tanto la CNB como la CONABÚSQUEDA pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores. Para 2021 los presupuestos asignados y devengados para cada una de ellas, fueron los siguientes:

Tabla: presupuesto devengado por la CNB y CONABÚSQUEDA entre enero y diciembre de 2021 de acuerdo con el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

RELACIONES EXTERIORES			
2021	(0205) Gestión de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos 2021	(0208) Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas 2021	Total
Enero	\$16,866.31	\$13,347.30	\$30,213.61
Febrero	\$15,390.03	\$13,628.35	\$29,018.38
Marzo	\$15,556.19	\$13,066.88	\$28,623.07
Abril	\$18,189.05	\$20,428.77	\$38,617.82
Mayo	\$15,346.34	\$14,969.35	\$30,315.69
Junio	\$21,557.83	\$15,181.80	\$36,739.63
Julio	\$23,947.89	\$35,583.96	\$59,531.85
Agosto	\$14,889.42	\$12,367.13	\$27,256.55
Septiembre	\$18,921.04	\$15,248.89	\$34,169.93

Octubre	\$15,149.57	\$17,954.04	\$33,103.61
Noviembre	\$28,626.09	\$28,248.51	\$56,874.60
Diciembre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$204,439.76	\$200,024.98	\$404,464.74

Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda (enero 2022).

En 2020, la CONABÚSQUEDA presentó una estimación estadística de muertes para el período 1980-1992. De acuerdo con la Comisión, la cifra aproximada es de 71,629 civiles e incluye a víctimas de desaparición forzada¹⁴⁵. Pese a ellos, tanto la CNB como CONABÚSQUEDA reciben una asignación anual por parte de la Asamblea Legislativa inferior al medio millón de dólares entre ambas.

Ahora bien, para 2021, el número de denuncias recibidas por cada una de las Comisiones se evidencia en las siguientes tablas:

Tabla: denuncias recibidas por la CNB entre enero y octubre de 2021 por departamento y municipio.

Lugar de los Hechos		
Departamento	Municipio	Denuncias
Chalatenango	El Paraíso	1
Cabañas	Victoria	1
Cuscatlán	Suchitoto	2
Morazán	Osicala	1
San Salvador	Cuscatancingo	1
San Salvador	San Martín	1
Total		7

Fuente: Elaboración propia con información de la CNB.

¹⁴⁵ CONABÚSQUEDA. *La Desaparición Forzada en el Contexto del Conflicto Armado Salvadoreño: una primera aproximación*, 2020. Pág. 49

Tabla. denuncias recibidas por la CNB entre enero y octubre de 2021 por fecha de los hechos.

Fecha de los hechos		
Año	Mes	Denuncias
1980	Marzo	1
1980	Septiembre	1
1981	Julio	1
1981	N/S	1
1982	Enero	1
1983	N/S	1
1988	Abril	1
Total		7

Fuente: Elaboración propia con información de la CNB a través de solicitudes de acceso a la información pública.

Tabla. Denuncias recibidas por la CONABÚSQUEDA en 2021 por departamento y municipio de los hechos.

Lugar de los hechos		
Departamento	Municipio	Denuncias
Ahuachapán	Ahuachapán	1
Cabañas	Jutiapa	3
Cuscatlán	Suchitoto	1
La Libertad	Chiltiupán	2
La Libertad	Santa Tecla	1
La Paz	San Juan Nonualco	2
La Paz	Zacatecoluca	2
Morazán	Delicias de Concepción	2
Santa Ana	Santa Ana	1
Santa Ana	Metapán	1
Sonsonate	Armenia	1
San Salvador	Apopa	1
San Salvador	Guazapa	1
San Salvador	San Martín	2
San Salvador	San Salvador	13
San Salvador	Soyapango	1
San Vicente	San Vicente	5

Usulután	Jiquilisco	1
N/S	N/S	4
Total		45

Fuente: Elaboración propia con información de la CNB a través de solicitudes de acceso a la información pública.

Tabla: denuncias recibidas por la CONABÚSQUEDA en 2021 por fecha de los hechos.

Fecha de los hechos	
Año	Denuncias
1979	1
1980	12
1981	13
1982	5
1983	8
1985	2
1986	2
1988	2
Total	45

Fuente: Elaboración propia con información de la CNB a través de solicitudes de acceso a la información pública.

En total, para 2021 la CNB ha recibido 7 denuncias mientras que la CONABÚSQUEDA documentó 45. Sin embargo, con base en la asignación presupuestaria y la nueva cuota de casos que ingresa de forma anual, ambas Comisiones tienen más casos en trámites o en proceso, respecto del número de casos finalizados:

Tabla: casos/expedientes tramitados por la CONABÚSQUEDA y la CNB

Casos en trámite	CONABÚSQUEDA 2019-2021	CNB 2011-2021
Expedientes con gestiones de investigación en trámite	410	255
Expedientes con reencuentros realizados	0	40
Expedientes de personas localizadas pendientes de realizar reencuentro	0	15

Expedientes de personas localizadas fallecidas	5	42
Expedientes cerrados	1	18
Total	416	370

Fuente: Elaboración propia con información de la CNB y CONABÚSQUEDA.

Fiscalía General de la República: unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado.

A nivel orgánico y presupuestario, la Unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado depende de la dirección de Defensa de los intereses de la Sociedad, y similar al año 2020, no es posible todavía conocer el presupuesto asignado a esta unidad fiscal. Sin embargo, a través de la LAIP, sí es posible conocer el detalle de los fiscales asignados en los primeros nueve meses del año y que, por tanto, fueron los responsables de procurar justicia para los crímenes de lesa humanidad a cargo de la Fiscalía.

Tabla: número de fiscales auxiliares entre enero y septiembre de 2021.

Fiscales auxiliares Unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado	
2021	Número de fiscales
Enero	4
Febrero	4
Marzo	4
Abril	4
Mayo	4
Junio	4
Julio	5
Agosto	5
Septiembre	4

Fuente: Elaboración propia con información de la FGR a través de solicitudes de acceso a la información pública

Con base en los datos anteriores, se evidencia cómo – respecto del 2020 – la Unidad no ha experimentado ningún cambio significativo en cuanto al incremento de fiscales auxiliares. En ese sentido, podría decirse también, que el avance de los casos de crímenes de lesa humanidad respecto del 2020 tampoco experimenta cambios llamativos siendo que, por ejemplo, para el año 2021 dicha Unidad Fiscal reporta solo un requerimiento fiscal en juzgados durante 12 meses¹⁴⁶.

Por otro lado, durante el 2021 la Unidad de crímenes cometidos durante el conflicto armado recibió 14 casos que, a enero de 2022, se encuentran en vías de investigación:

Tabla: número de casos activo entre enero y septiembre de 2021.

Casos activos: Unidad contra crímenes cometidos durante el conflicto armado				
Mes de recepción	Departamento	Municipio	Tipología	Etapas
Enero	Usulután	Jiquilisco	Secuestro	Investigación
Febrero	Santa Ana	Chalchuapa	Violación, lesiones	Investigación
Febrero	Santa Ana	Aroyo	Agresión sexual	Investigación
Febrero	Santa Ana	Aroyo	Violación, lesiones	Investigación
Febrero	San Salvador	El Paisnal	San Salvador	Investigación
Febrero	Guarjila	Chalatenango	Desaparición forzada	Investigación
Febrero	La Paz	San Juan Nonualco	Asesinato	Investigación
Febrero	Ahuachapán	Guaymango	Asesinato	Investigación
Abril	Morazán	Cantón Azulitos	Desaparición forzada	Investigación
Abril	San Salvador	Cuscatancingo	Desaparición forzada	Investigación
Septiembre	San Miguel	Ocicala	Asesinato	Investigación
Septiembre	Morazán	Capacopera	Asesinato	Investigación

¹⁴⁶ Fiscalía General de la República. Solicitud de información pública, Ref. 600-UAIP-FGR-2021.

Septiembre	San Salvador	Apopa	Desaparición forzada	Investigación
Septiembre	San Miguel	San Jorge	Desaparición forzada	Investigación

Fuente: Elaboración propia con información de la FGR a través de solicitudes de acceso a la información pública

Análisis global

Durante el año 2021, la acción estatal ha marcado el ritmo de la realidad nacional desde diversas perspectivas. Uno de los hitos más importantes ha sido el deterioro de la institucionalidad democrática fruto de la intervención ilegal y arbitraria en el Órgano Judicial y la Fiscalía General, por parte de la Asamblea Legislativa y con la anuencia e instigación del Órgano Ejecutivo.

Esta intervención produjo el quebrantamiento del orden constitucional, ya que la materialización de las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General se realizó a partir de acciones arbitrarias, sin sustento legal ni constitucional, haciendo, además, un uso de la fuerza para la toma de las instituciones antes mencionadas. Las actuaciones posteriores de los funcionarios impuestos también han dejado en evidencia la ausencia del principio de independencia de los poderes del Estado. Esto último, no solo atenta contra el diseño democrático, sino que pone en grave riesgo al sistema nacional de protección de los derechos humanos, puesto que la falta de independencia de las principales instituciones de control, como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, pone en duda la imparcialidad que debe tener estas instancias frente a casos de presuntos abusos de poder.

Este escenario nacional se caracteriza, por lo tanto, por la concentración del poder en una fuerza política, lo que se evidencia en el control que ejerce ésta sobre casi todo el aparato estatal. A esto se le suma la ausencia del enfoque de derechos humanos, casi transversal en la función pública. Tanto a nivel de políticas públicas como a nivel discursivo es evidente que la ausencia de tal enfoque impide la solución integral de los problemas estructurales. Por ejemplo, una política de seguridad pública con un enfoque represivo y militarista, contrario a abonar a la prevención de la violencia, potencia la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos. A nivel de memoria histórica, negar la importancia histórica de los Acuerdo de Paz, contribuye más al ocultamiento de la verdad sobre la historia salvadoreña que a propiciar reparación y justicia a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

En ese contexto, la situación de los derechos humanos ha sido monitoreada por el OUDH, y ha tenido aspectos positivos que cabe destacar, como la reducción de algunos índices delictivos, pero predominan muchos aspectos negativos, como el aumento de algunos graves hechos violatorios de derechos humanos fundamentales. A continuación, el análisis global de los derechos analizados en el presente informe.

DERECHO A LA VIDA

El uso de la fuerza letal por parte de la Policía Nacional Civil ha tenido un comportamiento ambiguo. Mientras que el número de enfrentamientos armados y el número de víctimas mortales de particulares se ha reducido, dos de los tres indicadores de letalidad policial han aumentado. El Índice de letalidad, es decir, la relación entre el número de personas fallecidas en enfrentamientos y el número de ellas que solo resultaron lesionadas, pasó de 1.39 en el año 2020 a sumar 1.65 en el 2021. Este aumento significa en el fondo, que la fuerza policial ha sido más letal que el año pasado. Ciertamente, el aumento no es significativo (0.26), pero si se parte del hecho que este índice debe ser siempre inferior a uno, alejarse de ese ideal no es, en absoluto, una señal positiva. Sobre todo, tomando en cuenta la reducción de los homicidios, debería producir también la reducción de los índices de letalidad policial.

Este índice no es el único que ha aumentado, también la relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos. Durante el año 2020 este indicador estableció que hubo 29 particulares fallecidos por cada agente policial fallecido, en contexto de enfrentamiento armado. Para 2021, esta proporción pasó a 48, cuando lo aceptable es que esta relación sea siempre inferior al 10 a 1. Este indicador revela que existe un patrón de uso desproporcionado de la fuerza letal, puesto que las víctimas mortales en los agentes estatales son mínimas, es decir, los niveles de letalidad generados por la policía no parecen estar respondiendo a un patrón de agresiones o amenazas externas, sino a dinámicas internas de uso de la fuerza.

Finalmente, el indicador que presenta mejoras importantes es el porcentaje de muertes violentas que son producto del uso de la fuerza letal del Estado en el territorio. Consiste en calcular qué proporción representan las muertes generadas por el Estado en el

contexto de enfrentamientos, respecto del total de muertes violentas ocurridas en un periodo determinado. Para el año 2021, el 4.9% de las víctimas de muertes violentas fueron causadas por agentes estatales en el contexto de enfrentamientos armados. Esto representa una reducción aproximada de dos puntos respecto del año 2020 cuando el porcentaje fue del 6.8%. Este indicador no solo se ha reducido, sino que por primera vez desde que el OUDH hace la medición, se ubica en el límite de lo ideal, ya que debe ser siempre inferior al 5%.

En conclusión, el respeto al derecho a la vida por parte de agentes policiales aún sigue presentando retos importantes a superar. Mientras que los principales indicadores sigan dando mediciones arriba de lo aceptable, el país está ante la continuidad de patrones de actuación excesivos de la fuerza letal, es decir, que son muertes de personas particulares que son evitables. Esto, sumado a la desarticulación de espacios de encuentro entre la sociedad civil y la institucionalidad pública para dar seguimiento a estos abusos, genera un panorama claramente negativo para este derecho. Por otro lado, se siguen desarticulando estructuras al margen de la ley, con la participación de agentes o ex agentes estatales, dedicados a la ejecución de personas particulares por diferentes móviles. En 2021, como en años anteriores, las autoridades reportaron haber desarticulado cuatro grupos de exterminio, que suman la participación de diez agentes policiales activos, un ex policía y un ex militar. Existe, por lo tanto, un grave problema en cuanto al respeto al derecho a la vida por parte de agentes estatales, tanto en el marco del desempeño de sus funciones como al margen de ellas.

En cuanto a las muertes violentas en general, también se identifica un balance general ambiguo. Si bien es cierto se parte de la reducción de víctimas de muertes violentas en general (9.7% de reducción), hay diferentes elementos que inclinan la balanza a una evaluación negativa. En primer lugar, la tasa tentativa de homicidios se ubica en 17.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, aun sobre los niveles aceptables de conflictividad social, por lo que no es posible valorar este indicador como positivo.

En segundo lugar, la periódica ocurrencia de “repuntes de homicidios” que, junto a las evidencias de pactos entre las pandillas y el Gobierno conocidas durante este año, ponen

en duda la sostenibilidad en el largo plazo de esta reducción de muertes violentas. Aumentar el promedio diario de homicidios de 3 a 16, como ocurrió en el repunte de noviembre, solo evidencia la capacidad de daño letal que aún tienen las estructuras de pandillas sobre la población salvadoreña, después de más de dos años de implementación del Plan Control Territorial.

En tercer lugar, y más preocupante, la aparición de grandes fosas clandestinas en diferentes zonas del país evidencia que buena parte de la violencia letal de los últimos años no ha sido correctamente evidenciada en las estadísticas oficiales, por lo que los cálculos de los años 2019, 2020 y 2021 adolecen de un sub-registro cada vez más grande y, por lo tanto, no evidencian la dimensión real de la violencia homicida. Esto también confirma el patrón de ocultamiento de los cuerpos de las víctimas por parte de los perpetradores, lo que genera nuevas y especialmente graves vulneraciones a los derechos de las víctimas y sus familiares, como el caso de la desaparición de personas. Este último tipo de violencia es el contrapunto conclusivo para evidenciar que el derecho a la vida está aún en niveles epidémicos de victimización.

En cuarto lugar, la violencia feminicida sigue siendo una materia insuficientemente atendida por las autoridades. Se concluye que durante el 2021 el número de muertes violentas de mujeres y feminicidios aumentó en un 3.0% respecto del mismo periodo del año pasado. Tomando en cuenta sólo los eventos que fueron tipificados como feminicidios por las autoridades, el aumento es mayor, ya que pasó de 72 mujeres víctimas en 2020 a 80 en el 2021, es decir, un aumento del 11.1%. Ahora bien, esto también podría estar evidenciando que el ministerio público está priorizando esta tipificación sobre la de homicidio simple o agravado, lo cual contribuye a dimensionar mejor los niveles de violencia contra las mujeres, y a acceder a procesos judiciales de acuerdo con la gravedad de los hechos. En cualquier caso, el aumento es innegable.

Finalmente, el último elemento negativo es el cambio metodológico realizado por la Mesa Tripartita de Homologación de Homicidios y Feminicidios, que, a partir de mayo de este año, informó escuetamente que se dejarían de contar las osamentas de datación no determinada, dentro del dato oficial de muertes violentas. Este cambio contribuiría a

manipular las estadísticas oficiales de muertes violentas. Esta manipulación está probablemente más orientada a reducir más los indicadores de violencia a nivel discursivo que hacerlo de forma efectiva y real. Además, se invisibilizan a todas aquellas víctimas que no son reconocidas por el Estado como víctimas de violencia letal. Durante el año 2021, al menos 47 víctimas fueron excluidas en las estadísticas bajo este razonamiento. Incluso al comparar los datos que dio la PNC con lo que publica el IML en su portal de transparencia, la primera fuente tiene 71 víctimas menos que el segundo. Estas diferencias solo apuntan al deterioro de la calidad de la información que da el Estado sobre la violencia homicida.

En suma, la protección del derecho a la vida en El Salvador sigue presentando serias deficiencias, por un lado, porque la actuación de agentes estatales continúa presentando patrones de actuación excesivas en cuanto al uso de la fuerza letal, pero también porque en el contexto de conflictividad social siguen existiendo una alta vulnerabilidad a ser víctima mortal.

DERECHO A LA INTEGRIDAD

El abordaje de este derecho se realiza a través del análisis de tres temas en particular: los abusos policiales, la violencia sexual y el desplazamiento forzado. En el caso del primero, relacionado al cumplimiento de la obligación estatal de respeto a este derecho, se han tenido serias dificultades para acceder a información de calidad sobre el particular. Esto lleva obligatoriamente a señalar un primer hallazgo: se observa un patrón de reducción en los niveles de acceso a la información pública relacionada a actuaciones estatales, en particular la que pudiera dar evidencia sobre abusos policiales. Este patrón de opacidad, no sólo dificulta un abordaje integral, sino que evidencia sospechas sobre los verdaderos niveles de abusos policiales y sobre el verdadero compromiso de la institución para prevenir, investigar, judicializar y sancionar estos abusos.

Lo anterior lleva a plantear que no existe evidencia sobre la efectividad de los sistemas de control interno de la PNC. Por el contrario, se ha logrado comprobar la existencia de abusos de autoridad que van desde agresiones a derechos fundamentales, como el derecho a la integridad, hasta el abuso de poder que atentan contra la institucionalidad

democrática. En el primer caso, destaca las agresiones físicas de agentes policiales contra periodistas en el marco de coberturas periodísticas, y en el segundo caso destaca el papel deplorable de la PNC en la destitución ilegal y arbitraria de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General, materializando la toma de las instalaciones de ambas instituciones y garantizando la “toma de posesión” de las personas nombradas de facto.

Partiendo de estos elementos, es claro que los datos ofrecidos por la PNC y la IGSP son insuficientes y generan dudas sobre la fiabilidad de los mismos. Por ejemplo, la información de la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, negada en más de una ocasión al OUDH, presenta incoherencias internas en los archivos remitidos e información incompleta en variables importantes. En el caso de la información de la IGSP, destaca los reducidos niveles de evolución de los casos, siendo un bajo porcentaje los que llegan a condena y/o absolución.

Por otro lado, en el caso de violencia sexual y el desplazamiento forzado son tipos de violencia cuya autoría no se asocia directamente a la responsabilidad estatal, sin embargo, por sus altos índices de victimización, su abordaje es necesario ya que apunta a una grave falencia del Estado de proteger los derechos de las víctimas de estos dos tipos de violencia. Evidentemente, estas problemáticas no son nuevas, llevan varios años generando altos niveles de victimización, por lo que la urgencia de atenderlos se potencia cada vez más.

En el caso de la violencia sexual, los datos de la FGR reflejan un aumento porcentual del 15.7% de víctimas, entre enero y octubre del 2021, respecto del mismo periodo del año pasado. Además del aumento, diferentes patrones se repiten: el 91% de víctimas fueron mujeres; además, las niñas y adolescentes menores de 17 años representan el 65% del total de víctimas. A eso hay que sumarle un dato alarmante: la Encuesta Nacional de Violencia Sexual (ENVS) que realizó la DYGESTIC y el Ministerio de Economía en 2019, planteó que el 94.7% de las mujeres víctimas de violencia sexual encuestadas no buscó ayuda en alguna institución. Esto supone que el dato institucional refleja una limitada y mínima fracción de la realidad.

De esto se desprende la urgente necesidad de tomar este problema como prioritario, y abordarlo a través de una política de Estado que articule a las diferentes instituciones en cada ámbito: prevención, investigación, judicialización, sanción, entre otros.

En cuanto al desplazamiento forzado, los datos siguen siendo limitados e imprecisos, en parte gracias a la no implementación de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno. Sin embargo, hay dos indicadores que aportan un parámetro interesante: la FGR reporta un aumento del 55.8% de víctimas del delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación en 2021, respecto del 2020. Este tipo penal es el que normalmente se usa en el sistema judicial para procesar casos de desplazamiento forzado interno; en segundo lugar, el presupuesto de la Dirección de Atención a Víctimas, unidad clave en el engranaje institucional para dar atención a los casos de desplazamiento, se redujo en un 13.4% respecto del presupuesto del 2020 y en un 21.1% respecto del presupuesto del 2019. La reducción de este presupuesto contrasta con los aumentos que han venido registrando instituciones como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, y confirman el enfoque represivo de las políticas de seguridad pública, contraviniendo múltiples recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que promueven un abordaje integral donde el componente de prevención y atención a víctimas se vea fortalecido.

En suma, el derecho a la integridad física no puede analizarse desde una perspectiva cuantitativa, en parte debido a las serias debilidades de generación de información sobre el particular. Solo en el caso de la violencia sexual existe información que permite cierto abordaje cuantitativo que ayuda a perfilar grupos especialmente vulnerables de acuerdo al sexo y edad de las víctimas. En el caso de los abusos policiales y el desplazamiento forzado interno nos enfrentamos a una opacidad y deficiencias tales que generan sospecha sobre la dimensión real de estos problemas.

Sin embargo, hay una coincidencia en los tres ámbitos: la ausencia de una respuesta integral y oportuna a las víctimas de estos tipos de violaciones de derechos humanos. Las políticas públicas no identifican a estas problemáticas como prioritarias hasta el

punto que parece ignorarlas. El riesgo de esto es doble: por un lado, hay un olvido de las víctimas, pero por otro no se avanza en la definición de estrategias de prevención a fin de reducir paulatinamente los altos índices de víctimas.

DERECHO A LA LIBERTAD

Como se dijo anteriormente, la desaparición de personas en el contexto actual es un contrapunto obligado en materia de seguridad pública. En primer lugar, porque durante el año en curso se observa un comportamiento al alza en el número de víctimas registradas por las principales instituciones que atienden estos casos: según datos de la PNC en el 2021 se registró un aumento del 19.2% en el número total de casos de personas desaparecidas respecto del 2020. En el caso de la FGR, también se reporta un aumento de 662 casos en 2020 a 1,191 en el año 2021 (excluyendo las víctimas de Privación de la Libertad), esto implica un aumento del 79.9%.

En segundo lugar, nuevamente se registra un aumento del porcentaje de personas que no son encontradas. Según datos de la PNC, analizados en el Informe Anual 2020, el 30% de los casos de desaparición permanecían activos al final del año, es decir, las personas no habían sido localizadas. Según la misma fuente, al cierre del año 2021 un total de 641 casos permanecía activo, representando un 35%. En el caso de la FGR, el porcentaje se ubica en 30% para 2021 sin embargo se destaca que estos registran menos casos que la misma PNC. Es decir, durante 2021 ha subido el número de denuncias de personas desaparecidas y también el número de casos activos al final del año.

A los anteriores datos alarmantes, se le suma el discurso de algunos funcionarios y la actitud institucional contraria a los derechos humanos. Por un lado, las declaraciones del Ministro de Seguridad y del Fiscal General, que, en más de una ocasión, ha hecho evidente la falta de empatía para con las víctimas y sus familiares. En noviembre, por ejemplo, el ministro Gustavo Villatoro sugirió que la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo estaba relacionado a un caso de drogas y que había una relación entre víctimas y victimarios. Posteriormente, tuvo que retractarse públicamente de estas declaraciones. Por otro lado, también se han observado intentos por restarle importancia

a la magnitud del problema, sugiriendo que se trata de campañas generadas por actores políticos o sociales y no una realidad tal cual. En cuanto a la actitud institucional, es condenable el “cambio semántico” que ha implementado la Fiscalía General de la República, introduciendo el término “ausencias voluntarias” y aplicándolo a casos de desaparición de personas cuyas víctimas son finalmente localizadas. Llama la atención porque esta categoría no hace referencia a ningún tipo penal o categoría regulada en un cuerpo normativo, más parece sugerir la intención de diluir comunicacionalmente el gran número de víctimas que se ha venido registrando.

Por todo lo anterior, la desaparición de personas es otra asignatura pendiente para el Estado Salvadoreño, que también pone en entredicho la supuesta efectividad del Plan Control Territorial. El derecho a la libertad personal, en conclusión, no está siendo debidamente protegido y garantizado por el Estado de El Salvador.

En cuanto a las detenciones realizadas por el Estado Salvadoreño, otra de las temáticas estudiadas por el OUDH, se observa un aumento en el patrón de este tipo de procedimiento, pasando de 25,359 entre enero-octubre del 2020 a 26,777 del mismo periodo del 2021, lo que representa un aumento del 5.6%. En cuanto a la modalidad de detenciones, siguen siendo las flagrancias las mayoritarias, alcanzando un 68.5%, las administrativas representan un 18% y las judiciales representan un 13%. En el listado de los 10 delitos con más detenciones siguen estando tipologías leves y con bajos niveles de condena, como las Agrupaciones Ilícitas, la Resistencia, Lesiones y Amenazas. El 46.7% de las personas detenidas siguen siendo jóvenes. El conjunto de estas variables sugiere que existe un patrón de detención hacia la juventud, utilizando la figura de flagrancia con tipos delictivos ambiguos o leves que parecen confirmar la impronta de la institución policial de detener como una medida coercitiva, pero que no necesariamente culmina con la judicialización de las personas detenidas, por lo que se ponen en entredicho los supuestos que deben existir para habilitar dicha modalidad de detención, es decir, que existan suficientes elementos de prueba para determinar la participación de un individuo en un hecho delictivo. Es decir, el derecho a la libertad es constantemente coartado por el Estado, sin que exista plena evidencia o seguridad de que su proceder ha sido legítimo.

En cuanto a la situación de las personas privadas de libertad, tanto en el sistema penitenciario como en las bartolinas policiales, ha existido durante todo el año una opacidad de la información preocupante. El cese de publicación de información de oficio y la falta de operatividad en la que entró la Oficina de Acceso a la Información de la Dirección General de Centros Penales durante buena parte del año, confirma el patrón de ocultamiento de información y falta de transparencia en áreas críticas, muy susceptibles de ser escenarios de vulneraciones a los derechos humanos.

Al contrario, familiares de las personas privadas de libertad han denunciado y exigido en diversos momentos del año que se habiliten las visitas externas, algo que sigue vedado desde el año 2020. Por lo tanto, ante la ausencia de información oficial no es posible hacer una valoración sobre el estado de la situación carcelaria.

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

La administración de justicia en El Salvador se vio estructuralmente afectada por el ataque permanente que sufrió durante el año. Como se ha planteado en más de una ocasión en este informe, la destitución ilegal y arbitraria del tribunal constitucional y del Fiscal General, la selección y nombramiento ilegal de 5 magistraturas propietarias y 5 suplentes que cumplían su periodo en 2021, con múltiples irregularidades de forma y de fondo, y las reformas a la Ley de Carrera Judicial y de la Fiscalía General de la República, consolidaron la captura del Órgano Judicial por parte de los otros órganos de Estado, y a través de estos por parte del oficialismo, socavando la independencia judicial, la separación de poderes, el Estado de Derecho y, en el fondo, el sistema de pesos y contra pesos que debería garantizar un control efectivo en casos de presuntos abusos de poder y violaciones a derechos humanos hacia la población salvadoreña.

Estos graves acontecimientos profundizan aún más la ya precaria situación de impunidad y poca cobertura de los servicios de justicia. Desde el OUDH se han venido registrando índices preocupantes de efectividad judicial, sobre todo en tipos de violencia que afectan grupos en condición de vulnerabilidad.

En el caso de la violencia intrafamiliar contra las mujeres se registraron 1,084 víctimas (lo que además representa un aumento del 8.4% respecto del año pasado), 408 víctimas

cuyos casos fueron judicializados (37.6%) y 15 casos con resultados procesales (ya sea condena o absolución). Es decir, solo un 1.4% de las víctimas que se registran estarían llegando a la etapa resolutive del proceso.

En el caso de violencia contra la mujer, en particular, a partir de los delitos establecidos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Fiscalía reportó un total de 3,525 víctimas (un 4.7% más que el año pasado), 1,256 víctimas con casos judicializados (35.6%) y 44 casos con sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Esto es un 1.25% del total de víctimas. En el caso de violencia sexual, el patrón es similar, siendo un 30% del total de casos los judicializados y un 2.8% los que llegan a sentencia.

En el caso de la violencia feminicida, la FGR reportó 45 víctimas de feminicidio, 54 casos judicializados (tomando en cuenta que son independiente del año de ingreso del caso) y 62 sentencias. Este sería el único caso que presenta una situación relativamente ideal en el sentido que registrar más casos judicializados y sentencias que víctimas, ya que esto implica que se está contribuyendo a solventar la mora judicial en este tipo de violencia. Sin embargo, llama la atención que el número de víctimas reportadas por el periodo en estudio es menor a la reportada por otras fuentes, ya que el IML registró 67 víctimas de feminicidio, es decir 22 más que la FGR.

Similar situación sucede con otras poblaciones vulnerables. En el caso de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, el 10.9% de casos fue judicializado y no se registraron sentencias. En el caso de violencia sexual contra la misma población, el 37% de casos fue judicializado y un considerable 23% logró llegar a etapas de sentencia. En el caso de la población LGBTI, la FGR reporta 244 víctimas de esta población, por diferentes delitos. Un 25% de estos fue judicializado y 6.6% llegaron a sentencia.

En conclusión, si bien es cierto los datos de víctimas con casos judicializados y casos que llegan a sentencia son independientes del año de ocurrencia del hecho (es decir pueden haber iniciado en años anteriores), lo marcado de la tendencia y como esta se repite en años anteriores lleva a pensar que se trata de un patrón recurrente que solo genera impunidad, es decir, que, en la gran mayoría, los casos de víctimas de estos

grupos en condición de vulnerabilidad no solo son victimizadas en grandes porciones, sino que muy probablemente no serán judicializados y, en todo caso, lo serán de forma tardía, quedando sin respuesta oportuna por parte del Estado.

DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

En un primer lugar, el análisis de los programas gubernamentales orientados a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado concluye que sigue teniendo poca importancia a nivel presupuestario, ya que si bien permanecen en la estructura del Ministerio de Desarrollo Local, su asignación de recursos es de \$1.9 millones de dólares, de los cuales todo fue destinado al pago de planillas y salarios, y en todo caso no se tuvo acceso a la información de fondos tendientes al desembolso de indemnizaciones. Esto a pesar de que la última información del FISDL, antes de su eliminación, fue que dicho programa contaba con al menos 5,223 víctimas y familiares de víctimas reconocidas.

En contraste, otra población relacionada al conflicto armado, desde la perspectiva de los bandos en conflicto, sí ha tenido una atención presupuestaria e institucional privilegiada. Los veteranos de la Fuerza Armada y los excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional contaron con un presupuesto ejecutado de \$117,173,940.20 millones para el año 2021, una institución totalmente nueva y una población atendida de 128,183 usuarios.

La disparidad con la que el Estado está atendiendo a ambas poblaciones, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y veteranos y ex combatientes, evidencia las prioridades reales que contrarían un enfoque de derechos humanos. Se vuelve imperativa la necesidad de reorientar recursos hacia las víctimas puesto que los procesos de reparación integral están prácticamente paralizados.

También contrasta esta asignación de recursos, comparándolos con los presupuestos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno de El Salvador. Entre ambas no llegan ni a medio millón de dólares, y sumado a los \$1,960,160 de la unidad presupuestaria "05 Compensación a personas en condición de

vulnerabilidad a consecuencia del conflicto armado interno” (antes en el FISDL ahora del MINDEL y que sirvió únicamente para el pago de salarios), suman \$2,364,624.74, es decir, un 2% del presupuesto para veteranos y excombatientes.

Actualmente, ambas instituciones de búsqueda de personas desaparecidas tienen 370 casos o expedientes tramitados, habiendo recibido durante 2021 un total de 52 nuevos casos. Es decir, que es prioritario fortalecer estas estructuras para facilitar el proceso de investigación y eventual localización de la persona desaparecida.

En cuanto a los procesos judiciales en casos de graves violaciones a los derechos humanos, si bien es cierto se vio con buenos ojos el inicio del proceso judicial en el caso de El Mozote y lugares aledaños, donde a través de la participación de varios peritos se conocieron detalles importantes de la masacre, la participación de diversas personas y actores nacionales e internacionales, todo el proceso se truncó con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que produjo la destitución del Juez Jorge Guzmán que estaba conociendo el caso. Este evento generó en la práctica el estancamiento del acceso a la justicia para las víctimas y su posterior retraso respecto a todas las diligencias y avances que había tenido. A ello se le suma la negativa del Gobierno de abrir los archivos militares y entregarlos a la autoridad judicial.

Por otro lado, la apertura del Caso de la Masacre de la UCA también se ha dado con serias deficiencias, porque si bien en principio la reapertura es positiva, fue lamentable que el comunicado del Presidente de la CSJ sugiriera que la Universidad, como parte afectada, haya pedido indulto, cuando lo correcto es que solicitó la conmutación de la pena, por razones humanitarias. Si a esto se le suma la debilidad con la que sigue operando la Unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado de la FGR, que hasta septiembre de 2021 solo contaba con 4 fiscales, se concluye que no existe un interés real en avanzar en desarrollar procesos de justicia que conlleven al conocimiento de la verdad y eventual reparación de las víctimas.

En conclusión, el análisis de estas temáticas evidencia un estancamiento en los diversos procesos tendientes a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esto debido a la falta de presupuesto de los

programas relacionados a estos componentes y la obstaculización y retardo injustificado de procesos judiciales, así como a los discursos negacionistas que generan mayor revictimización e impunidad.

Conclusiones y recomendaciones

El año 2021 ha sido un periodo de profundos y negativos cambios para El Salvador. En primer lugar, el sistema de protección de derechos humanos se vio estructuralmente dañado debido al quebrantamiento del orden constitucional y a la afrenta a la independencia de los Órganos del Estado. El nuevo escenario institucional se caracteriza, por lo tanto, por la cooptación del Estado por parte de una sola fuerza política y por la concentración del poder político en el Presidente de la República.

Lo anterior se ve agravado, por ejemplo, en la tendencia progresiva de reducción de acceso a la información pública, escenarios críticos propicios a las vulneraciones a los derechos humanos por parte de las autoridades policiales y militares, sumado al hallazgo de fosas clandestinas y a la continua desarticulación de grupos de exterminio. Adicionalmente, existe un patrón distorsionador o manipulador de los datos, a fin de dar la impresión de reducción de la violencia, como lo demuestra la no inclusión de osamentas humanas en las estadísticas de homicidios, o el intento de deslegitimar cientos de casos de desapariciones catalogándolos como “ausencias voluntarias” o señalando una supuesta agenda política detrás de las desapariciones.

A pesar de estos intentos, la realidad y la evidencia son innegables. El listado de índices delictivos que han aumentado en 2021 es largo: Índice de letalidad policial, relación de particulares fallecidos respecto de agentes estatales fallecidos en contextos de enfrentamientos armados, muertes violentas de mujeres y feminicidios, limitación ilegal a la libertad de circulación, violencia sexual, número de personas desaparecidas, porcentaje de personas desaparecidas que siguen activos al final del año, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.

El Plan Control Territorial no solo no ha dado respuesta integral a todos estos tipos de violencia, sino que parece ignorarlos discursiva y programáticamente. Tampoco los

homicidios están en una situación ideal: el gran número de fosas clandestinas descubiertas durante el año y los altos niveles de desaparición de personas evidencia que los datos oficiales sobre muertes violentas de 2019, 2020 y 2021 no son precisos y tienen un sub-registro aún pendiente de dilucidar.

Las víctimas de estos tipos de vulneraciones cuentan con bajos niveles de atención en vista de la desarticulación de los programas de atención a víctimas y los bajos niveles de efectividad judicial. Por esta razón la cadena de vulnerabilidad de la que se hablaba en el pasado Informe Anual 2020 no ha hecho más que profundizarse.

La impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos del pasado permanece, ya que, si bien, hubo avances importantes en la reapertura de algunos casos emblemáticos, la intervención política y anulación de la independencia del Órgano Judicial es un obstáculo insubsanable hasta en tanto no se restituya el Estado de derecho.

En El Salvador existe una especie de triste espejo entre el pasado y el presente: mientras que la PNC y la FAES reciben más presupuesto que los programas de atención a víctimas de la violencia actual, los veteranos y excombatientes reciben más de un centenar de millones más que los programas de reparación a víctimas del conflicto armado; mientras que los casos de violaciones a los derechos humanos del pasado no logran avanzar en el sistema de justicia, la efectividad judicial en diferentes tipos de violencia son sumamente bajos, alcanzando en promedio un 3% y solo en casos particulares llegando a un 20% de las víctimas registradas; mientras que en el pasado se negaba la existencia de masacres y diferentes violaciones de derechos humanos, ahora se niega la gravedad de las desapariciones.

Graves falencias señaladas en el informe anual pasado se siguen repitiendo: discurso contrario a los derechos humanos, ausencia del enfoque de derechos en las políticas públicas, autoritarismo en diferentes ámbitos de la realidad. Todo esto pone de manifiesto un verdadero desprecio por las víctimas. Priorizar una buena calificación de la gestión pública, aunque esta sea basada en la distorsión de la información e ignorar

el clamor de las víctimas, solo tiene cabida en una clase política y gobernante alejada de la realidad.

En vista de lo anterior, se vuelve imperioso un radical cambio de rumbo en la ruta que lleva El Salvador, las siguientes recomendaciones van orientadas a este horizonte:

1. Que se restituya el Estado de Derecho y el orden constitucional a la situación previa al primero de mayo del 2021 y que se abra un expediente de investigación para determinar el cometimiento de delitos o abusos de poder de funcionarios públicos en el marco de la destitución ilegal y arbitraria de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General.
2. Que se revisen todas las políticas públicas a través del enfoque de derechos humanos con el fin de adecuarlas a dicho enfoque, en particular, aquellas del sector de seguridad pública y justicia.
3. Que se cree un mecanismo de amplia participación ciudadana y estatal para la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, incluyendo las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de país publicado en octubre del 2021.
4. Que se transparente el ejercicio de la función pública y que se fortalezcan los procesos de acceso a la información pública, incluyendo las solicitudes de acceso y la publicación de información oficiosa.
5. Que funcionarios públicos se abstengan de emitir juicios u opiniones contrarias a los derechos humanos, como la estigmatización de las víctimas o sus familiares o la negación de graves vulneraciones a derechos humanos, como la desaparición de personas.
6. Que se abran nuevamente los espacios de articulación entre instituciones públicas y sociedad civil, con la participación de las víctimas, a fin de fortalecer la respuesta estatal a graves problemas como el desplazamiento forzado interno, la desaparición de personas, los abusos policiales, la atención a la población privada de libertad, entre otros.

7. Que se transparente el Plan Control Territorial y que priorice el enfoque de prevención de la violencia y de atención a las víctimas.
8. Que se fortalezcan los mecanismos de control interno y externo de la PNC, a fin de mejorar la investigación y registro de presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos o abusos de poder como uso excesivo de la fuerza letal, detenciones ilegales o arbitrarias, tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes, agresiones físicas entre otros.
9. Que se fortalezca presupuestaria y programáticamente los programas de atención a víctimas, tanto de la violencia actual como de las graves violaciones a derechos humanos del pasado conflicto armado. En particular, la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las comisiones de búsqueda de las personas desaparecidas durante el conflicto armado, CNB y CONABUSQUEDA, entre otras.
10. Que se fortalezca presupuestariamente a la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
11. Que se promulgue una ley que regule la justicia transicional que garantice el acceso a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, y que se escuche e incluya la opinión de las víctimas y las organizaciones que acompañan o representan a las víctimas.
12. Crear un registro nacional actualizado de personas desaparecidas, tanto del presente como del pasado, con la participación activa de los familiares y de las organizaciones de la sociedad civil, que cuente con el apoyo en recursos humanos y financieros de parte del Estado para su sostenibilidad.



oudhsv



oudhsv

www.oudh.uca.edu.sv